



voorontwerp
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Durmevallei fase 2

in de gemeenten Hamme, Waasmunster en Zele

verslag plenaire vergadering

1 april 2026



**Vlaamse
overheid**

**DEPARTEMENT
OMGEVING**

DEPARTEMENT OMGEVING

Vlaamse overheid – Departement Omgeving

Afdeling Instrumenten en Programmatie

Koning Albert II-laan 15 bus 551

1210 BRUSSEL (postadres)

ip.omgeving@vlaanderen.be

VERSLAG

////////////////////////////////////

datum: 1 april 2026

aanwezig: Shana Poppe (Waasmunster)
Serdar Celik, Lies Moernaut, Els Stichelmans (Zelee)
Philip Pelleman (Agentschap Onroerend Erfgoed)
Dorien Verstraete (De Vlaamse Waterweg)
Sehiene Willems, Hans De Schryver, Lieven Nachtergaele (Agentschap voor Natuur en Bos)
Katrien Janssen (Agentschap Landbouw en Zeevisserij)
Jürgen Weiner, Inez Claessens (polder Schelde-Durme)
Inge Van der Mueren (Antea Group, MER-coördinator)
Christophe Vandevoort, Peter David, Lander Van hove, Beatrijs Aelterman (Departement Omgeving)

verontschuldigd:

- Agentschap Wonen-Vlaanderen
- Departement Mobiliteit en Openbare Werken (schriftelijk advies)
- Polder Schelde Durme Oost (schriftelijk advies)
- Provincie Oost-Vlaanderen (schriftelijk advies)
- Sport Vlaanderen (schriftelijk advies)
- Toerisme Vlaanderen (schriftelijk advies)
- Vereniging van Polders en Wateringen
- Vlaamse Landmaatschappij
- Vlaamse Milieumaatschappij (schriftelijk advies)
- Gemeente Hamme (schriftelijk schriftelijk advies)

voorzitter: Peter David (Departement Omgeving)

onderwerp: voorontwerp GRUP Durmevallei fase 2

////////////////////////////////////

1 Inleiding

Peter David, verwelkomt de aanwezigen en legt de structuur van de vergadering vast, met instemming van de aanwezigen. Hij licht de procedure van de opmaak van het GRUP en de plenaire vergadering toe (VCRO, DSI en de adviesverlenende instanties). De ingebrachte adviezen worden overlopen en de aanwezigen kunnen, ter verduidelijking van het uitgebracht schriftelijk advies, bemerkingen inbrengen. De aanwezige vertegenwoordigers moeten gemandateerd zijn om standpunt in te nemen tijdens vergadering.

Het verslag van de plenaire vergadering zal binnen de 14 dagen worden overgemaakt aan de adviserende instanties via DSI. Alle schriftelijk uitgebrachte adviezen worden integraal als bijlage bij het verslag gevoegd. De aanwezigen hebben, na de kennisname van het verslag, 14 dagen de tijd om er op te reageren, bij voorkeur door reacties op te laden in DSI.

2 Bespreking schriftelijke adviezen verontschuldigde instanties

De schriftelijke adviezen worden in bijlage bij het verslag gevoegd. Departement Omgeving overloopt de onderwerpen uit de schriftelijke adviezen van de verontschuldigde instanties.

Volgende instanties formuleerden in hun advies géén opmerkingen:

- Vlaamse Landmaatschappij
- Vlaamse Milieumaatschappij
- Departement Mobiliteit en Openbare Werken

2.1 Provincie Oost-Vlaanderen

In het advies van de provincie Oost-Vlaanderen zijn volgende opmerkingen vanuit de verschillende diensten geformuleerd:

- Provinciale Dienst Landbouw en Platteland: vraagt aandacht voor de aanwezige landbouw in het gebied, ook nattere gronden zijn bruikbaar voor landbouw, landbouweffectenrapporten opmaken alvorens herbestemmingen uit te voeren.
- Provinciale Dienst Klimaat, Milieu en Natuur: bestemmingsmatige natuurverbinding wordt verbroken. Gemiste kans voor feitelijke verbinding. Heeft vragen bij de bestemming gemengd openruimtegebied voor begraafplaats. Vraag verduidelijking.
- Provinciale Dienst Integraal Waterbeleid: vraag om tekstuele aanvullingen en verduidelijking.

2.2 Gemeente Hamme

De gemeente Hamme heeft volgende bemerkingen:

- Gemeente Hamme vindt dat landbouwgebieden moeten maximaal gevrijwaard blijven voor grondgebonden landbouw en dat landbouwers in het gebied geen enkele vorm van bijkomende beperking opgelegd krijgen via het plan.
- Gemeente Hamme suggereert een overdruk i.f.v. het behoud van de taverne De Watermolen die zonevreemd gelegen is in agrarisch gebied met ecologisch belang.
- Gemeente Hamme meent dat een bestemmingswijziging voor de volkstuintjes langs de Oude Durme naar natuurgebied met overdruk grote eenheid natuur zorgt voor onzekerheid en een andere bestemming wenselijk is en dat er een ongelijke behandeling is t.o.v. de volkstuintjes aan de oostzijde van de Oude Durme die uit het plan gelaten zijn. Het Agentschap voor Natuur en Bos antwoordt dat deze volkstuintjes in tegenstelling tot de andere binnen habitatrichtlijngebied liggen. Er is samen de gemeente al gezocht naar een alternatieve locatie, maar voorlopig is er nog geen verplaatsing mogelijk.

2.3 Toerisme Vlaanderen

Toerisme Vlaanderen vraagt om na te gaan of de bestaande horecazaken voldoende ontwikkelingsperspectieven hebben.

2.4 Sport Vlaanderen

Sport Vlaanderen vraagt tekstuele aanpassingen en verduidelijkingen en het behoud van de recreatievoorzieningen binnen het plangebied.

2.5 Polder Schelde-Durme-oost

Polder Schelde Durme Oost vraagt tekstuele aanpassingen.

3 Bespreking van de adviezen van de aanwezige instanties

De schriftelijke adviezen van de aanwezige instanties worden eveneens in bijlage bij het verslag gevoegd en zijn beschikbaar via DSI. Aan de instanties die dat wensen wordt de mogelijkheid geboden een aantal elementen uit hun schriftelijk advies verder te verduidelijken of mondeling aan te vullen. De instanties die geen schriftelijk advies uitbrachten, brengen hun advies mondeling naar voor tijdens de vergadering.

3.1 Gemeente Zele

De gemeente verwijst naar het schriftelijk advies en formuleert aanvullend volgende opmerkingen:

- Gemeente Zele geeft aan dat ze de decretaal voorziene adviesperiode van 21 dagen te kort vindt om een grondig advies te kunnen geven.
- Gemeente Zele merkt op dat het plan uitvoering geeft aan het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) dat meer dan 20 jaar oud is en vraagt in hoeverre het plan nog zal passen binnen de visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen dat in opmaak is. Departement Omgeving antwoordt dat het RSV van kracht is tot het vervangen wordt en dat de VCRO bepaalt dat het GRUP uitvoering moet geven aan het geldende RSV. In de toelichtingsnota is aangegeven dat er op basis van de elementen uit de conceptnota BRV die de Vlaamse Regering in 2025 goedkeurde geen enkele reden is om aan te nemen dat de doestellingen voor voorliggend plan zouden moeten wijzigen.
- Gemeente Zele stelt de recreatieve ontsluiting en beleving van het gebied niet onmogelijk mag worden door het plan en geeft aan vragende partij te zijn voor een fiets- en voetgangersbrug ter hoogte van de E17 en de aanleg van een wandelpad op de dijk rond het Nonnengoed. Departement Omgeving antwoordt dat het plan de recreatieve ontsluiting niet regelt en dat het behoud, herstel en de aanleg van recreatieve paden binnen alle bestemmingen in principe vergunbaar is.
- Gemeente Zele vindt dat het landbouwgebied Hoek behouden moet blijven zonder beperkingen en niet aangeduid moet worden als bouwvrij agrarisch gebied. Departement Omgeving neemt akte van dit standpunt.
- Gemeente Zele vraagt duidelijkheid voor zonevreemde woningen binnen bouwvrij agrarisch gebied. Departement Omgeving antwoordt dat de basisrechten voor zonevreemde woningen uit de VCRO van kracht zijn en blijven. Zo nodig wordt de toelichtingsnota op dit punt verduidelijkt.
- Gemeente Zele stelt dat het plan de uitvoering van de visie op de Lokerenbeek/Zelebeek vanuit het subsidieproject Levend Water niet mag verhinderen. Departement Omgeving antwoordt dat de stedenbouwkundige voorschriften handelingen i.f.v. het hydrologisch herstel van waterlopen mogelijk maken.
- Gemeente Zele vraagt waarom het gebied binnen de lus van de op- en afrit van de E17 niet opgenomen is in het plan. Departement Omgeving antwoordt dat het gebied een natuurbestemming heeft op het gewestplan en opname binnen het plan niet nodig of nuttig is.

- Gemeente Zele vraagt om het gebied van de Durmemeersen/Potpolder V te bestemmen als agrarisch gebied in plaats van als natuurgebied. De gemeente meent dat de voorschriften te beperkend zijn voor landbouw en meer mogelijkheden moeten bevatten voor agrarisch natuurbeheer. Departement Omgeving verwijst naar de motivering in de toelichtingsnota vanuit de kenmerken van het fysisch systeem dat structuurbepalend is voor ruimtelijke ontwikkelingen en geeft aan dat het om een laaggelegen overstromingsgevoelig gebied is met permanent natte bodems en veen in de ondergrond is en beperkte geschiktheid voor landbouw. Agrarisch natuurbeheer is mogelijk binnen de bestemming natuurgebied. Het Agentschap voor Natuur en Bos verduidelijkt dat het gebied Durmemeersen/Potpolder V binnen het Geactualiseerd Sigmaplan opgenomen is als te ontwikkelen als wetland en de bestemming natuurgebied in overeenstemming is met het beslist beleid van de Vlaamse Regering over het Sigmaplan. Een verschuiving van de doelstellingen voor natte natuur als leefgebied voor een aantal soorten binnen de uitvoering van het Sigmaplan is enkel mogelijk mits een beslissing van de Vlaamse Regering daarover waarbij aangegeven wordt waar die doelen dan wel gerealiseerd zullen worden. Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij vraagt om het centrale deel van het gebied Durmemeersen/Potpolder V niet te herbestemmen naar natuurgebied en verwijst daarvoor naar een gezamenlijk voorstel vanuit vzw Durme en Boerenbond om een zone van ca. 22 ha te bestemmen als agrarisch gebied met ecologisch belang.

3.2 Gemeente Waasmunster

De gemeente verwijst naar het schriftelijk advies en formuleert aanvullend volgende opmerkingen:

- Gemeente Waasmunster meent dat begrenzing van de bestemmingszones ten aanzien van de bestaande wegen niet consequent is. Departement Omgeving antwoordt dat dit zal nagekeken worden en waar nodig of nuttig aangepast kan worden.
- Gemeente Waasmunster vraagt waarom de Durme zelf niet is opgenomen in het plan. Departement Omgeving antwoordt dat een herbestemming van de Durme zelf niet nodig of nuttig werd bevonden door het planteam en dat het plan zich beperkt tot de openruimtegebieden langs de Durme in functie van de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur. De grens is gelegd ter hoogte van de bestaande jaagpaden op de Durmedijk.
- Gemeente Waasmunster vindt dat het aspect recreatie in het plan onderbelicht is. Departement Omgeving antwoordt dat het GRUP opgemaakt wordt in uitvoering van het RSV i.f.v. de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur. Dat binnen de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur cf. bepalingen van het RSV recreatief medegebruik mogelijk is en blijft en handelingen i.f.v. recreatief medegebruik vergunbaar zijn op basis van de bepalingen van de VCRO over binnen deze bestemmingen verenigbaar recreatief medegebruik. Het plan legt enkel de bestemmen en voorschriften vast en regelt niet de concrete inrichting of recreatieve ontsluiting van de gebieden.
- Gemeente Waasmunster merkt op dat n.a.v. de vervanging van de brug over de Durme een asverschuiving van de N446 nodig is waardoor de weg 20 meter zal moeten verschuiven en vraagt de begrenzing van de natuurbestemmingen in het GRUP daar op af te stemmen. Departement Omgeving antwoordt dat nagegaan zal worden in welke mate het aangewezen is de begrenzing van het plan aan te passen aan de vergunningsaanvraag van de beoogde nieuwe brug.
- Gemeente Waasmunster stelt vragen over de oppervlakte binnen de bestemmingscategorie 'wonen' die volgens de ruimtebalans herbestemd wordt omdat die 2 ha meer aangeeft dan de 6 ha woonuitbreidingsgebied die herbestemd wordt. Departement Omgeving geeft aan dat het om afgeronde cijfers gaat, verwijst naar de kaart van het register planschade/planbaten waarop alle delen van woongebied die herbestemd worden zijn aangegeven en dat er ter hoogte van een aantal randen ook kleinere strookjes woongebied herbestemd omdat de begrenzingen van het GRUP daar afgestemd is op de feitelijke kadastrale perceelsgrenzen van de gerealiseerde woonbestemming.
- Gemeente Waasmunster meent dat de ruimtebalans aangeeft dat er binnen het plan een onevenwicht is tussen landbouw en natuur ten nadele van landbouw. Departement Omgeving verwijst naar de toelichtingsnota en antwoordt dat die opmerking onjuist en ongegrond is en abstractie maakt van de totaliteit van de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur in uitvoering van het RSV, de uitgangspunten van de richtinggevende en bindende bepalingen van het RSV inzake

afname van de oppervlakte bestemd voor landbouw en de toename van de oppervlakte bestemd voor natuur en bos én de reeds herbevestigde agrarisch gebieden in regio Waasland.

- Gemeente Waasmunster verzet zich tegen het voorstel om het gebied van de Sombeekse Meersen/Potpolder I te herbestemmen naar natuurgebied i.f.v. de ontwikkeling als estuariene natuur en vindt dat dit gebied als agrarisch gebied bestemd moet worden omdat het actueel in landbouwgebruik is. Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij stelt voor in het westelijk deel ter hoogte van een bestaande landbouwbedrijfszetel een zone van ca. 10 ha te behouden als agrarisch gebied en verwijst daarvoor naar het gezamenlijk voorstel van vzw Durme en Boerenbond. Departement Omgeving wijst erop dat het fysisch systeem structuurbepalend is voor ruimtelijke ontwikkelingen, het gaat om een laaggelegen overstromingsgevoelig gebied met in hoofdzaak permanent natte bodems die minder geschikt zijn voor landbouw; dat het planvoorstel de logische fysieke en landschappelijk grens van de vallei volgt en de zone volledig gelegen is binnen habitatrichtlijngebied en dat de volledige zone die aangeduid is als habitatrichtlijngebied nodig is om de natuurdoelen van het Sigmapijn te kunnen realiseren en de noodzakelijk buffering van het water van de beken die afstromen van de cuesta te kunnen opvangen. Departement Omgeving wijst erop dat er ten aanzien van het actuele landbouwgebruik bovendien zéér ruime overgangsbepalingen in de stedenbouwkundige voorschriften zijn opgenomen die bepalen dat de natuurbestemming pas in 2045 zou ingaan. De Vlaamse Waterweg NV vraagt om die termijn in te korten met vijf jaar en de natuurbestemming in te laten gaan op 31.12.2039. Het Agentschap voor Natuur en Bos wijst er op dat het voor dit gebied niet mogelijk is om binnen de uitvoering van het geactualiseerd Sigmapijn de doelstellingen voor dit gebied te verschuiven naar andere gebieden in Vlaanderen omdat het hier niet gaat over wetlanddoelen maar een doel om estuariene natuur te ontwikkelen; dat er geen alternatieve locaties zijn daarvoor, maar dat wel nagedacht kan worden over een alternatieve inrichting van het estuarien gebied waarbij een vorm van agrarisch medegebruik mogelijk blijft zoals bijvoorbeeld ook in de polders van Kruibeke is voorzien. ANB stelt wel dat een bestemming natuurgebied noodzakelijk is voor dit gebied.
- Gemeente Waasmunster wil niet dat de niet-ontwikkelde delen van het woonuitbreidingsgebied Wareslage die in landbouwgebruik via voorliggend GRUP herbestemd worden naar agrarisch gebied, vindt dat daarmee vooruitgelopen wordt op de bouwshift in uitvoering van het nog goed te keuren Beleidsplan Ruimte Vlaanderen; meent dat het beslissen over het al dan niet vrijgeven van het woonuitbreidingsgebied een gemeentelijke bevoegdheid is en geeft aan dat de gemeente de mogelijkheid wil behouden om een herbestemming van dit gebied in te kunnen zetten als compensatie voor andere bestemmingswijzigingen van zacht naar hard binnen de gemeente. Departement Omgeving neemt akte van de vraag van de gemeente en antwoordt dat een herbestemming naar agrarisch gebied in functie van de afbakening van de gebieden van de agrarische structuur ook verantwoord kan worden op basis van de ontwikkelingsperspectieven voor het buitengebied van het RSV.
- Gemeente Waasmunster wil een verruiming van de mogelijkheden voor dagrecreatie (bv. verharde parking, zone voor opstijgen ballonvaarten...) en een uitbreiding van het voorgestelde recreatiegebied in het agrarisch gebied langs de N446 om de aanleg van een (verharde) parking mogelijk te maken o.a. i.f.v. de functies (vrijtijdscentrum, gemeentelijk administratief centrum) aan de overzijde van de N446. Anderzijds wil de gemeente niet dat de natuur- en reservaatgebieden van het gewestplan ten oosten van deze zone volledig als bosgebied bestemd worden; de gemeente wil de bosbestemming beperken tot de feitelijk beboste percelen en wil een agrarische bestemming voor het zonevreemde landbouwgebruik in dit natuurgebied. Departement Omgeving neemt akte van de vragen van de gemeente en verduidelijkt dat bij de opmaak van het voorontwerp louter uitgegaan is van het zone-eigen maken van de bestaande zonevreemde recreatie en géén bijkomende ontwikkelingen en een bevestiging van de bestaande groene bestemmingen van het gewestplan. Agentschap Landbouw en Visserij geeft aan dat de percelen die de gemeente bijkomend wil herbestemmen i.f.v. de aanleg van een parking in agrarisch gebruik zijn bij de aangrenzende landbouwbedrijfszetel. Agentschap voor Natuur en Bos betwijfelt of ontwikkelingen i.f.v. ballonvaarten verenigbaar zijn met de regelgeving en randvoorwaarden vanuit de omliggende natuurgebieden. Departement Omgeving concludeert dat op basis van de verschillende aangebrachte standpunten opnieuw zal nagegaan worden hoe met dit gebied binnen het plangebied best omgegaan wordt.
- Gemeente Waasmunster vraagt om het zonevreemde restaurant aan de Oude Durme (site vml. Palinghuis) in een geëigende bestemming "gebied voor recreatie of horeca" op te nemen o.w.v. van het

maatschappelijk belang van de taverne die van oudsher aanwezig is op deze site en de bijdrage die deze taverne levert aan het de recreatieve functie van de Durmevallei. Departement Omgeving geeft aan dat een op zich zelfstaand restaurant niet onder de functie recreatie valt en dus ook zonevreed zou zijn in recreatiegebied en dat voor ruimtelijk geïsoleerd gelegen sites met erfgoedwaarde de beleidslijn is dat de decretaal voorziene mogelijkheden voor functiewijzigingen en zonevreedde constructies het kader bieden en het niet aangewezen is dat kader te verruimen. Het Agentschap Natuur en Bos wijst op de precare ligging van deze zonevreedde horecazaak ten opzicht van het habitatrichtlijngebied, stelt dat de bepalingen van artikel 36ter van het natuurdecreet inzake de passende beoordeling moeten nageleefd worden en meent dat een verruiming van de mogelijkheden zal leiden tot een ongewenste dynamiek in het gebied met een negatieve impact op het aangrenzend habitatrichtlijngebied (bv. mobiliteit, parkeerdruk, vragen naar ruimte voor parkings en ontsluitingswegen, verlichting, geluidshinder...). Het ANB adviseert de vraag van de gemeente negatief.

- Gemeente Waasmunster vraagt om bij de bepalingen omtrent de te behouden oude dijk langs de Oude Durme te verduidelijken en te verzekeren dat de bestaande (dolomiet)verharding ten allen tijde behouden kan blijven. Departement Omgeving antwoordt dat het behoud van de bestaande paden in principe verenigbaar is met het behoud van het lijnvormig erfgoedelement en dat dat waar nodig of nuttig in de toelichting bij het voorschrift verder verduidelijkt kan worden. Het Agentschap voor Natuur en Bos meent dat de aanduidingen op het grafisch plan van dit lijnelement niet overal overeenstemt met de feitelijke ligging en aanwezigheid van de oude dijk en vraagt om in overleg met Agentschap Onroerend Erfgoed de precieze aanduiding te herbekijken en waar nodig aan te passen.
- Gemeente Waasmunster vraagt om de agrarische bestemming niet te hernemen voor het perceel 847v2 dat aansluit bij het bestaande bedrijventerrein en 'van oudsher' feitelijk al uitmaakt van het bedrijventerrein van het vml. textielbedrijf Manta en o.a. in gebruik is voor de opslag van bouwmaterialen. Departement Omgeving neemt akte van de vraag van de gemeente om de agrarisch bestemming voor dit perceel niet te bevestigen.
- Gemeente Waasmunster wenst dat de bestemming 'valleigebied' voor de landbouwbedrijfszetel Pontravehoeve niet hernomen wordt als 'agrarisch gebied met ecologisch belang' maar als 'agrarisch gebied' en ruimere ontwikkelingsmogelijkheden voor bv. zonevreedde functiewijzigingen of constructies te creëren. Departement Omgeving antwoordt dat in de voorschriften is opgenomen dat alle handelingen in functie van uitbreiden of herbouwen van het bestaande landbouwbedrijf zijn toegelaten en de bestemming en voorschriften het behoud van de landbouwfunctie mogelijk maken en dat het niet aangewezen is om de ontwikkelingsmogelijkheden voor zonevreedde functies in dit valleigebied te verruimen.
- Gemeente Waasmunster vraagt om binnen het gemengd openruimtegebied met de begraafplaats en volkstuinten de aanleg van een kleinschalige parkeervoorziening mogelijk te maken en om het aangrenzend perceel 2213e dat op het gewestplan bestemd is als natuurgebied maar feitelijk in landbouwgebruik is, te onttrekken aan de natuurbestemming en bijkomend op te nemen in de bestemming gemengd openruimtegebied. Departement Omgeving neemt akte van de vraag van de gemeente om de natuurbestemming voor dit perceel niet te bevestigen.
- Gemeente Waasmunster stelt dat het voorstel om het gebied Ten Rijen-Ten Rieland te bestemmen als natuurgebied niet tegemoet komt aan de ambitie van de gemeente om het bestaande landbouwgebruik maximaal te behouden binnen de Durmevallei. De gemeente meent dat er binnen dit gebied hoger gelegen en drogere percelen zijn die geschikt zijn voor landbouw en vraagt dat die hun landbouwbestemming behouden. Departement Omgeving verwijst naar de onderbouwing in de toelichtingsnota (met de analyse van de bodemgeschiktheidskaarten, de grondwaterstanden, kwelzones en overstromingsrisicokaarten) die een ander beeld schetsen en wijst op de ruime overgangsbepalingen voor het actueel landbouwgebruik. Agentschap voor Natuur en Bos verwijst naar het eerder opgemaakte landbouweffectenrapport en geeft aan dat het voorstel de voor landbouw meest belangrijke en geschikte gebieden vrijwaart voor landbouw binnen Potpolder IV. De Vlaamse Waterweg wijst op de geplande aanleg van een pompboezem langs de oostzijde van de Lokerenbeek en geeft aan dat de percelen ten westen van de Lokerenbeek wel opgenomen kunnen worden als agrarisch gebied met ecologisch belang. Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij vraagt om een aantal percelen in het gebied Ten Rijen-Ten Rieland te bestemmen als agrarisch gebied met ecologisch belang op basis van gezamenlijk voorstel van vzw Durme en Boerenbond. Departement Omgeving neemt akte van de verschillende standpunten en vragen en geeft aan dat verder nagegaan zal worden of een

aanpassing van het voorstel voor dit deelgebied verantwoord kan worden en in hoeverre er ook voor dit gebied binnen de uitvoering van het Sigmaplan geschoven kan worden met wetlanddoelen naar andere gebieden.

- Gemeente Waasmunster wil dat de zone voor watersport als recreatiegebied bestemd wordt en niet als overdruk voor medegebruik op natuurgebied en dat het gebied onvoorwaardelijk als recreatiegebied bestemd wordt en dat ook na eventuele stopzetting van de huidige uitbating een nieuwe uitbating mogelijk is. Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt dat het huidige voorstel een evenwichtig compromis en dat het belangrijk is om de dynamiek te beperken om de realisatie van de natuurdoelen niet te hypothekeren. De horeca-activiteiten dienen beperkt te blijven tot voorzieningen die gekoppeld zijn aan de watersportactiviteiten. Op zichzelf staande horecafuncties zijn op deze locatie niet aanvaardbaar. Een verruiming van de mogelijkheden ten opzichte van hetgeen nu voorzien is in de voorschriften wordt door het ANB negatief geadviseerd. Departement Omgeving antwoordt dat de voorschriften voldoende duidelijk aangeven binnen welke marges recreatieve activiteiten en bebouwing toegelaten kunnen worden en dat het voorschrift van artikel 4.9 ten allen tijde de aangegeven bebouwing toelaat.
- Gemeente Waasmunster vraagt om het gebied tussen Neerstraat en de Hamputten te bestemmen als agrarisch gebied in plaats van als natuurgebied omdat het uitermate geschikt is voor landbouw en in landbouwgebruik is. Het Agentschap voor Natuur en Bos antwoordt dat het opnemen binnen de bestemming natuurgebied noodzakelijk is om aan een voldoende oppervlakte kwalitatief leefgebied voor soorten als Roerdomp te kunnen komen en dit het gevolg is van de vraag van de gemeente om een zone voor watersportrecreatie te vrijwaren. Het behoud van het landbouwgebied is niet mogelijk als gekozen wordt voor het behoud van de zone voor waterrecreatie.

3.3 Agentschap Landbouw en Zeevisserij

Het agentschap verwijst naar het schriftelijk advies en waarin gevraagd wordt om een aantal zones niet bestemmen als agrarisch gebied met ecologisch belang of bouwvrij agrarisch gebied in plaats van als natuurgebied op basis van een gezamenlijk voorstel van vzw Durme en Boerenbond. Het gaat in totaal om ca. 40 hectare in de gebieden (aangegeven op de figuren in het schriftelijk advies).

Departement Omgeving neemt akte van de voorstellen en geeft aan dat in overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos nagegaan zal worden in hoeverre de voorstellen verenigbaar zijn met de opties vanuit het Sigmaplan en welke wetlanddoelen in het kader van de uitvoering van het Sigmaplan verschoven kunnen worden naar andere gebieden.

3.4 Agentschap voor Natuur en Bos

Het agentschap verwijst naar het schriftelijk advies en formuleert aanvullend volgende opmerkingen:

- ANB vraagt om een aantal percelen met ecologisch waardevolle bronbossen op de cuestarand te bijkomend te bestemmen als bosgebied. Departement Omgeving antwoordt dat die vraag moet afgewogen ten opzichte van de algemene benadering ten aanzien van individuele beboste percelen verspreid in het agrarisch gebied die beschouwd worden als ecologische infrastructuur in het agrarisch gebied, voldoende beschermd zijn door het bosdecreet en geen bestemmingswijziging behoeven.
- ANB wijst erop dat bij het verder zetten van het planproces over gewaakt moet worden dat de realisatie van voldoende aaneengesloten en robuuste natuurkernen verzekerd blijft waarbij niet alleen naar oppervlakte maar ook voldoende kwaliteit, samenhang en buffering tegen randeffecten (verdroging, verstoring, versnippering) verzekerd wordt.
- ANB wijst op de risico's op verstoring van waardevolle natuur in de Putten van Ham en Oude Durme vanuit recreatie en horeca (lichthinder, geluidshinder...) en dringt er op aan dat er bij het verder zetten van het planproces via de milieueffectrapportage blijvend over gewaakt wordt om die effecten te vermijden. Met name ten aanzien van de zonevreemde horeca in het Palinghuis bij de Oude Durme wijst ANB op het risico's op negatieve effecten en wordt gevraagd in de voorschriften voldoende afdwingbaar te bepalen dat significante negatieve effecten niet toegelaten zijn.

3.5 Agentschap voor Onroerend Erfgoed

Het agentschap verwijst naar het schriftelijk advies en waarin een aantal opmerkingen geformuleerd zijn over de wijze waarop in het plan-MER de effecten binnen de discipline landschap beoordeeld worden en vraagt om de mogelijke negatieve effecten en milderende maatregel preciezer te formuleren.

3.6 De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV herhaalt ten aanzien van de betrokken gemeenten haar eerder aangegaan engagement om de continuïteit van de recreatieve netwerken bij de verdere uitwerking van de Sigmaprojecten te verzekeren.

Voor wat betreft de gebieden waarvoor in het voorontwerp nu bepaald is dat de natuurbestemming op 31.12.2044 (Polder Waasmunster en Potpolder I/Sombeekse Meersen) vraagt de Vlaamse Waterweg NV om die termijn met vijf jaar in te korten en de natuurbestemming in te laten gaan op 31.12.2039.

3.7 Polderbestuur Schelde-Durme

Het polderbestuur Schelde-Durme vraagt of er is iets gaat veranderen aan de waterpeilen. Het Agentschap voor Natuur en Bos geeft aan er binnen de gebieden die zij beheren in functie van wetlands beperkt zullen opstuwen, zoals bv. ook in het gebied Weimeerbroek gebeurt. Departement Omgeving antwoordt dat het ruimtelijk uitvoeringsplan de waterpeilen niet regelt.

4 Conclusie

Het ontwerpverslag van de plenaire wordt binnen de 14 dagen via DSI verstuurd. De uitgebrachte adviezen worden als bijlage bij het verslag gevoegd. De aanwezige instanties hebben na kennisname van het verslag 14 dagen tijd om opmerkingen bij het verslag te formuleren. De opmerkingen op het verslag zullen op hun beurt als bijlage bij het verslag gevoegd worden.

5 Bijlage schriftelijke adviezen

De uitgebrachte schriftelijke adviezen die voor of tijdens de plenaire vergadering werden bezorgd en worden in bijlage bij het verslag gevoegd.



POLDER
SCHELDE DURME OOST

Dorp 1
9220 Hamme-Moerzeke
info@psdo.be
052 41 25 99
Open: Di & Do 9u-11u30

Aan Departement Omgeving

Uw referentie

GRUP_212_00525_00001

Onze referentie

1.2/2026/20260330_033

Datum

30 maart 2026

Betreffende: GRUP Durmevallei fase 2 - Voorontwerp

Geachte

Het polderbestuur heeft uw aanvraag bestudeerd en neemt volgende beslissing.

Advies aan het Departement Omgeving: GRUP Durmevallei fase 2 - Voorontwerp

E-mail van Departement Omgeving: 07/03/2026

Bouwplaats: Durmevallei te Hamme, Waasmunter en Zele

Het Departement Omgeving vraagt advies betreffende de startnota van het GRUP Durmevallei fase 2 met referentie GRUP_212_00525_00001.

Algemene opmerking: bij het vermelden van onbevaarbare waterlopen wordt geadviseerd om ook het nummer van de waterloop te vermelden en niet enkel de naam. Dit is duidelijker.

Het voorontwerp haalt reeds een aantal knelpunten aan betreffende de impact op de afvoer van oppervlaktewater naar de Durme. Graag ziet het polderbestuur nog een aantal zaken aangevuld.

1. Wat betreft de afvoer van hemelwater wordt slechts één pompgemaal vermeld, namelijk gemaal Ten Rijen op de Lokerenbeek (O1023). Op dit ogenblik staan verschillende pompen opgesteld langs de Durme (waterlopen O1020, O1027, O1010c, O1011a en achter hoeve Pontrave) in beheer van De Vlaamse Waterweg. Deze pompen zijn noodzakelijk om stroomopwaarts deze onbevaarbare waterlopen een aanvaardbaar waterpeil aan te houden en wateroverlast door overstromingen te vermijden (cfr. pluviale overstromingskaarten). Het polderbestuur vraagt dan ook uitdrukkelijk om, naast de nodige waterberging- en buffering, ook de noodzaak aan pompen op deze locaties verder te onderzoeken bij de verdere uitrol van dit GRUP en van het Sigmaplan. Gelieve dit te willen aanvullen in de delen 8.5.2.1, 8.6.1 en 8.6.2.
2. Op pagina 105 van het ontwerp dient ook waterloop O1027 (gelegen in Pontrave) vermeld te worden in de lijst van overstromingsgevoelige gebieden waarop mogelijks impact te verwachten is.
3. Het GRUP met haar wijziging van gewestplanbestemmingen en uitbreiding van VEN-gebieden heeft mogelijks invloed op de uitbating van de aanwezige kunstwerken zoals sluizen, gemalen,

stuwen, ... binnen of aansluitend het plangebied. Om latere problemen bij de uitbating te voorkomen dient de eventuele impact van deze wijzigingen best ook opgenomen te worden in dit voorontwerp. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de uitbreiding van het VEN gebied in het zuidelijke stuk van de Kolputwijk. Door de uitbreiding zal waterloop O1011A dwars door VEN gebied lopen. Waterloop O1011A is, sinds de omlegging van waterlopen O1009 en O1011 om de Oude Durme te vrijwaren, een belangrijke afvoerder die moet kunnen blijven functioneren om enkele woongebieden te beschermen tegen wateroverlast.

Het polderbestuur vraagt uitdrukkelijk om in een later stadium betrokken te worden wanneer meer concrete plannen worden opgesteld. Het plangebied bevat immers een groot aantal onbevaarbare waterlopen en gemalen die een belangrijke rol spelen in de waterhuishouding van het achterliggende (verstedelijkte) gebied. Het geniet de voorkeur deze knelpunten reeds voorafgaandelijk het finaliseren van de rapporten worden besproken en uitgeklaard.

Voorwaardelijk gunstig advies

Hopend op gunstig gevolg betreffende dit schrijven, tekenen wij intussen, met de meeste hoogachting namens het polderbestuur

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' followed by a horizontal line.

Stijn Windey
Ontvanger-Griffier

A handwritten signature in blue ink, featuring a stylized 'B' and 'D' with a horizontal line.

Bob Dierick
Dijkgraaf

Geachte heer,
Geachte mevrouw,

Volgens artikel 2 van het *Besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de instellingen en administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen* van 01 januari 2023 moet de bevoegde overheid advies vragen over een voorontwerp van een gewestelijk, provinciaal of gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan aan de Vlaamse Milieumaatschappij in het kader van de watertoets indien:

- 1° er onbevaarbare waterlopen van eerste categorie gelegen zijn binnen de begrenzing van het uitvoeringsplan;
- 2° de gronden, gelegen binnen de begrenzing van het uitvoeringsplan geheel of ten dele gelegen zijn binnen de met die waterlopen verbonden overstromingsgebieden die op de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen aangegeven zijn;
- 3° de gronden, gelegen binnen de begrenzing van het uitvoeringsplan, gelegen zijn binnen waterwingebieden en beschermingszones type I, II en III, afgebakend volgens het besluit van de Vlaamse regering van 27 maart 1985 houdende nadere regelen voor de afbakening van waterwingebieden en de beschermingszones;
- 4° er oppervlaktewater voor oppervlaktewaterwinning bestemd voor drinkwaterproductie gelegen is binnen de begrenzing van het uitvoeringsplan;
- 5° het uitvoeringsplan betrekking heeft op nieuwe infrastructuur die gevolgen hebben op de behandeling, de collectorisering en de zuivering van afvalwaters;
- 6° de gronden, gelegen binnen de begrenzing van het uitvoeringsplan, volledig of gedeeltelijk binnen een zone liggen waarvoor de Vlaamse Milieumaatschappij als adviesinstantie is aangewezen op de advieskaart watertoets in bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure, vermeld in artikel 1.3.1.1. van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018;

Geen enkele van deze gevallen is hier van toepassing. De VMM, Beheer en Investerings Waterlopen wordt bijgevolg niet geacht om in het kader van de watertoets advies te geven over dit dossier.

Deputatie

Besluit

Zitting van 26 maart 2026
directie Ruimte & Mobiliteit - dienst
Ruimtelijke planning
RUP/2022/RUPG/VG/114

**70 2026_DEP_01753 Zele, Hamme en Waasmunster - gewestelijk RUP
Durmevallei fase 2 - advies ikv de plenaire vergadering -
Goedkeuring**

Beslissing: GOEDGEKEURD in besloten zitting van 26 maart 2026

Bevoegde gedeputeerde: Dagmar Beernaert

Samenstelling:

Aanwezig:

Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter; Kurt Moens, Gedeputeerde; Joke Schauvliege, Gedeputeerde; Dagmar Beernaert, Gedeputeerde; David Coppens, Gedeputeerde; Steven Ghysens, Provinciegriffier

Feitelijke en juridische gronden

- het provinciedecreet van 9 december 2005 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikelen 42 en 57
- de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 2.2.9, dat stelt dat de Vlaamse regering het voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan en de bijhorende effectbeoordelingsrapporten voor advies naar de deputatie stuurt en daar al dan niet een plenaire vergadering over kan houden
- het besluit van de Vlaamse regering betreffende het geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen (uitvoeringsbesluit) van 17 februari 2017 en latere wijzigingen
- het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS) Oost-Vlaanderen, goedgekeurd door de Vlaamse regering op 18 februari 2004; en latere wijzigingen
- De beslissing over de vervolgstappen beleidsplan 'Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050' genomen door de provincieraad op 6 september 2023
- het op 7 maart 2026 op het provinciehuis ontvangen voorontwerp gewestelijk RUP 'Durmevallei fase 2' te Zele, Hamme en Waasmunster in het kader van de plenaire vergadering van 1 april 2026

Gekoppelde besluiten

2022_DEP_02244 - Zele, Hamme en Waasmunster - gewestelijk RUP Durmevallei fase 2 - advies ikv de startnota - Goedkeuring

Beschrijving

Context

Op 7 maart 2026 ontvingen wij van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid het voorontwerp gewestelijk RUP 'Durmevallei fase 2' te Zele, Hamme en Waasmunster met de vraag hierover een advies uit te brengen in het kader van de plenaire vergadering van 1 april 2026. Overeenkomstig artikel 2.2.9 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening brengt de deputatie uiterlijk tijdens de plenaire vergadering schriftelijk advies uit.

Motivering

Planinhoud

Het plangebied omvat de vallei van de Beneden-Durme van de Hamputten in Waasmunster tot aan het Groot Broek in Waasmunster. Het ligt in de gemeenten Hamme, Waasmunster en Zele.

Van 2004-2009 werkte de Vlaamse overheid in overleg met gemeenten, provincies en belangengroepen een ruimtelijke visie uit op landbouw, natuur en bos. Deze visie geeft op hoofdlijnen aan welke gebieden gehouden blijven voor landbouw en waar ruimte kan zijn voor natuurontwikkeling of bosuitbreiding.

Het RUP kadert binnen de Vlaamse gebiedsgerichte en geïntegreerde planningsprocessen voor de Afbakening van de Gebieden van de Natuurlijke en Agrarische structuur (AGNAS).

De ruimtelijke deelconcepten van de ruimtelijke visie regio Waasland zijn:

- Samenhangende landbouwgebieden vrijwaren voor land- en tuinbouw
- Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in Durme- en Scheldevallei met herstel van het natuurlijk watersysteem en het dynamisch milieu met slikken en schorren
- Rivier- en beekvalleien versterken als verwevingsgebieden voor landbouw, natuur, bos en natuurlijke waterberging
- Vrijwaren en versterken van markante terreinovergangen

De doelstellingen van het plan zijn:

- het vrijwaren van de ruimtelijk-functioneel samenhangende en goed gestructureerde landbouwgebieden langs de Beneden-Durme voor grondgebonden landbouw
- Het behoud en de versterking van het gevarieerde, halfopen valleilandschap van de vallei van de Beneden-Durme met ruimte voor landbouw, natuur en bos en ruimte voor waterberging.
- Het vrijwaren van het bouwvrij karakter en de natuurlijke waterbergingscapaciteit van de van nature overstroombare vallei van de Beneden-Durme.
- Het versterken van de natuurlijke structuur en het voorzien van ruimte voor natuurontwikkeling om de Europese natuurdoelen te realiseren voor de Natura 2000-gebieden in de vallei van de Beneden-Durme
- Het vrijwaren van landschappelijk waardevolle gebieden en erfgoedwaarden in de vallei van de Beneden-Durme.
- Het behoud en versterken van de mogelijkheden voor natuur- en landschapsbeleving in de vallei van de Durme.

Het plan zal enerzijds een aantal agrarische gebieden herbestemmen naar natuurgebied in functie van de realisatie van de afbakening van de gebieden van de natuurlijke structuur en anderzijds bestaande agrarische gebieden bevestigen of differentiëren in functie van de bebouwingsmogelijkheden en/of natuur- en landschapswaarden op basis van de gebiedsgerichte en geïntegreerde ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos.

Binnen het plangebied worden een aantal deelgebieden onderscheiden:

1. Wareslage – Sombeekse Meersen

Omvat een openruimtegebied ten noorden van de Beneden-Durme tussen de kernen van Waasmunster en Sombeke en wordt doorsneden door de woonverkaveling Wareslage. Het bestaat uit verschillende deelzones met landbouw, natuur en recreatie. Grote delen zijn laaggelegen en overstromingsgevoelig en maken deel uit van Natura 2000 – en VEN-gebieden.

Bestemmingszones

- De Sombeekse Meersen en de Polder van Waasmunster worden bestemd als 'natuurgebied' met overdruk 'grote eenheid natuur in ontwikkeling'.
- De bronbossen van de cuetazoom worden bestemd als 'bosgebied' met overdruk 'grote eenheid natuur'.
- De percelen van het bestaande natuureservaat de Rietsnijder worden bestemd als 'natuurgebied' met overdruk 'grote eenheid natuur'.
- De omgeving van de voormalige ontginningsput wordt bestemd als 'natuurgebied'.
- Het landbouwgebied Wareslage wordt bestemd als 'bouwvrij agrarisch gebied'. De daarbij aansluitende niet-ontwikkelde delen van het woonuitbreidingsgebied 'Wareslage' wordt bestemd naar 'bouwvrij agrarisch gebied'. Dit deel van het woonuitbreidingsgebied ligt volledig binnen de openruimtestructuur van de vallei van de Durme en de cuestarad en is met uitzondering van een klein bebost perceel, in z'n geheel in landbouwgebruik.
- Het landbouwgebied Kloosterwijk wordt bestemd als 'bouwvrije agrarisch gebied'. De bestaande landbouwbedrijfszetel wordt bestemd als 'agrarisch gebied'.
- Het gebied tussen de visvijvers en de woonwijk Wareslage met biologisch waardevolle bossen en graslanden tegen de cuestarand wordt bestemd als 'bosgebied'.
- De zone met bestaande (zonevreemde) recreatiezone met visvijvers en schuttersclub wordt opgenomen als gebied voor 'dagrecreatie'.
- De bestaande hoogspanningsleiding wordt overgenomen van het gewestplan.

De voorgestelde herbestemmingen van agrarisch gebied naar natuur- of bosgebied omvat volgens het LIS binnen dit deelgebied ca 55ha geregistreerde landbouwgebruikspercelen.

De gronden die herbestemd worden betreffen in hoofdzaak laag gelegen effectief overstromingsgevoelige permanent natte gronden die volgens de landbouweconomische bodemgeschiktheid matig geschikt zijn voor grasland, en weinig geschikt voor maïs en akkerbouw en ongeschikt voor andere teelten.

Als milderende maatregel wordt een overgangsbepaling in de stedenbouwkundige voorschriften opgenomen via een overdruk waardoor de natuurbestemming pas van kracht wordt in 2044.

2. Kolputwijk – Oude Durme

Dit deel omvat het deel van de vallei van de Beneden-Durme tussen de N446 en de kern van Hamme. Het omvat laaggelegen van nature overstroombaar valleigebied van de Beneden-Durme en de overgang naar een zwakke rug waarop de Ardooiekouter ligt.

Bestemmingszones

- De Oude Durme wordt bestemd als 'natuurgebied' met overdruk 'grote eenheid natuur' in functie van de natuurdoelstellingen van het geactualiseerd Sigmaplan.
- Het ruimtelijk – functioneel samenhangend en landschappelijk en ecologisch waardevol landbouwgebied Kolputwijk wordt bestemd als 'agrarisch gebied met ecologisch belang'. Ardooiekouter wordt bestemd als 'bouwvrij agrarisch gebied' in functie van het vrijwaren van het landschappelijk waardevol en onbebouwd agrarisch gebied in functie van beroepslandbouw.
- De cluster met vijvers, bossen en graslanden 't Streekt die als 'grote eenheid natuur in ontwikkeling' is opgenomen in de afbakening van het VEN wordt bestemd als 'natuurgebied' met overdruk 'grote eenheid natuur'.
- De laag gelegen en natte zone van het Enegaartbroek wordt bestemd als 'bosgebied' met overdruk 'grote eenheid natuur'.

- De traditioneel met okkernotenbomen beplante oude dijk langs de Oude Durme wordt aangeduid als 'te behouden lijnvormig landschaps- en erfgoedelement' o.w.v. de specifieke erfgoedwaarde.

Van de circa 50ha agrarisch gebied die in dit deelgebied herbestemd wordt naar natuur of bosgebied, is volgens het LIS ca. 7ha geregistreerd als landbouwgebruiksperceel bij landbouwers. De gronden bestaan hier in hoofdzaak uit effectief overstromingsgevoelige permanente natte gronden die volgens de landbouweconomische bodemgeschiktheid voor geen enkele teelt geschikt is.

De overige percelen met een agrarische bestemming die herbestemd worden naar natuur- of bosgebieden zijn feitelijk bebost, in natuurbeheer of in gebruik als visvijvers.

Ten aanzien van de landbouwgebruikspercelen die gevat zijn door een herbestemming van agrarisch gebied naar natuur- of bosgebied wordt verwezen naar de diverse overgangs- en uitzonderingsbepalingen die bv. in het mestdecreet voorzien zijn.

3. Pontrave – Polderbroek

Het gebied Pontrave en Polderbroek omvat het openruimtegebied centraal in het plangebied ten noorden en ten zuiden van de Beneden-Durme. Binnen dit gebied is volgens het LIS in totaal 68ha geregistreerd als landbouwgebruik.

Bestemmingszones

- Het landbouwgebied Pontrave wordt bestemd als 'agrarisch gebied met ecologisch belang'. Het zijn onbebouwde agrarische gebieden met landschappelijk waardevol karakter op de overgang van de cuesta naar de lager gelegen meersen langs de Beneden-Durme.
- De zone met de gemeentelijke begraafplaats en de volkstuinten wordt bestemd van 'natuurgebied' naar 'gemengd openruimtegebied'. Indien deze functies zouden geherlokaliseerd of stopgezet worden, kunnen deze zones een meer natuurgerichte invulling krijgen aansluitend bij de bestaande natuurwaarden in de vallei van de Beneden-Durme. De begraafplaats en de volkstuinten kunnen behouden worden, maar het is niet aangewezen om op deze locatie bijkomende verharding of bebouwing toe te laten.
- De zone bestemd als 'natuurgebied' rond het reservaat De Moerasput wordt hernomen als 'natuurgebied' met overdruk 'grote eenheid natuur'.
- Het gebied Polderbroek is één aaneengesloten laaggelegen en gedeeltelijk overstromingsgevoelig valleigebied met zeer natte – voor landbouwteelten ongeschikte – kleibodems. Dit gebied wordt bestemd als 'natuurgebied' met overdruk 'grote eenheid natuur'.
- Het gebied De Moest – Bulbier is een ruimtelijk-functioneel samenhangend door de ruilverkaveling gestructureerd landbouwgebied en wordt gevrijwaard voor de grondgebonden beroepslandbouw. In functie hiervan wordt het bestemd als 'bouwvrij agrarisch gebied'.
- Een aantal natte percelen langs de Beneden-Durme die geomorfologisch aansluiten bij het aangrenzend natuurgebied 'Bulbierbroek' worden bestemd als 'natuurgebied' met overdruk 'grote eenheid natuur'.

De voorgestelde herbestemmingen van agrarisch gebied naar natuur- of bosgebied omvat volgens het LIS binnen dit deelgebied ca. 10ha geregistreerde landbouwgebruikspercelen. De gronden die herbestemd wordt betreffen in hoofdzaak laag gelegen effectief overstromingsgevoelige en permanent natte kleigronden met een hoge waterstand.

Ten aanzien van de landbouwgebruikspercelen die gevat zijn door een herbestemming van agrarisch gebied naar natuur- of bosgebied wordt verwezen naar de diverse overgangs- en uitzonderingsbepalingen die bv. in het mestdecreet voorzien zijn.

4. Ten Rijen – Durmemeezen

Dit deelgebied omvat de vallei van de Beneden-Durme tussen E17 en de Manta site. Binnen dit gebied is volgens de LIS in totaal ca. 90ha geregistreerd als landbouwgebruik.

Bestemmingszones

- Het noordelijk deel van Potpolder IV, het gebied Ten Rijen-Ten Rieland, wordt bestemd als 'natuurgebied' met overdruk 'grote eenheid natuur in ontwikkeling' in functie van het behoud en herstel van waardevolle natte graslanden (wetlands). De overdruk is een tijdsgebonden overgangsbepaling in functie van de aanwezige landbouw in het gebied die aangeeft dat de natuurbestemming pas van kracht wordt in 2035 en tot eind 2034 de bestemming 'agrarisch gebied met ecologisch belang' van kracht is.
- Het gebied Hof Ten Rijen is reeds als 'natuurgebied met wetenschappelijke waarde' of 'natuurreserveaat' bestemd op het gewestplan. Daarom wordt het bestemd als 'natuurgebied' met overdruk 'grote eenheid natuur'.
- Tussen het centrale deel en Hof ten Rijen wordt een zone langs de Lokerenbeek bestemd als 'natuurgebied' zonder overdrukken. Binnen dit gebied wordt ruimte gelaten voor de eventuele aanleg van een pompboezem, zijnde een waterbufferzone opwaarts van een pompgemaal.
- Het centraal deel van Potpolder IV met open water en waardevolle natte graslanden met actueel reeds hoge natuurwaarde wordt bestemd als 'natuurgebied' met overdruk 'grote eenheid natuur' in functie van behoud en verder ontwikkeling van natuurwaarden en wetlands.
- De Durmemeersen vormen landschappelijk één aaneengesloten geheel en worden in hun geheel bestemd als 'natuurgebied' met overdruk 'grote eenheid natuur' in functie van het behoud van ecologisch waardevolle graslanden en de verdere ontwikkeling als wetland al dan niet onder de vorm van agrarisch natuurbeheer.

De voorgestelde herbestemmingen van agrarisch gebied naar natuur- of bosgebied omvat volgens het LIS binnen dit deelgebied ca 64 ha geregistreerde landbouwgebruikspcelen, ca 6ha bestaand bos in agrarisch gebied en ca 9ha geregistreerd landbouwgebruik bij een natuurbeheerder. Ongeveer 34ha van de 64ha wordt in het Lis aangeduid als landbouwoppervlakte met hoge tot zeer hoge perceelsimpact.

Ten aanzien van de landbouwgebruikspcelen die gevat zijn door een herbestemming van agrarisch gebied naar natuur- of bosgebied wordt verwezen naar de diverse overgangs- en uitzonderingsbepalingen die bv. in het mestdecreet voorzien zijn.

5. Putten van Ham – Hoek

Dit deelgebied omvat de omgeving van de Putten van Ham ten noorden van de Beneden-Durme en de E17 en het gebied Hoek ten zuiden van de Beneden-Durme en de E17.

Binnen dit gebied is volgens de LIS ca. 49ha geregistreerd als landbouwgebruik.

Bestemmingszones:

- Binnen het Geactualiseerd Sigmaplan zijn de Putten van Ham aansluitend bij het Groot Molsbroek cruciaal om de instandhoudingsdoelstellingen voor o.a. Rierdomp te realiseren. Hierbij worden de zuidelijke hamputten met een bestaande natuurwaarden bestemd als 'natuurgebied' met overdruk 'grote eenheid natuur'. Om dat te kunnen realiseren is het nodig dat de zandwinningsput na de ontginning ingericht wordt als rietmoeras. Om die reden worden de noordelijke Hamputten bestemd als 'natuurgebied' met overdruk 'grote eenheid natuur in ontwikkeling'. De zone krijgt een specifieke overdruk ivf tijdelijke ontginnings- en opvulmogelijkheden.
- Voor een deel van het gebied werd onderzocht of in functie van het behoud van de watersport op de Hamputten een zone voorzien kan blijven in functie van watersport. Een deel van de plas wordt hierdoor bestemd als 'natuurgebied' met specifieke overdruk 'zone voor recreatief medegebruik' in functie van laagdynamische niet-gemotoriseerde

waterrecreatie. De bestaande gebouwen worden opgenomen binnen de specifieke overdruk 'zone voor bebouwing en infrastructuur in relatie tot het recreatief medegebruik'. Enkel het in stand houden van de bestaande gebouwen nodig of nuttig voor het functioneren van de bestaande niet-gemotoriseerde watersport.

- Het vrijwaren van een zone voor waterrecreatie impliceert dat deze zone niet ontwikkeld kan worden als onderdeel van het beoogde rietmoeras. Daarom voorziet het plan aansluitend op de noordelijke Hamputten een deel van het landbouwgebied langs de Neerstraat eveneens herbestemd wordt naar 'natuurgebied' met overdruk 'grote eenheid natuur in ontwikkeling'.
- Het landbouwgebied Hoek is een ruimtelijk-functioneel samenhangend landbouwgebied dat gevrijwaard wordt voor de grondgebonden beroepslandbouw. In functie van het behoud wordt het bestemd als 'bouwvrij agrarisch gebied'.
- Het gebied Nonnengoed en de aansluitende groenrand is op het gewestplan reeds bestemd als 'natuurgebied' en opgenomen als 'grote eenheid natuur' binnen het VEN. Deze bestemming en overdruk worden hernomen.

De voorgestelde herbestemmingen van agrarische gebied naar natuur- of bosgebied omvat volgens de LIS binnen dit deelgebied 9ha geregistreerde landbouwgebruikspcelen, ca 1ha bestaand bos in agrarisch gebied en ca 1ha geregistreerd landbouwgebruik bij een natuurbeheerder. Ongeveer 5ha van de 9ha wordt in de LIS aangeduid als landbouwoppervlakte met hoge tot zeer hoge perceelsimpact.

Op de actuele bestemmingsplannen binnen de betrokken gemeenten (Zeie, Hamme en Waasmunster) is ca 6179ha bestemd voor landbouw, 973ha bestemd voor natuur en 397ha bestemd voor bos. Verhoudingsgewijs is binnen deze gemeenten 58% van de oppervlakte bestemd voor landbouw, 9% bestemd voor natuur en 4% bestemd voor bos.

Het feitelijk landbouwgebruik is in totaal in 2025 echter 4870ha. Volgens de Landbouwimpactstudie van het Agentschap voor Landbouw en Zeevisserij (2022) wordt aangegeven dat ca 145ha geregistreerd landbouwgebruik (van 89 bedrijven) herbestemd wordt van een agrarische bestemming naar een natuur- of bosbestemming. Dat is ca. 3% van het totale landbouwgebruik in die gemeenten.

Planningscontext

In het PRS is de Durme onderdeel van de deelruimte 'E17 netwerk als stedelijk netwerk' op provinciaal niveau. De Durme wordt hier aanzien als belangrijke ecologische groenas die de gebieden met grote ecologische waarde verbindt.

Binnen de gewenste openruimte structuren beschouwt het PRS de riviervalleien als de dragers van natuur en recreatief medegebruik binnen de ecologische randvoorwaarden.

Binnen de gewenste open ruimte structuren beschouwt het PRS de riviervalleien als de dragers van natuur en recreatief medegebruik binnen de ecologische randvoorwaarden. Plaatselijk kan het recreatief medegebruik sterker uitgewerkt worden. De steden en een aantal dorpen aan de riviervalleien worden gezien als poorten voor toerisme en recreatie.

Het ruimtelijk beleid binnen de valleien is onder meer gericht op het weren van bijkomende bebouwing, het maximaal behoud en/of versterking van de landschapswaarden in de vallei, en het toegankelijker maken van de valleien voor fietsers en wandelaars.

Binnen de gewenste landschapsstructuur is de vallei van de Durme geselecteerd als structurerend reliëf element op provinciaal niveau en de Durme geselecteerd als structuurbepalend hydrografisch element.

De verschillende geelgebieden van het plan zijn binnen de natuurlijke structuur aangeduid als natuuraandachtszones. De Durme is geselecteerd als natuurverbingsgebied.

De Provincie maakt werk van een nieuw Beleidsplan Ruimte – een kompas voor de toekomst: het toont de richting waar de Provincie naartoe wil en biedt tegelijk steden en gemeenten houvast om op hun grondgebied zelf de juiste keuzes te maken.

Voor dit nieuwe 'kompas voor ruimte' staat dialoog centraal en wil de Provincie intensief samenwerken met lokale besturen en partners.

Tot midden 2027 wordt gewerkt aan een nieuw voorontwerp Beleidsplan, dat vervolgens wordt uitgewerkt tot een ontwerp. De Provincie streeft naar vaststelling van het plan begin 2029.

Overeenstemming met het PRS, (ontwerp) PRUP's en direct werkende normen op provinciaal niveau

Dit advies toetst het voorontwerp gewestelijk RUP aan het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS) Oost-Vlaanderen, aan eventuele (ontwerp) provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP's) en aan eventuele direct werkende normen op provinciaal niveau.

De planopties zijn in overeenstemming met de principes van het PRS.

Als advies op de startnota werd de vraag gesteld waarom het nog niet ontwikkelde woonuitbreidingsgebied Wareslage buiten het plangebied werd gelaten. Eén van de strategische doelstellingen van de strategische visie van het BRV is het 'verminderen van bijkomend ruimtebeslag'. Een herbestemming van het woonuitbreidingsgebied biedt een kans om tegemoet te komen aan deze doelstelling. Het is positief om te lezen dat dit advies ter harte werd genomen en de niet-ontwikkelde delen van het woonuitbreidingsgebied 'Wareslage' worden herbestemd naar 'bouwvrij agrarisch gebied'. Binnen dit GRUP is de plandoelstelling om de ruimtelijk-functioneel samenhangende gebieden van de agrarische structuur af te bakenen en het gegeven dat de niet ontwikkelde delen van het woonuitbreidingsgebied in de bestaande feitelijke toestand ruimtelijk – morfologisch deel uit maken van een ruimtelijk aaneengesloten landbouwgebied binnen het landschappelijk geheel van de kuststrand en de beleidsdoelstellingen is de herbestemming van de niet ontwikkelde delen te verantwoorden. De bedrijfskavel van de bestaande landbouwbedrijfszetel (Wareslagestraat 140) wordt bestemd als 'agrarisch gebied' en behoudt de mogelijkheden voor het oprichten van landbouwbedrijfsgebouwen.

Advies vanuit Provinciale Dienst Landbouw en Platteland:

Het gebied is ter uitvoering van de Afbakening van de Gebieden van de Natuurlijke en Agrarische structuur (AGNAS). Het heeft belangrijke natuur- en landschapswaarden. Desalniettemin is voorliggend GRUP ingrijpend voor de landbouwbedrijfsvoering in het gebied. 391,13ha is in professioneel landbouwgebruik bij 121 landbouwers (2025), waarvan 275,5ha tijdelijk grasland, 75,5ha voedergewassen, 19ha akkerbouw, 15ha grove groenten en aardappelen, 4ha gespecialiseerde kapitaalintensieve teelten en 3,5ha wei- of hooiland.

Door het RUP zal 255,1ha bestaand agrarisch gebied een niet agrarische bestemming krijgen. Van deze 255,1ha zal 9,19ha herbestemd worden naar bosgebied en 5,12ha herbestemd worden naar recreatie. Hierdoor verdwijnen deze ha in uit het landbouwareaal. De andere 240,79 ha wordt herbestemd naar natuurgebied wat voor een sterke beperking zal zorgen voor de landbouwbedrijfsvoering geleid op nullbemesting.

Een deel van de gronden binnen het plangebied zijn lager gelegen en overstromingsgevoelig. Gezien het belang van grasland voor de landbouwbedrijfsvoering, zeker bij bedrijven met herkauwers, kan

niet zomaar gesteld worden dat die gronden minder of niet geschikt zijn. Dit wordt her en der in de toelichtingsnota geponeerd. Dergelijke graslanden kunnen in droge zomers net productiever zijn dan de drogere gronden. Gelieve dit tekstueel ook te nuanceren en aan te passen.

Vanuit de provincie wordt een urgente, essentiële en prioritaire oproep gedaan om landbouweffectenrapporten (LER) te activeren daar waar dit nog niet gebeurde en hier ook de nodige lessen uit te trekken alvorens herbestemmingen door te voeren.

De omvorming van agrarische bestemming naar natuurgebied wordt voor de professionele landbouwbedrijfsvoering een groot probleem gezien de nulbemesting en dus evenzeer voor het beheerbaar houden van dergelijke gebieden die al van oudsher een landbouwgebruik kenden waar water en landbouw samengaan. Een natuurbestemming of VEN genereert ook impact op de omliggende landbouwbedrijven qua afstandsregels of passende beoordeling in kader van omgevingsvergunningen wat dient vermeden te worden. Gelet op het voorgaande een oproep om alsnog minder agrarisch gebied te herbestemmen tot natuurgebied om de impact op professionele landbouw te beperken en de beheerbaarheid van het gebied te kunnen waarborgen en de impact qua afstandsregels en passende beoordelingen ten aanzien van omliggende landbouwbedrijven te vermijden

Advies vanuit Provinciale Dienst Klimaat, Milieu en Natuur

Deelgebied Omgeving Pontrave en Polderbroek

Op rechteroever zijn er binnendijks twee stroken met een huidig groene bestemming (deels aangeduid als GEN) die herbestemd worden tot bouwvrij agrarisch gebied. Hiermee wordt de bestemmingsmatige (natuur)verbinding verbroken. Dat is een gemiste kans voor een toekomstige feitelijke (natuur)verbinding.

Op linkeroever wordt een stuk natuur en reservaat (RBH) deels GEN herbestemd tot 'gemengd openruimtegebied' (begraafplaats Pontrave) en 'agrarisch gebied met ecologisch belang'. Vanuit de Provincie wordt de vraag gesteld of voor het bestemmen van een begraafplaats de bestemming 'gemengd openruimtegebied' de beste keuze is.

Omgeving Potpolder IV

Dit deelgebied omvat een stuk dat bestemd wordt als natuurgebied maar niet meegenomen wordt in de afbakening van de aanpalende zone met overdruk GENO. Kan dit in een verder fase verder verduidelijkt worden?

Ter hoogte van Nederheirweg 12 bevindt zich een hoeve. Dit perceel is gelegen buiten de perimeter van voorliggend RUP. Hierdoor blijft het bestemd als agrarisch gebied ten midden van een nieuw bestemd natuurgebied. Dit kan in de toekomst een effectieve natuurrealisatie hypothekeren en kan ook het beheer van het gebied op langer termijn hinderen. Kan dit in een verdere fase verder bekeken en verduidelijkt worden?

Advies vanuit Provinciale Dienst Integraal Waterbeleid

Vanuit de dienst Integraal Waterbeleid (M02\49668) wordt volgend formeel advies gegeven. De dienst werd geen advies gevraagd in het voorafgaande proces.

Waterlopen en/of publieke grachten

In het plangebied zijn verschillende waterlopen betrokken waarvan een overzicht wordt gegeven op pagina 49 van de toelichtingsnota.

Het is aangewezen om alle waterlopen met provinciaal nummers te vermelden, ook de polderwaterlopen/publieke grachten zoals vermeld in de Vlaams Hydrografische Atlas. Deze waterlopen zijn gelegen binnen het ambtsgebied van de Polder Schelde Durme Oost en de Polder tussen Schelde en Durme – de waterloopbeheerders. In het document ontbreekt deze info.

Daarnaast is het ook van belang om de polderwaterlopen/publieke grachten te vermelden. Dit zijn de grachten die worden onderhouden door de betrokken polderbesturen.

Het is ook relevant de toepasselijke wetgeving te vermelden in de toelichtingsnota van het voorontwerp omdat bij de inrichting van het plangebied rekening moet worden gehouden met deze wetgeving om schadelijke effecten op het watersysteem te vermijden.

Aangezien het plangebied gerangschikte waterlopen omvat, beheerd door de Polder tussen Schelde en Durme en de polder Schelde Durme Oost is o.a. volgende wetgeving m.b.t. de waterlopen van toepassing :

- de Wet op de onbevaarbare waterlopen van 28-12-1967 art. 17 dat stelt dat aangelanden van de waterlopen verplicht zijn, zonder recht op schadevergoeding binnen een strook van 5 m :
 - doorgang te verlenen aan de waterloopbeheerder
 - op hun eigendommen de maai- en ruimingsspecie te aanvaarden afkomstig uit de waterloop, voor zover deze producten niet schadelijk zijn voor het milieu
 - werktuigen en materialen nodig voor het uitvoeren van werken aan de waterloop te laten plaatsen
- de Wet op de onbevaarbare waterlopen van 28-12-1967 art. 12 dat stelt dat inrichtingswerken, of andere werken aan, over of onder de gerangschikte waterloop maar mogen uitgevoerd worden na machtiging van de waterbeheerder
- het Decreet betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018 (titel I van het Waterwetboek) dat in art. 1.3.2.2, 4° stelt dat er geen nieuwe bovengrondse constructies mogen worden opgericht of aanmerkelijke reliëfwijzigingen binnen 5 m landinwaarts van de bovenste rand van het talud van een oppervlaktewaterlichaam

Met betrekking tot het waterbeheer wordt er in de stedenbouwkundige voorschriften bij toelichting bij de bepalingen mbt het waterbeheer vermeld dat in de rivier- en beekvallei de waterbeheersing een nevensgeschikte functie is, buiten de riviervallei eerder een ondergeschikte functie. Het is o.i. niet duidelijk wat dit betekent voor de waterbeheersing, het waterbeheer en de waterloopbeheerder.

Overstromingsgevoeligheid

Het project – gelegen in de vallei van de Durme - bevindt zich volgens de overstromingskaarten in pluviaal en fluviaal overstroombaar gebied.

Het is o.i. niet duidelijk wat wordt bedoeld met "In de rivier- en beekvalleien is waterbeheersing een nevensgeschikte functie. Daaronder worden minstens de overstromingsgevoelige gebieden aangeduid op de kaarten van de watertoets begrepen. Buiten de rivier- en beekvalleien is waterbeheersing eerder een ondergeschikte functie."

Het RUP heeft de bedoeling om een bestemmingsverandering door te voeren en impliceert niet direct dat er werken zullen uitgevoerd worden. Het behoud, het herstel en de ontwikkeling van overstromingsgebieden, het beheersen van overstromingen of het voorkomen van wateroverlast in voor bebouwing bestemde gebieden' werd opgenomen in alle artikelen van de stedenbouwkundige voorschriften.

De mogelijke schadelijke effecten van constructies binnen een fluviaal of pluviaal overstroombaar gebied met middelgrote kans bij toekomstig klimaat in 2050 worden ook beoordeeld op 2 vlakken:

1. Het afwentelen van het probleem naar afwaarts gelegen gebieden door inname van ruimte voor waterberging.
Ophogen in fluviaal of pluviaal overstroombaar gebied met middelgrote kans bij huidig of toekomstig klimaat in 2050 kan alleen positief geadviseerd worden indien de ruimte, die vóór de ontwikkeling van het initiatief door het watersysteem werd ingenomen, gecompenseerd

wordt.

2. Mogelijke schade aan de constructies, voorzien in het project.

Om te vermijden dat initiatieven worden ontwikkeld die naderhand getroffen worden door waterschade, is het belangrijk een inschatting te maken van een overstromingsveilige hoogte voor de vloerplas.

Dit kan nog ter info in de toelichtende bepalingen van de stedenbouwkundige voorschriften worden opgenomen.

Effect van verhardingen

Door de dienst Integraal Waterbeleid wordt aangedrongen om bij realisatie van verharde oppervlaktes van meer dan 1000 m², bovenop de geldende verordening meer gebiedsgerichte maatregelen te nemen om het effect van deze verhardingen te milderen om zo de (versnelde) afvoer naar de waterlopen te vermijden of te beperken. Deze maatregelen houden rekening met de terreinkenmerken (bodemtextuur en grondwaterstand), de overstromingsgevoeligheid van het stroomgebied en de omvang van de verharding. Ze worden opgesomd in het provinciaal beleidskader (zie <https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/waterlopen/watertoets.html>)

Dit advies doet geen uitspraken over de overeenstemming van het gewestelijk RUP met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), (ontwerp) gewestelijke RUP's, direct werkende normen op gewestelijk niveau, gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen en direct werkende normen op gemeentelijk niveau. Het is de verantwoordelijkheid van het gewest om de verenigbaarheid van het gewestelijk RUP met het RSV en de direct werkende normen op gewestelijk niveau te bewaken. Ook de naleving van de juridische vormvereisten behoort tot de gewestelijke verantwoordelijkheid.

Besluit

Artikel 1

De deputatie keurt onderhavig advies met opmerkingen in kader van de adviesvraag over het voorontwerp voor het gewestelijk RUP 'Durmevallei fase 2' te Zele, Hamme en Waasmunster goed.

Artikel 2

Een afschrift van dit besluit zal voor verder gevolg worden opgeladen in het digitale platform, zoals beschreven in artikel 7 van het uitvoeringsbesluit.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier,
Steven Ghysens

de Gouverneur-Voorzitter,
Carina Van Cauter

DEPARTEMENT MOBILITEIT & OPENBARE WERKEN

Beleid

Koning Albert II-laan 20, bus 2

1000 BRUSSEL

T 02 553 78 11

mow.vlaanderen.be

Geachte,

Naar aanleiding van uw adviesvraag laat ik u weten dat het departement Mobiliteit en Openbare Werken - Beleid geen opmerkingen heeft op voorliggend dossier.

Met vriendelijke groeten,

ir. Filip Boelaert
Secretaris-generaal

TOERISMEVLAANDEREN

Vlaamse overheid

Grasmarkt 61

1000 BRUSSEL

T 02 504 03 00

IBAN BE03 3751 1172 5184

BIC BBRUBEBB

btw BE 0225 944 375

www.toerismevlaanderen.be

Ruimtelijk beleid en planning

Departement Omgeving

Uw kenmerk

RUP_02000_212_00525_00001

Contactpersoon

Mia Lammens

Ons kenmerk

E-mail

Mia.lammens@toerismevlaanderen.be

Plaats

Brussel

Telefoonnummer

02 504 03 83

Datum

Voorontwerp gewestelijk RUP Durmevallei fase 2

Geachte

Toerisme Vlaanderen heeft het voorontwerp gewestelijk RUP 'Durmevallei fase 2' doorgenomen en gaat **grotendeels akkoord** met de ontwikkelingsperspectieven van het voorliggende plan.

Het doel van het plan is gericht op het vastleggen van de ruimtelijke randvoorwaarden voor de vallei van de Beneden-Durme. De belangrijkste doelstellingen zijn:

- Vrijwaren van landbouwgebieden: Het beschermen van samenhangende gebieden langs de Beneden-Durme specifiek voor grondgebonden landbouw.
- Versterken van het valleilandschap: Het behouden en versterken van het gevarieerde, halfopen landschap met ruimte voor de functies landbouw, natuur en bos, gecombineerd met waterberging.
- Vrijwaren van waterbergingscapaciteit: Het behouden van het bouwvrije karakter en de natuurlijke capaciteit om water op te vangen in de van nature overstroombare vallei.
- Realisatie van natuurdoelen: Het versterken van de natuurlijke structuur om de Europese natuurdoelen (Natura 2000) te halen.
- Bescherming van erfgoed: Het vrijwaren van landschappelijk waardevolle gebieden en erfgoedwaarden in de vallei.
- Beleving: Het behouden en versterken van de mogelijkheden voor natuur- en landschapsbeleving voor recreanten.

Het feit dat er aandacht is voor de landschapsbeleving door recreanten vinden we zeer positief. Binnen het plan worden ook de visvijvers en een schuttersclub bij de kern van Waasmunster behouden (via een zone voor dagrecreatie). Daarnaast kunnen ook de bestaande surf- en zeilclub op de Hamputten blijven (via een overdruk zone voor recreatief medegebruik).

Wij hebben wel nog enkele vragen ivm het voorliggende plan.

KLEINBROEK EN ENEGAARTBROEK

In deze twee gebieden liggen twee zonevreemde horecazaken (één in het Palinghuis en één in de oude getijdenwatermolen). Daarnaast liggen in het Kleinbroek ook volkstuintjes.



Vlaanderen
is toerisme

TOERISMEVLAANDEREN

Als we het goed begrepen hebben wordt het behoud van de volkstuintjes niet opgenomen in dit plan. Dit betekent dat deze hier op termijn zullen verdwijnen.

Wat betreft de horecazaken, ook deze blijven zonevreemd gelegen, maar behouden hun basisrechten voor zonevreemde constructies. Dit is enkel nuttig wanneer de activiteiten op vandaag vergund zijn. De getijdenwatermolen staat bovendien op de inventaris van het bouwkundig erfgoed waardoor er meer mogelijkheden zijn in de toekomst.

Als men de natuur- en landschapsbeleving van het gebied voor recreanten wil versterken, is het nuttig ook voldoende ondersteunende infrastructuur (zoals horeca) in het gebied te hebben. Met dit in het achterhoofd, kan best nagegaan worden of er vandaag voldoende horeca in of in de omgeving van het gebied is. En als dit niet het geval is, vragen we om de bestaande horecazaken enige ontwikkelingsperspectieven te bieden.

Advies: Toerisme Vlaanderen vraagt om na te gaan of de bestaande horecazaken in het plangebied voldoende ontwikkelingsperspectieven hebben, rekening houdend met het feit dat men de natuur- en landschapsbeleving van dit gebied wil versterken.

Vriendelijke groeten

Mia Lammens
Adviseur Ruimte

Motivering

Aanleiding en context

Op 26 maart 2022 ontving de gemeente de vraag tot advies over de startnota van het gewestelijk Ruimtelijk uitvoeringsplan Durmevallei fase 2. Het college verleende een ongunstig advies over de startnota in haar zitting van 23 mei 2022.

Op basis van de adviezen en inspraakreacties heeft het planteam de startnota herwerkt tot een ontwerp van scopingsnota en stelde het een ontwerp van procesnota 2 op. Het planteam keurde het ontwerp van scopingsnota en procesnota goed op 26 februari 2026. Het voorstel van voorontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan en het ontwerp plan-MER werden besproken op het planteam van 4 maart 2026.

Het planteam maakte het voorstel van voorontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan over aan de bevoegde minister met de vraag om toelating voor het organiseren van een plenaire vergadering.

Op 9 maart 2026 ontving de gemeente de uitnodiging voor de plenaire vergadering over het voorontwerp van het Ruimtelijk uitvoeringsplan Durmevallei fase 2, op 1 april 2026, om 09:30 in VAC Gent, verstuurd op 7 maart.

Uiterlijk tijdens de plenaire vergadering kan advies uitgebracht worden over het voorontwerp van gewestelijk RUP. Het college bespreekt het voorontwerp en formuleert een advies.

Juridische grond

- Decreet Lokaal Bestuur
- Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in het bijzonder artikel 2.2.9
- Voorontwerp van gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Durmevallei – fase 2, omvattende:
 - bijlage I, het verordenend grafisch plan;
 - bijlage II, de stedenbouwkundige voorschriften bij het grafisch plan.
 - bijlage IIIa, de toelichtingsnota (tekst);
 - bijlage IIIb, de toelichtingsnota (kaarten);
 - bijlage IV, het register met de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, een planbatenheffing of compensatie;
 - bijlage V, het ontwerp plan-MER;
- Procesnota gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Durmevallei – fase 2

Argumentatie en advies

- Het college merkt in eerste instantie op dat de periode om advies uit te brengen over het voorontwerp van RUP uiterst kort is. De uitnodiging voor de plenaire vergadering werd ontvangen op 9 maart (verstuurd op 7 maart, in een weekend) en de plenaire vergadering vindt plaats op 1 april. Het is onmogelijk om deze info verwerkt te krijgen op een dergelijke korte tijdsperiode, temeer omdat er op dit ogenblik verschillende gewestelijke en provinciale planningsinitiatieven lopen. Dit dient beter afgestemd te worden met andere planningsniveaus en met de betrokken gemeentebesturen.
- De adviesronde over de startnota vond plaats in 2022. De laatste toelichting over het RUP dateert van 26 april 2022. In de tussentijd werden de gemeentebesturen niet ingelicht of bevraagd over het procesverloop. Het is dan ook niet redelijk om te verwachten dat er een degelijk advies wordt geformuleerd in een periode van minder dan 3 weken. Het college komt immers 1 keer in de week samen en de agendapunten dienen op voorhand te worden opgemaakt.
- De plandoelstellingen van dit RUP gaan terug op de visie uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen op de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische structuur. Deze visie is ondertussen meer dan 20 jaar oud. Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen is momenteel in opmaak en bevat opnieuw een taakstelling voor landbouw, natuur en bos.
- Het college stelt vast dat de opmerkingen uit haar advies van 23 mei 2022 niet weerhouden werden.
- Tegenover de versie uit 2022 werd het plangebied aangepast: het deelgebied in de oksel van de E17 in Zele is niet langer opgenomen (natuurgebied op het gewestplan), net als het tracé van de Durme. Voor het overige zijn er geen wijzigingen aan het plangebied. Het is onduidelijk waarom deze wijziging aan het plangebied werd doorgevoerd.
- In Zele zijn twee bestemmingen van toepassing, nl. artikel 2 (bouwvrij agrarisch gebied) en artikel 4.4 (natuurgebied met overdruk 'grote eenheid natuur').

- Het register planbaten/planschade bevat een aantal landbouwgebruikspercelen in Zele waar mogelijk aanleiding is tot planbaten.
- Algemeen merkt het college op dat de visie van het gemeentebestuur omtrent de ontsluiting en beleving van de zones in het RUP niet onmogelijk gemaakt mag worden ten gevolge van het gewestelijk RUP.
- **Artikel 2 - Bouwvrij agrarisch gebied (Zone Hoek)** bevat volgend voorschrift (2.1): 'Het gebied is bestemd voor beroepslandbouw. Alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de landbouwbedrijfsvoering van landbouwbedrijven zijn toegelaten, behoudens het oprichten van gebouwen en gelijkaardige constructies.'
 In Zele bevinden zich in deze zone nog een aantal zonevreemde woningen. De basisrechten voor bestaande gebouwen en constructies worden niet beschreven in de voorschriften. Het gaat om de woningen Kil 70, 72, 74, 76, 87 en 84; Hoekstraat 11, 13, 59 en 79.
 Het tracé van de Zelebeek wordt niet aangeduid. De voorschriften vermelden wel het volgende (2.2): 'Handelingen die nodig of nuttig zijn voor:
 - het behoud en herstel van het waterbergend vermogen van rivier- en beekvalleien;
 - het behoud en herstel van de structuurkenmerken van de rivier- en beeksystemen, de waterkwaliteit en de verbindingfunctie;
 - het behoud, het herstel en de ontwikkeling van overstromingsgebieden, het beheersen van overstromingen of het voorkomen van wateroverlast in voor bebouwing bestemde gebieden;
 - het beveiligen van vergunde of vergund geachte bebouwing en infrastructuur tegen overstromingen;
 - het behoud en herstel van kleine landschapselementen en de natuurlijke vegetatie;
 - het behoud en herstel van leefgebieden van aan het landbouwgebruik gerelateerde beschermde diersoorten;
 zijn toegelaten voor zover gebruik gemaakt wordt van de technieken van natuur-technische milieubouw.'
 'De in artikel 2.1 genoemde handelingen kunnen slechts toegelaten worden voor zover ze verenigbaar zijn met de waterbeheerfunctie van het gebied en het waterbergend vermogen van rivier- en beekvalleien niet doen afnemen.'
 Er mogen geen gebouwen of gelijkaardige constructies worden opgericht volgens de voorschriften, dus ook niet in het kader van de landbouw. Er was eerder door het college in het advies over de startnota gevraagd om hier geen beperkingen voor de landbouw op te leggen.
 Er worden evenmin handelingen toegelaten in functie van de sociale, educatieve en recreatieve functie van het gebied. Dit kan wel problemen opleveren om bijkomende ontsluiting voor fietsers en voetgangers te creëren.
- **Artikel 4. Natuurgebied – 4.4 overdruk grote eenheid natuur (Durmemeersen en Nonnengoed)** bevat volgende voorschriften:
 'Het gebied is bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de natuur, het natuurlijk milieu en bos. Alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van de natuur, het natuurlijk milieu en van de landschapswaarden zijn toegelaten.' 'Het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur in functie van de sociale, educatieve en recreatieve functies van het natuurgebied is toegelaten voor zover de ruimtelijk-ecologische draagkracht van het natuurgebied niet overschreden wordt.'
 De ontsluiting van Nonnengoed zou op basis van de voorschriften mogelijk moeten zijn. De Durmemeersen worden bestemd als natuurgebied. Door het college werd in het advies over de startnota gevraagd om hier natuur en landbouw hand in hand te laten gaan en het gebied dus te behouden als landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Dit advies werd evenmin gevolgd.

Budget / Visum

nvt

Beslissing

Artikel 1.

Het college formuleert op basis van de bespreking volgend advies over het voorontwerp van Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Durmevallei – fase 2':

Het college betreurt het gebrek aan communicatie met de betrokken gemeentebesturen en afstemming tussen de verschillende planningsniveaus. De adviesronde over de startnota vond plaats in 2022. De laatste toelichting over het RUP dateert van 26 april 2022. In de tussentijd werden de gemeentebesturen niet ingelicht of bevestigd over het procesverloop.

Tegenover de versie uit 2022 werd het plangebied aangepast: het deelgebied in de oksel van de E17 in Zele is niet langer opgenomen, net als het tracé van de Durme. Het is onduidelijk waarom deze wijziging aan het plangebied werd doorgevoerd en waarom deze delen uit het plangebied werden geschrapt.

Artikel 2 - Bouwvrij agrarisch gebied (Zone Hoek)

Het college bevestigt haar eerdere standpunt, namelijk dat de agrarische bestemming hier behouden blijft, zonder bijkomende beperkingen.

In Zele bevinden zich in deze zone nog een aantal zonevreemde woningen. De basisrechten voor bestaande gebouwen en constructies worden niet beschreven in de voorschriften. Het gaat om de woningen Kil 70, 72, 74, 76, 87 en 84; Hoekstraat 11, 13, 59 en 79.

Het tracé van de Zelebeek wordt niet aangeduid.

De **Zebebeek** en **Polderbeek** doen dienst als noordelijke afwatering van Zele. In samenwerking met Regionaal Landschap Schelde-Durme diende Polder tussen Schelde en Durme het dossier voor het studietraject '*Nieuwe kijk op Lokerenbeek*' in binnen het **subsidieprogramma Levend Water**. Het projectvoorstel werd goedgekeurd. De algemene doelstelling is om de Lokerenbeek (Zebebeek) en haar stroomgebied op te waarderen tot een hoogkwalitatieve en veerkrachtige waterstructuur. Hier liggen in het hele stroomgebied kansen om water te bergen, langer vast te houden en te zuiveren voordat het in het Durme- en Scheldesysteem terecht komt. Het project beoogt ook het verbeteren van de natuurverbinding tussen Durme en Schelde, het verhogen van de landbouwwaarde in het gebied en het verhogen van de beleving voor wandelaars en fietsers. Het college wil dan ook benadrukken dat het gewestelijk RUP de uitvoering van deze visie niet in het gedrang mag brengen.

Er mogen geen gebouwen of gelijkaardige constructies worden opgericht volgens de voorschriften, dus ook niet in het kader van de landbouw.

Er worden evenmin handelingen toegelaten in functie van de sociale, educatieve en recreatieve functie van het gebied. Dit kan wel problemen opleveren om bijkomende ontsluiting voor fietsers en voetgangers te creëren.

Artikel 4. Natuurgebied – 4.4 overdruk grote eenheid natuur (Durmemeersen en Nonnengoed)

Rond het gebiedje **Nonnengoed** ligt een **dijk**, die reeds voor 95% eigendom is van de gemeente. Momenteel is deze verwilderd en begroeid met o.a. bramen. Het college wil hier een **wandelpad voor voetgangers** creëren. Het gewestelijk RUP mag deze visie niet in het gedrang brengen.

Het college onderschrijft de natuurdoelstellingen voor het gebied **de Durmemeersen (Potpolder V)**, maar is van mening dat dit moet kunnen met minder impact op de bestaande landbouwactiviteiten.

Landbouw en natuur kunnen hier **hand in hand** gaan. Het college wenst het gebied te behouden als **(landschappelijk waardevol) agrarisch gebied**, met nadruk op een meer duurzame landbouw, waar landbouw de natuur als partner beschouwt en zo eveneens een belangrijke bijdrage kan leveren aan de biodiversiteit.

Het college wil benadrukken dat zij geen hinderlijke vernatting wil buiten dit gebied.

Het college verleent een ongunstig advies over het voorontwerp van gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Durmevallei fase 2.

Volgende opmerkingen worden geformuleerd:

1. Het college betreurt de laattijdige en gebrekkige communicatie en afstemming met betrokken gemeentebesturen en andere planningsniveaus.
2. De plandoelstellingen van dit RUP gaan terug op de visie uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen op de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische structuur. Het college vraagt zich af in hoeverre deze visie zal doorwerken in het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

3. Algemeen merkt het college op dat de visie van het gemeentebestuur omtrent de ontsluiting en beleving van de zones in het RUP niet onmogelijk gemaakt mag worden ten gevolge van het gewestelijk RUP.
4. Het college blijft vragende partij om een **nieuwe oeververbinding** (fiets -en voetgangersbrug) te voorzien ter hoogte van de E17-brug. Dit dient in de verdere uitwerking van het RUP mee te worden genomen.
5. In het gebied **Hoek** dient de landbouwbestemming gevrijwaard te blijven, zonder beperkingen. Er dient duidelijkheid geboden te worden voor de bestaande zonevreemde woningen in deze bestemmingszone.
6. Het college wil mogelijkheden om in de landbouwzone Hoek de **ontsluiting/beleving voor fietsers en wandelaars** te kunnen verbeteren, onder andere door een veilige verbinding te maken naar het bosje in de oksel van het op- en afritcomplex voor fietsers en voetgangers, en door de beleving van de Lokerenbeek (Zeleebeek) voor wandelaars en fietsers te verhogen.
7. De uitvoering van de visie op de Lokerenbeek (**Zeleebeek**) (binnen het subsidieproject Levend water) mag niet gehinderd worden door de bepalingen van het gewestelijk RUP.
8. Het college wenst een wandelpad te creëren op de dijk rond het **Nonnengoed**.
9. Het college wil landbouw en natuur hand in hand laten gaan in de **Durmemeersen**, met behoud van agrarisch gebied als bestemming. De voorschriften van het natuurgebied zijn te beperkend voor de landbouw en dienen meer mogelijkheden te bevatten voor agrarisch natuurbeheer.

**Gemeente Waasmunster
Dienst Omgeving en Duurzaamheid**

uw bericht van 07/03/2026	uw kenmerk RUP_02000_212_00525_00001	ons kenmerk	datum zie ondertekening
bijlagen	contactpersoon Shana Poppe	e-mail stedenbouw@waasmunster.be	telefoon 052 89 20 02

**Betreft: Advies over het voorontwerp van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Durmevallei
fase 2 – RUP_02000_212_00525_00001**

Aanvrager
Ligging:

Vlaams Gewest
Zelee, Hamme en Waasmunster

Geachte mevrouw
Geachte heer

Het gemeentebestuur van Waasmunster heeft naar aanleiding van uw adviesvraag van 7 maart 2026 het voorontwerp van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Durmevallei fase 2 – RUP_02000_212_00525_00001 vanuit ruimtelijke standpunt onderzocht en formuleert er volgend **ongunstig advies** bij.

Het advies van het college van burgemeester en schepenen is uitgebracht op 30 maart 2026.

Advies

1. Opmerkingen met betrekking tot het volledige plangebied

1.1. Afbakening plangebied

Er wordt opgemerkt dat het plangebied van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Durmevallei fase 2' niet consistent werd afgebakend, in het bijzonder met betrekking tot de bestaande wegenis. Op sommige plaatsen wordt de bestaande wegenis uit het plan gesloten (bijvoorbeeld ter hoogte van de gemeenteweg Dam) terwijl op andere plaatsen de bestaande wegenis opgenomen wordt binnen een natuurbestemming (bijvoorbeeld het recent aangelegde rond punt ter hoogte van de Abdij van Roosenberglaan - Pontravelaan). Het wegdek van de Pontravelaan wordt voor de helft opgenomen binnen de plancontour en terwijl de Durme uit het plangebied wordt gesloten, maken de dijken zelf wel deel uit van het plangebied. Er is hiervoor geen logische redenering terug te vinden in de toelichtingsnota van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. De afbakening van het plangebied, in het bijzonder met betrekking tot de bestaande wegenis, dient op een systematische wijze te worden aangepast en gemotiveerd.

1.2. Recreatieve functie en toegankelijkheid

De bestaande recreatieve functie van het plangebied blijft sterk onderbelicht in het voorontwerp van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Durmevallei fase 2'. Zowel tekstueel in de toelichtende nota als op het bijhorende kaartmateriaal en op het grafisch plan (lijnelementen) is er niets terug te vinden inzake de bestaande (te behouden) en de gewenste (te creëren) recreatieve verbindingen.

De vallei van de Beneden-Durme heeft naast een open ruimte functie ook een belangrijke recreatieve functie voor de gemeente Waasmunster. Het gebied omvat verschillende wandel- en fietsverbindingen die frequent gebruikt worden. Eén van de belangrijkste verbindingen betreft de bestaande (verharde) dijk van de Waasmunsterbrug tot in Sombeke. Het verzekeren van de continuïteit van de bestaande recreatieve verbindingen (en hun verharding) betreft een specifiek aandachtspunt binnen de realisatie van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Durmevallei fase 2'. Bestaande verharde paden dienen ook in de toekomst zodanig uitgerust te blijven/worden.

Daarenboven heeft de gemeente de intentie om het bestaande aanwezige recreatieve routenetwerk verder uit te breiden binnen het plangebied. Zo wenst de gemeente een zachte verbinding te realiseren tussen de N446 (Waasmunsterbrug) en het gehucht Sint-Anna (Polderstraatje). Een verankering van deze ambitie binnen het ruimtelijk uitvoeringsplan is noodzakelijk.

1.3. Waasmunsterbrug

De Waasmunsterbrug die de N446 over de Durme leidt in Waasmunster situeert zich op de grens van het deelgebied 'Wareslage-Sombeekse Meersen' en het deelgebied 'Pontrave-Polderbroek'. Het betreft een oude brug die dringend aan vervanging toe is. De huidige brug ligt er al sinds 1931. De stalen constructie vertoont heel wat corrosieschade die de draagstructuur van de brug aantast. Ook het brugdek zelf is in slechte staat. De onderbouw van de brug nadert eveneens haar levensduur en vertoont scheuren. Naast deze structurele problemen is ook de verkeersveiligheid op de brug een pijnpunt. Door de beperkte breedte van de brug is er geen scheiding mogelijk tussen het wegverkeer en het fiets- en voetgangersverkeer. Dat is onaangenaam en onveilig voor de actieve weggebruikers. Bovendien is er geen veilige, conflictvrije oversteekmogelijkheid voor fietsers op het jaagpad die de gewestweg willen oversteken.

De enige mogelijkheid om alle problemen met de huidige brug op te lossen is deze af te breken en te vervangen door een nieuwe brug. Daartoe werd in de zomer van 2024 een omgevingsvergunning (kenmerk omgevingsloket OMV_2024081854) aangevraagd.

De nieuwe brug (zoals voorzien in de omgevingsvergunning) voorziet naast de twee rijstroken voor gemotoriseerd verkeer dan ook in brede, vrijliggende en afgeschermdе fietspaden. Het fietsnetwerk vereist ook dat de fietspaden langs de N446 aansluiten op de fietsverbindingen langs de jaagpaden langs de Durme. Om dit conflictvrij te kunnen organiseren worden ongelijkgrondse aansluitingen op de fietsinfrastructuur langs de Durme voorzien. Het project zorgt ervoor dat de oever en bedding van de Durme hersteld worden en realiseert de jaagpaden ter hoogte van het projectgebied op de sigmahoogte van 8 m, dit in functie van de weerbaarheid tegen overstroming (Sigmaplan). Daarnaast omvat het project de aanleg van een ecopassage onder de brug langs de jaagpaden en de realisatie van extensief grasland en ruigte op de taluds en in de tussenruimtes tussen de fietsaansluitingen en de weg.

De Vlaamse overheid verleende op 25 februari 2025 de omgevingsvergunning onder voorwaarden. Echter werd hiertegen beroep ingediend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De moeilijkheid betreft de ligging van de nieuwe brug, meer bepaald een asverschuiving van 20 meter ten opzichte van de bestaande brug/gewestweg waarna er opnieuw wordt aangesloten op de bestaande gewestweg. Hierdoor valt de nieuwe brug niet samen met de planlijn 'bestaande hoofdverkeersweg' op het gewestplan, maar binnen de bestemmingen natuurgebied (al dan niet met wetenschappelijke waarde), valleigebied, waterweg en bufferzone. Dit maakt de vergunningprocedure onnodig complex.

Teneinde tegemoet te komen aan de geschetste problemen op vlak van stabiliteit en verkeersveiligheid en de vergunningsprocedure is het aangewezen om binnen dit planningsinitiatief reeds een zone voor infrastructuur of lijnelement te voorzien in overeenstemming met de locatie van de beoogde brug zoals opgenomen in de omgevingsvergunningsaanvraag van 30 juli 2024, met name 20 meter ten opzichte van de bestaande ligging van de Waasmunsterbrug.

1.4. Ruimtebalans en disbalans landbouw versus natuur

De invloed van de bestemmingswijzigingen ten gevolge van de inwerkingtreding van voorliggend Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Durmevallei fase 2' op de ruimteboekhouding wordt weergegeven in een tabel (ruimtebalans) op pagina 94 van de toelichtingsnota. Daarin is opgenomen dat er na de realisatie van het ruimtelijk uitvoeringsplan 8 hectare aan percelen die sorteren onder de bestemmingscategorie 'wonen' zou verloren gaan. Het (niet bebouwde deel van het) woonuitbreidingsgebied Wareslage is goed voor een oppervlakte van circa 6 hectare. Het is onduidelijk waar de overige 2 hectare vandaan komt. De gemeente vraagt een verdere detaillering van deze cijfers op kaart.

De ruimtebalans maakt tevens de onevenredigheid tussen het aandeel natuur- en landbouwgebieden duidelijk. Volgens de tabel wordt er door middel van voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan 300 hectare aan natuur en reservaat gecreëerd, terwijl er circa 239 hectare - oftewel 45% van het bestaande aandeel - aan landbouwgrond verloren gaat.

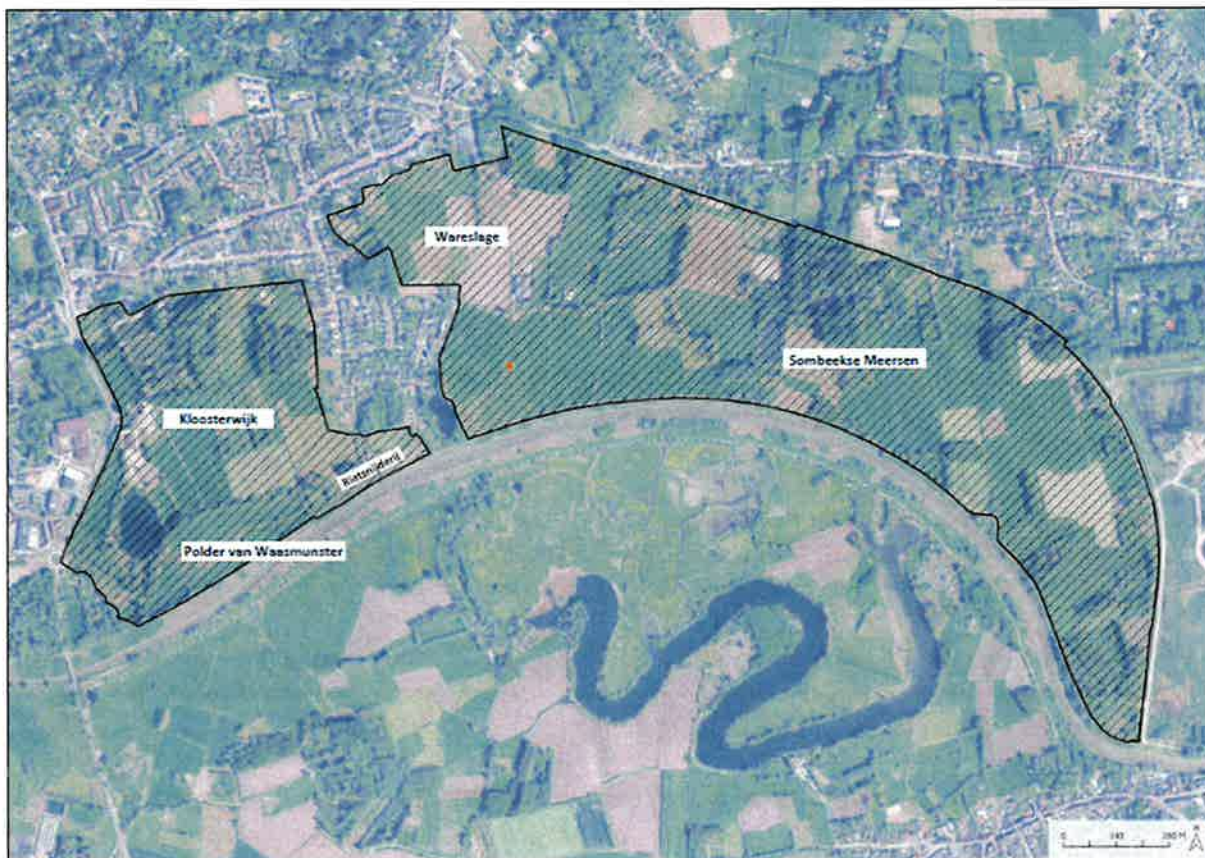
Daarbij dient te worden vermeld dat het plangebied van voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan een veel ruimer gebied omvat dan de gebieden die oorspronkelijk werden vastgelegd in het Meest Wenselijk Alternatief (MWeA) voor het Geactualiseerd Sigmaplan. Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Durmevallei fase 2' vindt nochtans zijn oorsprong in het Meest Wenselijk Alternatief.

2. Opmerkingen per deelgebied

2.1. Wareslage-Sombeekse Meersen

Beschrijving

Het gebied Wareslage-Sombeekse Meersen omvat het openruimtegebied ten noorden van de Beneden-Durme tussen de kernen van Waasmunster en Sombeke en wordt doorsneden door de woonverkaveling Wareslage. Het omvat het laaggelegen van nature overstroombaar valleigebied van de Beneden-Durme en de overgang naar de hoger gelegen cuesta.



Planvoorstel

- De Sombeekse Meersen en de Polder van Waasmunster worden binnen het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Durmevallei fase 2' bestemd als 'natuurgebied' (artikel 4) met overdruk 'grote eenheid natuur in ontwikkeling' (artikel 4.6).
In de stedenbouwkundige voorschriften wordt een tijdsgebonden bepaling opgenomen die aangeeft dat de bepalingen van de onderliggende natuurbestemming pas in zullen gaan op 31 december 2044 en tot die datum de voorschriften van 'agrarisch gebied met ecologisch belang' (cf. huidige gewestplanbestemming) gelden. De natuurbeschermingsbepalingen van het Vlaams Ecologisch Netwerk zullen vanaf 2045 van toepassing zijn op de (nog te ontwikkelen) estuariene natuur in deze gebieden.
- De bronbossen van de cuestazoom worden bestemd als 'bosgebied' (artikel 5) met overdruk 'grote eenheid natuur' (artikel 5.3). Deze bronbosjes maken deel uit van het erkend natuurreservaat 'Cuestazoom, bronbosjes en Sombeekse Meersen'.

- De percelen van het bestaande natuurreservaat de Rietsnijderij worden bestemd als 'natuurgebied' (artikel 4) met overdruk 'grote eenheid natuur' (artikel 4.4).
- De omgeving van de voormalige ontginningsput ter hoogte van de N446 wordt bestemd als 'natuurgebied' (artikel 4).
- Het landbouwgebied Wareslage ten noorden van de Wareslagestraat wordt bestemd als 'bouwvrij agrarisch gebied' (artikel 2).
- Het landbouwgebied Kloosterwijk wordt bestemd als 'bouwvrij agrarisch gebied' (artikel 2) in functie van het behoud als landbouwgebied. De bedrijfskavel van de bestaande landbouwbedrijfszetel Abdij van Roosenberglaan 1 wordt bestemd als 'agrarisch gebied' (artikel 1) en behoudt daarmee mogelijkheden voor het oprichten van landbouwbedrijfsgebouwen.
- Het gebied tussen de visvijvers en de woonwijk 'Wareslage' (gebied 10) met biologisch waardevolle bossen en graslanden tegen de cuestarand wordt bestemd als 'bosgebied' (artikel 5).
- De zone met bestaande (zonevreemde) recreatiezone met visvijvers en schuttersclub wordt opgenomen als 'gebied voor dagrecreatie' (artikel 7).
- De bestaande hoogspanningsleiding wordt overgenomen van het gewestplan (artikel 8).

Opmerkingen

1. Op het gewestplan wordt dit deelgebied, in het bijzonder de Sombeekse Meersen, in hoofdzaak bestemd als 'valleigebied' binnen de gebiedscategorie 'landbouw'. In voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan worden de Sombeekse Meersen integraal omgezet naar een natuurbestemming.

De afbakening van het natuurgebied wijkt daarbij af van de initiële contour van het voorstel vanuit het Geactualiseerd Sigmapijn waarbij er in voorliggend planningsinitiatief nog meer percelen worden opgenomen binnen de natuurbestemming.

De voorgestelde herbestemmingen van agrarisch gebied naar natuur- of bosgebied binnen dit deelgebied omvat volgens de Landbouwimpactstudie (LIS) van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij (2022), circa 55 hectare geregistreerde landbouwgebruikspcelen van maar liefst 24 landbouwbedrijven, circa 19 hectare bestaand bos in agrarisch gebied en circa 8 hectare geregistreerd landbouwgebruik bij een natuurbeheerder. Ongeveer 25 hectare van de 55 hectare (45%) wordt in de landbouwimpactstudie geduid als landbouwooppervlakte met hoge tot zeer hoge perceelsimpact. Het gepland project heeft met andere woorden een significante negatieve invloed op de landbouwgronden met de onbruikbaarheid van verschillende percelen tot gevolg. Hierdoor gaan aanzienlijke delen van actieve landbouwbedrijven verloren wat de levensvatbaarheid van deze bedrijven in het gevaar kan brengen.

Dit planvoorstel is strijdig met de gemeentelijke visie opgenomen in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Waasmunster, én recent de strategische nota van het Meerjarenplan 2026-2031, waarbij het bestuur het agrarisch karakter van de gemeente maximaal wenst te behouden. Het agrarisch gebied heeft de laatste jaren/decennia reeds een groot aandeel aan terrein verloren binnen de gemeente ten opzichte van de andere activiteiten. Bijgevolg wenst het bestuur heden net een betere afstemming tussen landbouw en natuur na te streven met specifieke aandacht voor de agrarische activiteiten in de Durmevallei en op de cuesta. In het kader van de leefbaarheid van de landbouwbedrijven, in en in de onmiddellijke omgeving van de gemeente, dient te worden ingezet op het maximaal behoud van het aanwezige landbouwareaal.

De Sombeekse Meersen omvatten een aantal van nature hoger gelegen en niet overstromingsgevoelige percelen die geschikt zijn voor landbouwactiviteiten, in het bijzonder wei- of hooiland. Deze percelen dienen binnen het ruimtelijk uitvoeringsplan hun landbouwbestemming te behouden.

De overgangsbepaling die in de stedenbouwkundige voorschriften als milderende maatregel wordt opgenomen via de overdruk 'grote eenheid natuur in ontwikkeling' (artikel 4.6) waarbij de natuurbestemming pas van kracht wordt op 31 december 2044 - en tot die datum de bestemming agrarisch gebied met ecologisch belang geldt en het landbouwgebruik zonder bemestingsbeperkingen mogelijk blijft - komt niet tegemoet aan de doelstelling voor het maximale behoud van het bestaande, bruikbare landbouwareaal binnen de gemeente.

Bijkomend wordt de herbestemming van de niet-ontwikkelde delen van het woonuitbreidingsgebied Wareslage aangehaald als milderende maatregel voor de herbestemming van de agrarische gebieden in functie van natuurontwikkeling. De gemeente gaat niet akkoord met deze herbestemming (zie verder). Dit kan dus ook niet als milderende maatregel in overweging worden genomen.

2. Het gebied Wareslage omvat het landbouwgebied ten noorden van de vallei van de Beneden-Durme tussen de kern van Waasmunster en Sombeke op de hoger gelegen cuestarand.

Ten opzichte van de voorgaande versie(s) van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Durmevallei fase 2', werd behoudens het op het gewestplan bestemd agrarisch gebied, ook het (niet ontwikkelde deel van het) van het 'woonuitbreidingsgebied' opgenomen in het plangebied van het voorontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan. Dit gebied wordt binnen dit planningsinitiatief integraal herbestemd naar 'bouwvrij agrarisch gebied' (artikel 2). Naar verluidt in functie van het behoud van het onbebouwd karakter in functie van de beroepslandbouw en omdat het landschappelijk één ruimtelijk geheel vormt met het omliggende landbouwgebied.

Uit de procesnota, die integraal deel uitmaakt van het ruimtelijk uitvoeringsplan, kunnen we afleiden dat de Provincie Oost-Vlaanderen heeft aangegeven dat de herbestemming van dit woonuitbreidingsgebied een kans biedt om tegemoet te komen aan één van de strategische doelstellingen van de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, meer bepaald 'het verminderen van het bijkomend ruimtebeslag'.

In eerste instantie behoort dit niet tot de plandoelstellingen van voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan zoals beschreven op pagina 7 en 8 van de toelichtingsnota.

Daarenboven heeft de Vlaamse Regering op heden enkel nog maar de conceptnota voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goedgekeurd, met name op 14 juli 2025. Waarop de gemeente ook een advies heeft geformuleerd. Er werden nog geen verdere processtappen genomen om tot een volwaardig en definitief Beleidsplan Ruimte te komen. Daar het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen op heden niet vastgesteld werd, kan het bijgevolg nog geen doorwerking hebben in de opmaak van voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan.

Daarnaast stelt het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Waasmunster dat dit woonuitbreidingsgebied, gelegen ten oosten van de dorpskern, als reservegebied voor de toekomst dient te worden behouden daar dit terrein goed aansluit op het bestaande bouwweefsel. Dit in tegenstelling tot het noordelijk gelegen woonuitbreidingsgebied (Steengelaag) waarvoor geopteerd wordt om dit niet langer te behouden rekening houdende met de ruimtelijke structuur van de kern van Waasmunster, de belangrijke natuur en landschappelijke waarde van dit kustgebied en de moeilijke ontsluiting van dit gebied via de kern. Deze visie werd ook overgenomen bij de opmaak van de prioriteitenlijst met betrekking tot het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden.

De regeling om woonuitbreidingsgebieden aan te snijden is bovendien opgenomen in het Decreet woonreservegebieden dat op 24 mei 2023 door het Vlaams Parlement werd goedgekeurd. Met de inwerkingtreding van het decreet Woonreservegebieden op 7 juli 2023 werd er een zogenaamde decretale bevrozing of 'stolp' over de woonreservegebieden geplaatst. Daarmee wordt het uitzonderingskarakter van het aansnijden van woonreservegebieden des te meer bevestigd. De aansnijding van woonreservegebieden kan in essentie voortaan slechts op twee manieren gebeuren: ofwel stelt de gemeente een ruimtelijk uitvoeringsplan op, ofwel neemt de gemeente een vrijgavebesluit. Kort gesteld regelt de gemeenteraad met het vrijgavebesluit de (gedeeltelijke) vrijgave van het woonreservegebied door middel van het opnemen van voorwaarden in het vrijgavebesluit. Het al dan niet ontwikkelen van een woonuitbreidingsgebied betreft aldus een gemeentelijke bevoegdheid.

Het decreet Woonreservegebieden voorziet tevens dat voor gronden waarvoor op 1 januari 2040 geen vrijgavebesluit is genomen en die evenmin een herbestemming hebben gekregen via een ruimtelijk uitvoeringsplan, de Vlaamse Regering uiterlijk op 31 december 2043 zelf een ruimtelijk uitvoeringsplan definitief vaststelt. Er is op heden geen noodzaak tot het vroegtijdig herbestemmen van dit woonuitbreidingsgebied naar een openruimtegebied. Ook zonder herbestemming kan dit gebied haar onbebouwd karakter in functie van de beroepslandbouw perfect behouden.

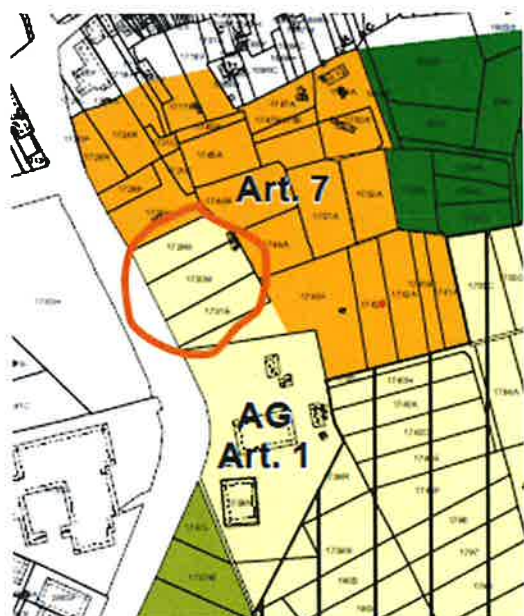
Tot slot behoort een woonuitbreidingsgebied tot de gebiedscategorie 'wonen' en betreft dit aldus een harde bestemming. Ook al wenst de gemeente dit gebied niet te ontwikkelen, kan deze zone een belangrijke rol opnemen inzake de compensatieplicht die bij decreet van 17 mei 2024 in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening werd ingevoerd. De planologische compensatieplicht houdt in dat de plannende overheden bij planinitiatieven voor bijkomend aanbod voor de bestemmingen wonen, bedrijvigheid, recreatie en gemeenschapsvoorzieningen, tegelijk slecht gelegen of overbodig juridisch aanbod moet neutraliseren. De herbestemming van dit woonreservegebied naar een openruimtebestemming of groene bestemming kan met andere woorden gebruikt worden als compensatie in het kader van een gemeentelijk planningsinitiatief.

3. Het voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan beoogt het behoud van de bestaande zonevreemd gelegen recreatieve infrastructuur (visvijvers, schuttersterreinen, ...) door een herbestemming van deze zone naar een 'gebied voor dagrecreatie' (artikel 7).

Echter is het plan eenzijdig gericht op het behoud van de laagdynamische recreatieve activiteiten die actueel reeds in het gebied aanwezig zijn: hengelen, boogschieten en hondensport.

De gemeente wenst, in overeenstemming met de strategische nota van het meerjarenplan 2026-2031, binnen deze zone in de toekomst ook andere recreatieve activiteiten toe te laten zoals een ballon opstijgterrein. Daarnaast wordt er ook een bijkomende parkeerzone beoogd in functie van de site van het Vrijtijdscentrum De Meermin en het gemeentehuis dat zich in de onmiddellijke nabijheid van dit gebied situeert, meer bepaald aan de overzijde van de N446.

De gemeente vraagt daarom om de zone uit te breiden in de richting van de bestaande landbouwbedrijfszetel (Abdij van Roosenberglaan 1). Het betreffen drie langwerpige percelen langs de N446.



Daarnaast dienen ook de stedenbouwkundige voorschriften die horen bij het 'gebied voor dagrecreatie' (artikel 7) te worden bijgesteld in functie van de hierboven omschreven ambities van het gemeentebestuur. Momenteel zijn de toegelaten vormen van dagrecreatie te beperkt weergegeven: hengelen, boogschieten en hondensport of daarmee vergelijkbare laagdynamische vormen van sport. Daarbij is volgens het verordenend stedenbouwkundig voorschrift het aanleggen van verharding binnen deze zone niet toegestaan en dient de verlichting beperkt te blijven tot het strikt sporttechnisch noodzakelijke. Terwijl in de toelichting bij de bepalingen van het gebied voor dagrecreatie staat beschreven dat beperkte parkeervoorzieningen wel toegelaten worden. Het is onduidelijk hoe deze bepaling zich verhoudt ten opzichte van het verordenend voorschrift en wat er wordt verstaan onder 'beperkt'.

4. Behoudens de bestaande bossen, gelegen tussen de visvijvers en de woonwijk Wareslage, worden ook een groot aandeel graslanden, bestemd als 'bosgebied' binnen het ruimtelijk uitvoeringsplan.

Deze graslanden bezitten wel degelijk een landbouwfunctie als weiland, akkerland en houtproductie (populierenaanplant).

Dit verlies aan bruikbare landbouwgronden is niet in overeenstemming met de gemeentelijke visie inzake het behoud van het agrarisch karakter van de gemeente en het maximaal behoud van het bestaande, bruikbare landbouwareaal met oog op de levensvatbaarheid van de landbouwbedrijven (zie hierboven).

Het 'bosgebied' in de Kloosterwijk op het grafisch plan dient bijgevolg strikt beperkt te worden tot de bestaande beboste percelen.



5. Het verzekeren van de continuïteit van de bestaande recreatieve verbindingen langs de Beneden-Durme is binnen dit deelgebied een belangrijk aandachtspunt (zie hierboven).

2.3. Kolputwijk-Oude Durme

Beschrijving

Dit deelgebied omvat het deel van de vallei van de Beneden-Durme tussen de N446 en de kern van Hamme ten zuiden van Oude Durme.



Planvoorstel

- De Oude Durme wordt bestemd als 'natuurgebied' (artikel 4) met overdruk 'grote eenheid natuur' (artikel 4.4)
- Het landbouwgebied Kolputwijk wordt bestemd als 'agrarisch gebied met ecologisch belang' (artikel 3). Het droger en hoger gelegen deel van het landbouwgebied dat buiten het valleissysteem van de Durme ligt wordt bestemd als 'bouwvrij agrarisch gebied' (artikel 2).
- De cluster met vijvers, bossen en graslanden t Streek wordt bestemd als 'natuurgebied' (artikel 4) met overdruk 'grote eenheid natuur' (artikel 4.4).
- De laag gelegen en natte zone van het Enegaartbroek wordt bestemd als 'bosgebied' (artikel 5) met overdruk 'grote eenheid natuur' (artikel 5.3).
- De traditioneel met okkernotenbomen beplante oude dijk langs de Oude Durme wordt aangeduid als 'te behouden lijnvorming landschaps- en erfgoedelement' (artikel 9) omwille van de specifieke erfgoedwaarde.

- De bestaande hoogspanningsleidingen die op het gewestplan zijn aangeduid, worden hernomen (artikel 8).

Opmerkingen

1. Tegen de Oude Durmedijk bevindt zich een zonevreemde horecazaak, met name de voormalige herberg Palinghuis (actueel 'Romé', Palingstraat 2). De taverne werd oorspronkelijk opgericht in de periode 1875 en 1899 en is reeds waar te nemen op de Ferrariskaart (1771-1778).



De taverne bevindt zich op een knooppunt van fiets- en wandelroutes en heeft een belangrijke recreatieve functie binnen de gemeente. Van oudsher is de taverne hoofdzakelijk gericht op wandel- en fietstoerisme.

Op het gewestplan werd deze taverne opgenomen binnen de bestemming 'valleigebied' waardoor dit een zonevreemde horecazaak werd.

Ook in het voorontwerp van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Durmevallei fase 2' wordt deze horecazaak opgenomen binnen de bestemming 'agrarisch gebied met ecologisch belang'.

Gelet op het maatschappelijk belang van deze taverne en de bijdrage hiervan aan de recreatieve functie van de vallei van de Beneden-Durme wenst de gemeente de bestaanszekerheid van deze taverne te verzekeren en daartoe op te nemen in een geëigende bestemmingszone, met name een gebied voor recreatie of horeca. De taverne is reeds van oudsher aanwezig en doet bijgevolg geen afbreuk aan de bepalende elementen en structuurbepalende landschapselementen en -componenten van het omliggende agrarisch gebied met ecologisch belang.

2. De oude dijk langs de gedempte, meanderende loop van de Durme (Durme-arm) wordt opgenomen als 'te behouden lijnvormig erfgoed- of landschapselement' (artikel 9) op het grafisch plan van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. In de toelichting die hoort bij dit verordenend voorschrift is opgenomen dat het nivelleren van de dijk en het verharderen van het dijkprofiel de cultuurhistorische of landschapsecologische waarde van de dijk in het gedrang kan brengen en dus bijgevolg handelingen betreffen die niet worden toegelaten.

Deze dijk is actueel uitgerust met een dolomietverharding.

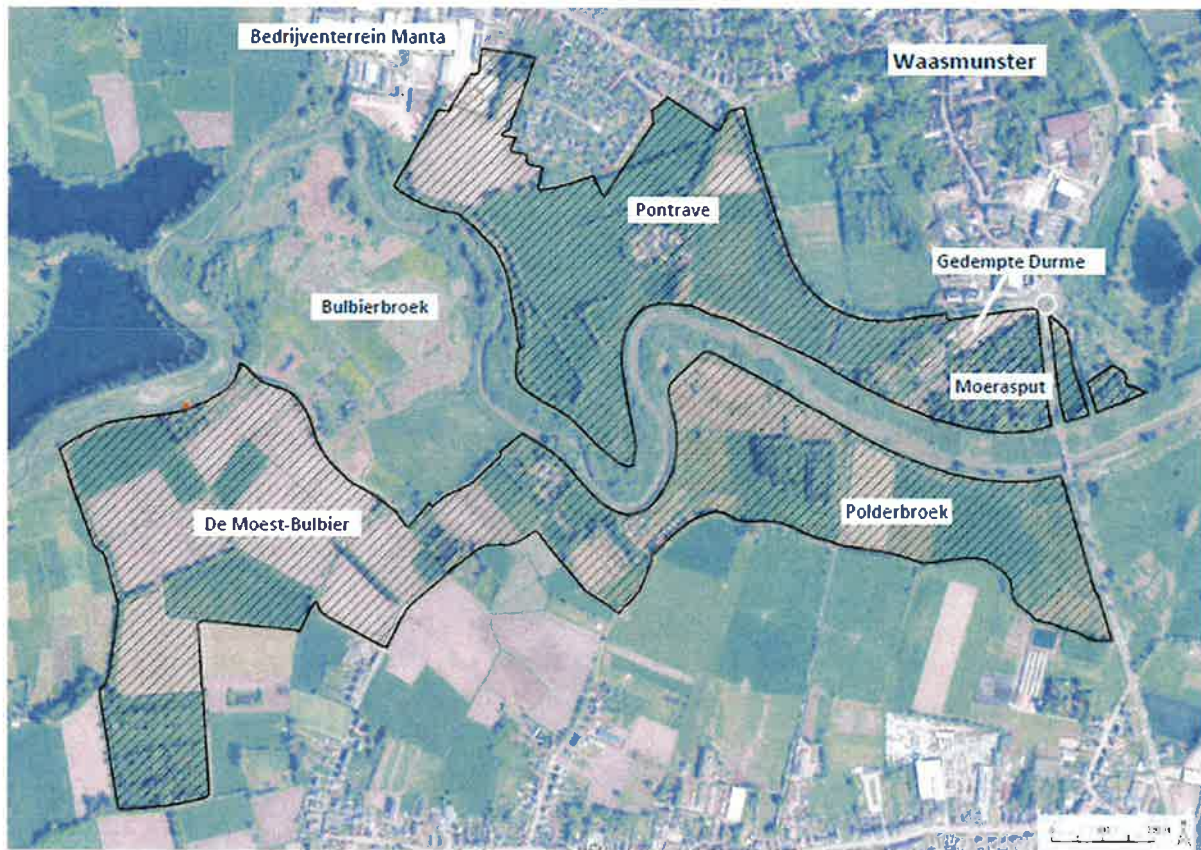
De toegankelijkheid binnen het plangebied is een belangrijk aandachtspunt vanuit de gemeente Waasmunster (zie hierboven). De bestaande verharding dient daarom te allen tijde in stand te worden gehouden. De stedenbouwkundige voorschriften dienen hieraan tegemoet te komen.

3. Het verzekeren van de continuïteit van de bestaande recreatieve verbindingen langs de Beneden-Durme is binnen dit deelgebied een belangrijk aandachtspunt (zie hierboven).

2.5. Pontrave-Polderbroek

Beschrijving

Het gebied Pontrave en Polderbroek omvat het openruimtegebied centraal in het plangebied ten noorden en ten zuiden van de Beneden-Durme.



Planvoorstel

- Het landbouwgebied Pontrave wordt bestemd als 'agrarisch gebied met ecologisch belang' (artikel 3).
- De zone met de gemeentelijke begraafplaats en volkstuinen wordt herbestemd van natuurgebied naar 'gemengd openruimtegebied' (artikel 6).
- De zone bestemd als natuurgebied rond het reservaat De Moerasput wordt hernomen als 'natuurgebied' (artikel 4) met overdruk 'grote eenheid natuur' (artikel 4.4).
- Het gebied Polderbroek tussen de N446 en de Moortelstraat wordt in zijn geheel bestemd als 'natuurgebied' (artikel 4) met overdruk 'grote eenheid natuur' (artikel 4.4).
- Het gebied De Moest-Bulbier wordt gedifferentieerd als 'bouwvrij agrarisch gebied' (artikel 2).
- De zone aansluitend bij het natuurgebied Bulbierbroek wordt bestemd als 'natuurgebied' (artikel 4) met overdruk 'grote eenheid natuur' (artikel 4.4).

Opmerkingen

1. Het noordelijk deel van het gebied Pontrave wordt enerzijds begrensd door de bedrijventerrein Manta en anderzijds door de kern van Waasmunster. De afbakening van het plangebied is voor een deel in overeenstemming met de gewestplanzonering waarbij het 'industriegebied' (bedrijventerrein Manta) en het 'woongebied' (woonwijk Vicus Pontrave) uit het plangebied werden gesloten. Tussen deze twee zoneringen bevindt zich echter een zone die op het gewestplan is aangeduid als 'valleigebied'. Binnen deze bestemmingszone situeren zich een aantal tuinzones van de woonpercelen langsheen de Vicus Pontrave. De volledige woonpercelen (inclusief het deel van de tuinzones binnen de gewestplanbestemming 'valleigebied') werd uit het plangebied gesloten. Echter werd er geen correctie doorgevoerd met betrekking tot het perceel gelegen te Neerstraat 106, kadastraal gekend als Afdeling 2 Sectie C nr. 847V2. Dit kadastraal perceel maakt binnen het gewestplan deel uit van drie verschillende bestemmingszones, met name 'industriegebied', 'woongebied' en 'valleigebied'. Het deel van het perceel gelegen binnen de gewestplanzonering 'industriegebied' en 'woongebied' werden uit het plangebied gesloten. Het deel van het perceel gelegen binnen de gewestplanbestemming 'valleigebied' werd wel opgenomen binnen het plangebied van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Durmevallei fase 2' en herbestemd als 'agrarisch gebied met ecologisch belang'.

Net zoals de tuinzones van de woonpercelen langsheen de Vicus Pontrave stemt het feitelijk gebruik van dit perceel (historisch en actueel) niet overeen met de gewestplanbestemming, en bij uitbreiding de herbestemming binnen het ruimtelijk uitvoeringsplan. Dit deel van het perceel wordt aangewend in functie van de bedrijfsactiviteiten van het bedrijf gelegen te Neerstraat 106, waar zich ook de bedrijfsgebouwen (loodsen en opslagplaatsen) bevinden, en wordt heden ten dage gebruikt voor het tijdelijk stockeren van de nodige bouwmaterialen, alsook het stallen en onderhoud van de voertuigen en machines.

Het perceel maakt van oudsher deel uit van de vroegere site van het textielbedrijf Manta. Op het perceel was toen al een toegang tot het bedrijf, een deel van de bedrijfsgebouwen en achteraan een parking voor het personeel gelegen.

Na het faillissement van Manta en de reconversie van de site werd het grootste deel van de site ingericht als een nieuwe bedrijventerrein voor lokale kleine en middelgrote ondernemingen en een containerpark. Sinds 1993 is het huidige bedrijf gevestigd.



Luchtfoto 05/10/1971

Het betrokken perceel ligt geprangd tussen het bedrijventerrein Manta en de woonwijk Vicus Pontrave waardoor het weinig waarschijnlijk is dat dit perceel ooit zal bijdragen aan de realisatie van de bestemming 'agrarisch gebied met ecologisch belang'. De gemeente vraagt om,

overeenkomstig de woonpercelen langsheen de Vicus Pontrave, dit perceel uit het plangebied te sluiten.

2. De noordoostelijke grens van het 'agrarisch gebied met ecologisch belang' valt samen met de Pontravelaan. Echter wordt er opgemerkt dat de helft van deze weg mee wordt opgenomen binnen het plangebied. Momenteel valt de Pontravelaan ter hoogte van het plangebied binnen de gewestplanbestemmingen 'industriegebied' en 'valleigebied'. De helft van de wegzate herbestemmen naar een zone voor 'agrarisch gebied met ecologisch belang' draagt niet bij aan de doelstellingen van het ruimtelijk uitvoeringsplan. Het is aangewezen de bestaande wegenis (Pontravelaan) uit het plangebied te sluiten.
3. Centraal binnen het deelgebied Pontrave bevindt zich de zetel van een landbouwbedrijf op de site van de hoeve Pontrave (Neerstraat 2A) met omliggende landbouwpercelen.

Dit gebied, inclusief de Pontravehoeve, wordt binnen het ruimtelijk uitvoeringsplan herbestemd als 'agrarisch gebied met ecologisch belang' (artikel 3). Hiermee wordt in het ruimtelijk uitvoeringsplan een onderscheid gemaakt tussen de verschillende landbouwzetels binnen het plangebied. De landbouwbedrijfszetels binnen het deelgebied 'Wareslage-Sombeekse Meersen', Abdij van Roosenberglaan 1 en Wareslagestraat 140, werden namelijk opgenomen binnen de bestemming 'agrarisch gebied' (artikel 1) en bezitten dus ruimere ontwikkelingsmogelijkheden.

Teneinde de bestaande landbouwzetel, de Pontravehoeve, ook in de toekomst maximaal voor te behouden voor landbouw is het aangewezen om ook deze landbouwzetel op te nemen binnen de bestemming 'agrarisch gebied' (artikel 1).

4. Langs de Beneden-Durme, ten zuiden van de Pontravelaan en ten westen van het natuurreserveaat Moerasput, ligt een begraafplaats en een kleine zone met volkstuinen. Deze zone wordt, in overeenstemming met de gemeentelijke visie binnen het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, binnen voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan uit het natuurgebied onttrokken en bestemd als 'gemengd openruimtegebied' (artikel 6).

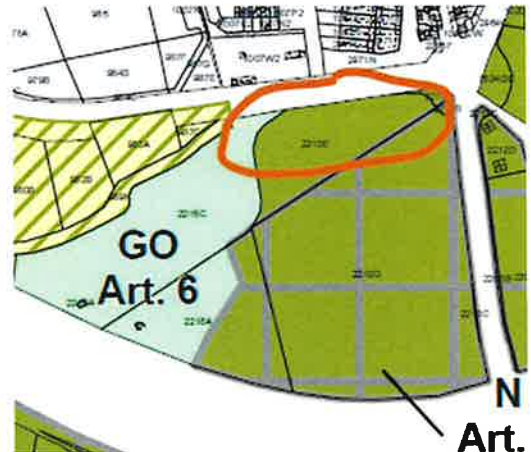
Gelet op het feitelijk gebruik van deze zone als begraafplaats en volkstuintjes en de perifere ligging ten opzichte van de kern, is het aangewezen om binnen deze zone de aanleg van een kleinschalige parkeervoorziening mogelijk te maken.

Binnen de verordenende voorschriften (artikel 6.1) voor dit gebied is echter opgenomen dat het aanleggen van bijkomende verharding niet toegelaten is. Terwijl in de toelichting bij de bepalingen met betrekking tot recreatief medegebruik en voorzieningen (artikel 6.2) het volgende is opgenomen:

"Kleinschalige infrastructuur voor de sociale, educatieve of recreatieve functie van het gebied zijn kleinschalige voorzieningen voor het onthaal van bezoekers en het al dan niet toegankelijk maken van het gebied voor bezoekers zoals: informatieborden, wegwijzers fietsenstallingen, beperkte parkeervoorzieningen, picknick- en schuilplaatsen, zitbanken, vuilnisbanken, spelelementen, toegangspoortjes, afsluitingen, vlonderpaden, knuppelpaden, vogelkijkhutten, voorzieningen voor paalkamperen... De omvang van deze voorzieningen (bv. parkeerplaatsen) is in verhouding tot de omvang van het gebied."

Het is bijgevolg onvoldoende duidelijk of er in functie van het huidige gebruik van deze zone als begraafplaats en volkstuintjes er in de toekomst ook een kleinschalige parkeervoorziening kan aangelegd worden. Dit is althans de wens van het gemeentebestuur.

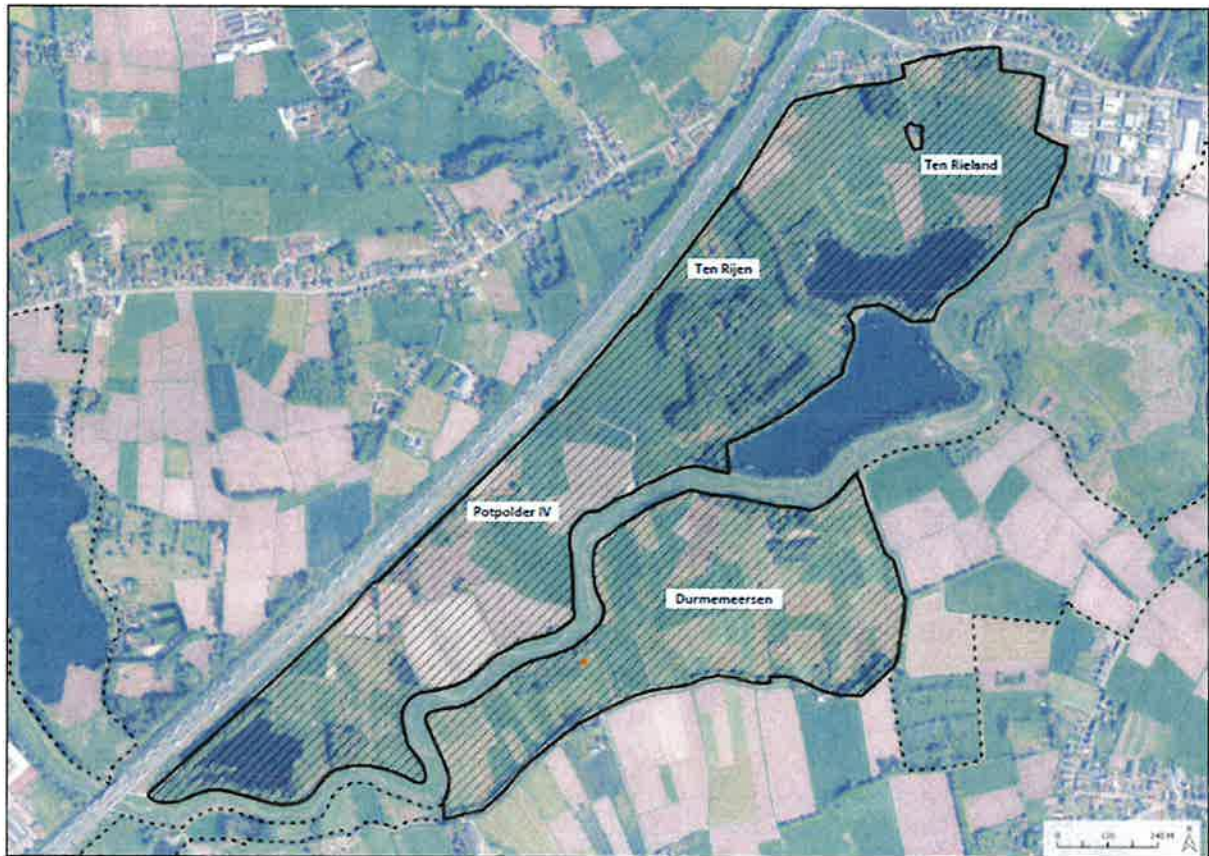
5. Ten noordoosten van de begraafplaats bevindt zich een perceel in gebruik als akker, kadastraal gekend als Afdeling 2 Sectie C nr. 2213E. Dit perceel wordt in voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan opgenomen binnen de bestemming 'natuurgebied' (artikel 4). Gelet op de afwezigheid van natuurwaarden op dit perceel en de ligging nabij de cluster van gemeenschapsvoorzieningen, volkstuinen en begraafplaats, is het aangewezen om ook dit perceel uit het natuurgebied te onttrekken en te herbestemmen naar 'gemengd open ruimtegebied' (artikel 6). Een eventuele toekomstige invulling van dit perceel kan aansluiten bij de bestaande/toekomstige inrichting van de van de aanpalende percelen, meer bepaald de begraafplaats en volkstuintjes.



2.6. Ten Rijen-Durmemeersen

Beschrijving

Dit deelgebied omvat de vallei van de Beneden-Durme tussen E17 en de Manta-site (binnen het Sigmaplan Potpolder IV genoemd) ten noorden van de rivier en de Durmemeersen ten zuiden van de rivier (binnen het Sigmaplan Potpolder V genoemd).



Planvoorstel

- Het noordelijk deel van Potpolder IV, het gebied Ten Rijen-Ten Rieland wordt bestemd als 'natuurgebied' (artikel 4) met overdruk 'grote eenheid natuur in ontwikkeling' (artikel 4.5).
- Het gebied Hof ten Rijen wordt bestemd als 'natuurgebied' (artikel 4) met overdruk 'grote eenheid natuur' (artikel 4.4).
- Tussen het centrale deel en het Hof ten Rijen wordt een zone langs de Lokerenbeek bestemd als 'natuurgebied' (artikel 4).
- Het centraal deel van Potpolder IV ten zuiden van het Hof ten Rijen wordt opgenomen als 'agrarisch gebied met ecologisch belang' (artikel 3).
- Het zuidelijk deel van Potpolder IV wordt bestemd als 'natuurgebied' (artikel 4) met overdruk 'grote eenheid natuur' (artikel 4.4).

- De Durmemeersen (Potpolder V) wordt in zijn geheel bestemd als 'natuurgebied' (artikel 4) met overdruk 'grote eenheid natuur' (artikel 4.4).

Opmerkingen

1. Dit deelgebied is op het gewestplan voornamelijk aangeduid als 'valleigebied' en wordt gekenmerkt door landbouwgebruik, meer bepaald gras- en akkerland (maïs). Het planvoorstel voorziet binnen dit deelgebied, behoudens het behoud van een zone voor landbouw centraal binnen Potpolder IV, voornamelijk de creatie van 'natuurgebied'.

De voorgestelde herbestemmingen van agrarisch gebied naar natuur- of bosgebied omvat volgens de Landbouwimpactstudie (LIS) van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij (2022) binnen dit deelgebied circa 64 hectare geregistreerde landbouwgebruikspcelen van 41 landbouwbedrijven, circa 6 hectare bestaand bos in agrarisch gebied en circa 9 hectare geregistreerd landbouwgebruik bij een natuurbeheerder. Ongeveer 34 hectare van de 64 hectare (53%) wordt in de Landbouwimpactstudie geduid als landbouwoppervlakte met hoge tot zeer hoge perceelsimpact. Ook dit projectvoorstel heeft aldus een significante negatieve invloed op de aanwezige landbouwgronden met de onbruikbaarheid van verschillende percelen tot gevolg. Hierdoor gaan aanzienlijke delen van actieve landbouwbedrijven verloren wat vervolgens de levensvatbaarheid van deze bedrijven in het gevaar kan brengen.

Dit planvoorstel is eveneens strijdig met de gemeentelijke visie opgenomen in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Waasmunster, en recent de strategische nota van het Meerjarenplan 2026-2031, waarbij het bestuur het agrarisch karakter van de gemeente maximaal wenst te behouden. Het agrarisch gebied heeft de laatste jaren reeds terrein verloren binnen de gemeente ten opzichte van de andere activiteiten. Bijgevolg wenst het bestuur net een betere afstemming tussen landbouw en natuur na te streven met specifieke aandacht voor de agrarische activiteiten in de Durmevallei en op de cuesta. In het kader van de leefbaarheid van de landbouwbedrijven, in en in de onmiddellijke omgeving van de gemeente, dient te worden ingezet op het maximaal behoud van het aanwezige landbouwareaal.

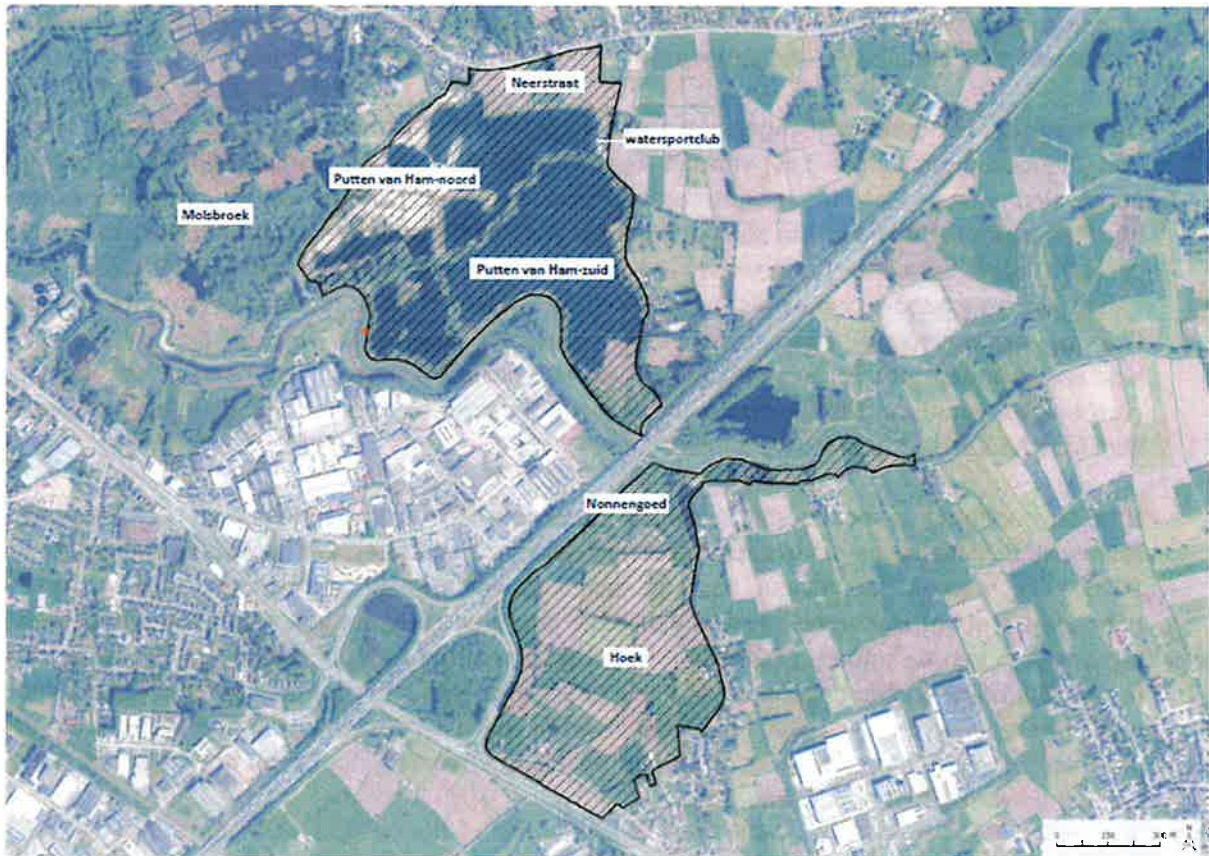
Als milderende maatregelen wordt voor het gebied Ten Rijen-Ten Rieland een overgangsbepaling in de stedenbouwkundige voorschriften opgenomen via de overdruk 'grote eenheid natuur in ontwikkeling' waarbij de natuurbestemming pas van kracht wordt op 31 december 2034. Tot die datum geldt de bestemming agrarisch gebied met ecologisch belang en blijft het landbouwgebruik zonder bemestingsbeperkingen mogelijk. Deze maatregel komt niet tegemoet aan de gemeentelijk ambitie inzake het maximale behoud van het bestaande, bruikbare landbouwareaal binnen de gemeente, in het bijzonder de Durmevallei.

Het deelgebied omvat een aantal van nature hoger gelegen, drogere percelen die geschikt zijn voor landbouwactiviteiten. Deze percelen dienen binnen het ruimtelijk uitvoeringsplan hun landbouwbestemming te behouden. Het is maatschappelijk niet verantwoord om deze gebieden te herbestemmen in functie van natuurontwikkeling. Ongeacht de overgangs- en uitzonderingsbepalingen die in het mestdecreet voorzien zijn en de decretale regelingen inzake kapitaal- en gebruikersschadevergoedingen voor eigenaars en gebruikers.

2.7. Putten van Ham-Hoek

Beschrijving

Dit deelgebied omvat de omgeving van de Putten van Ham ten noorden van de Beneden-Durme en de E17 en het gebied Hoek ten zuiden van de Beneden-Durme.



Planvoorstel

- De zuidelijke Hamputten worden bestemd als 'natuurgebied' (artikel 4) met overdruk 'grote eenheid natuur' (artikel 4.4).
- De noordelijke Hamputten worden bestemd als 'natuurgebied' (artikel 4) met overdruk 'grote eenheid natuur in ontwikkeling' (artikel 4.5). De zone krijgt een specifieke overdruk in functie van tijdelijke ontginnings- en opvulmogelijkheden (artikel 4.7) in dit ontginningsgebied tot eind 2034, waarbij opgelegd dat de eindafwerking moet gebeuren onder de vorm van een rietmoeras geschikt als leefgebied voor Roerdomp.
- Een deel van de putten wordt in functie van het behoud van de mogelijkheden voor watersport bestemd als 'natuurgebied' (artikel 4) met specifieke overdruk 'zone voor recreatief medegebruik' (artikel 4.8) in functie van laagdynamische en niet-gemotoriseerde waterrecreatie. De bestaande gebouwen worden opgenomen binnen de specifieke overdruk 'zone voor bebouwing en infrastructuur in relatie tot het recreatief medegebruik' (artikel 4.9).
- Het landbouwgebied langs de Neerstraat wordt herbestemd naar 'natuurgebied' (artikel 4) met overdruk 'grote eenheid natuur in ontwikkeling' (artikel 4.5). De bestemming natuurgebied gaat eind

2034 in. Tot dan heeft dit gebied de bestemming 'agrarisch gebied met ecologisch belang' (artikel 3).

- Het landbouwgebied Hoek wordt gedifferentieerd als 'bouwvrij agrarisch gebied' (artikel 2).
- Het gebied Nonnengoed wordt hernomen als 'natuurgebied' met overdruk 'grote eenheid natuur' (artikel 4.4).

Opmerkingen

1. Een deel van de noordelijke Hamput is in gebruik voor watersport door een surf- en zeilclub die ook aan de oostrand van de plas een gebouw heeft. Deze surf- en zeilclub heeft een belangrijke lokale maatschappelijke functie.

De zone is op het gewestplan bestemd als ontginningsgebied met nabestemming gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut. Binnen het voorliggend gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt voor deze zone een herbestemming naar 'natuurgebied' voorgesteld met een overdruk 'zone voor recreatief medegebruik' in functie van laagdynamische niet-gemotoriseerde waterrecreatie.

De bestaande watersportactiviteiten kunnen aldus in principe behouden blijven, maar enkel als medegebruik van het natuurgebied en binnen bepaalde randvoorwaarden die negatieve effecten op het natuurgebied moeten vermijden.

Het behoud van de watersportactiviteiten is bijgevolg te voorwaardelijk geformuleerd in de stedenbouwkundige voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan, meer bepaald 'zone voor recreatief medegebruik' (artikel 4.8). Dit verordenend voorschrift stelt dat:

"Binnen deze zone kunnen handelingen die nodig of nuttig zijn voor het uitoefenen van deze watersportactiviteiten toegelaten worden behoudens het oprichten van gebouwen en voor zover ze geen aanleiding geven tot een achteruitgang van de kwaliteit en de kwantiteit van de natuur.

Bij de inrichting en het gebruik van het gebied voor watersport moeten de nodige maatregelen genomen worden om verstoring van de habitats en leefgebieden van beschermde soorten in de aangrenzende natuurgebieden te vermijden. Het vermijden van licht- en geluidshinder zijn daarbij bijzonder aandachtspunten."

De gemeente wenst, overeenkomstig de zone voor dagrecreatie binnen het deelgebied 'Wareslage-Sombeekse Meersen', ook de bestaande watersportactiviteiten op te nemen in een geëigende bestemmingszone, 'zone voor recreatie', in plaats van een aanduiding in overdruk boven op de grondbestemming 'natuurgebied' die medegebruik slechts onder strikte randvoorwaarden toestaat.

Bijkomend is het niet duidelijk of de huidige stedenbouwkundige voorschriften het organiseren van watersportkampen nog langer mogelijk maakt binnen deze zone. In de toelichting bij de bepalingen met betrekking tot de 'zone voor recreatief medegebruik' (artikel 4.8) is namelijk het volgende opgenomen:

"Onder toelaatbare vormen waterrecreatie wordt verstaan het beoefenen van niet-gemotoriseerde watersporten zoals zeilsport, peddel- en roeisporten, zwemmen, duiken, hengelen of waterfietsen voor zover de intensiteit op vlak van gebruik en bezoekersaantallen beperkt blijft. De organisatie van grote sportevenementen of -wedstrijden met publiek en grote

bezoekersaantallen is doorgaans niet verenigbaar is met het beoogde laagdynamische karakter."

Het organiseren van sportkampen draagt bij aan de educatieve functie van het gebied en dient in de toekomst nog steeds mogelijk te zijn.

Tot slot is in deze toelichting eveneens opgenomen dat alle handelingen in overeenstemming met de voorschriften van de onderliggende bestemming natuurgebied ten alle tijden zijn toegestaan. Dit heeft als gevolg dat de bestaanszekerheid van de watersportactiviteiten in het gedrang komt. De gemeente wil de bestaande sociale, educatieve en maatschappelijke functie van dit gebied te allen tijde behouden. Handelingen gericht op de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de natuur, het natuurlijk milieu en bos zijn slechts mogelijk indien ze geen negatieve impact uitoefenen op de recreatiefunctie van deze zone.

Aansluitend bij deze bezorgdheid is in de toelichting bij de bepalingen met betrekking tot toelaatbare bebouwing en infrastructuur (artikel 4.9) het volgende opgenomen:

"Bij het eventueel stopzetten van de watersportactiviteiten in dit gebied, dienen alle gebouwen en constructies verwijderd te worden."

Zoals hierboven reeds gesteld wenst de gemeente te allen tijde de watersportfunctie te behouden. Ook na een eventuele stopzetting van de huidige uitbating.

Momenteel is de surf- en zeilclub voorzien van een horecazaak. Deze horecazaak draagt bij aan het recreatief medegebruik van het gebied, zowel in functie van de zeil- en surfclub als in functie van fietsers en wandelaars.

Doch stellen de stedenbouwkundige voorschriften dat louter beperkte horecazaken gerelateerd aan de watersportactiviteiten (eet- en drankgelegenheid voor bezoekers) toegelaten kunnen worden. Het is onduidelijk of ook fietsers en wandelaars dus welkom zijn binnen deze horecazaak en wat er wordt verstaan onder 'beperkt'.

2. Het landbouwgebied tussen de Neerstraat en de Putten van Ham is niet overstromingsgevoelig en bestaat hoofdzakelijk uit matig droge zandbodems. Deze plaggenbodem is uitermate geschikt en tevens in gebruik voor landbouw, voornamelijk maïsakkers. Dit gebied is op het gewestplan in hoofdzaak bestemd als agrarisch gebied, maar wordt in voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan herbestemd als 'natuurgebied'.

De toelichtingsnota die integraal deel uitmaakt van het ruimtelijk uitvoeringsplan stelt dat door het vrijwaren van een zone voor waterrecreatie deze zone niet ontwikkeld kan worden als onderdeel van het beoogde rietmoeras als leefgebied voor de Roerdomp en er bijgevolg de minimaal noodzakelijke oppervlaktes rietmoeras binnen het gebied van de noordelijke Hamputten rietmoeras niet gerealiseerd kunnen worden. Daarom voorziet het plan dat aansluitend op de noordelijke Hamputten een deel van het landbouwgebied langs de Neerstraat eveneens herbestemd wordt naar 'natuurgebied' met overdruk 'grote eenheid natuur in ontwikkeling'.

Als milderende maatregel wordt een overgangsbepaling in de stedenbouwkundige voorschriften opgenomen via de overdruk 'grote eenheid natuur in ontwikkeling' waarbij de natuurbestemming pas van kracht wordt op 31 december 2034. Tot die datum geldt de bestemming agrarisch gebied met ecologisch belang en blijft landbouwgebruik zonder bemestingsbeperkingen mogelijk.

Een herbestemming van deze bruikbare landbouwzone naar natuurgebied is zoals hierboven reeds werd benadrukt strijdig met de visie van het gemeentebestuur. Deze gronden betreffen drogere gronden die volgens de landbouweconomische bodemgeschiktheid zeer geschikt zijn voor sierteelt in de open lucht en een boomkwekerij, geschikt zijn voor maïs en matig geschikt voor grasland, groenteteelt en fruitteelt en weinig geschikt voor akkerbouw. Dit gebied is met andere woorden geschikt voor landbouwgebruik en dient aldus een landbouwbestemming te behouden.

De motivatie dat deze herbestemming noodzakelijk zou zijn om de oppervlakte doelstelling voor moerasvogels als onderdeel van de natuurdoelen van het Sigmaplan te kunnen realiseren binnen het alternatief met behoud van ruimte voor waterrecreatie wordt niet ondersteund door de gemeente. Zowel het behoud van de waterrecreatie als het behoud van deze landbouwenclave staat vanuit het lokaal maatschappelijk belang voorop. Bovendien worden er reeds landbouwpercelen die actueel deel uitmaken van het 'agrarisch gebied' volgens het gewestplan tussen de Zuidelijke Hamputten en de E17 binnen het voorliggend gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan herbestemd tot 'natuurgebied'. Deze terreinen kunnen eveneens ingericht worden als Rietmoeras teneinde te voldoen aan de minimaal noodzakelijke oppervlakte als leefgebied voor de Roerdomp.

Besluit

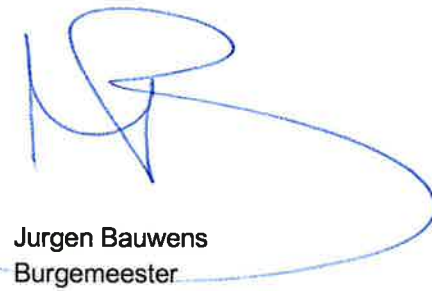
Het gemeentebestuur van Waasmunster geeft een **ongunstig advies**.

Hoogachtend

Namens het college van burgemeester en schepenen:



Bram Collier
Algemeen directeur



Jurgen Bauwens
Burgemeester

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN HAMME IN ZITTING VAN 30/03/2026

Aanwezig: Lotte Peeters, burgemeester-voorzitter
Jan Rosschaert, Guy Bogaert-De Clercq, Jo Laureys, Tom Vermeire, Robby Van der Stock, Jan De Graef, schepenen
André Reuse, algemeen directeur

Verontschuldigd: /

Afwezig: /

RUP Durmevallei, fase 2 - inspraakprocedure voorontwerp - Goedgekeurd

TOELICHTING

Bespreking van het voorontwerp GRUP Durmevallei, fase 2, naar aanleiding van een plenaire zitting.

JURIDISCHE CONTEXT:

- Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO).

FEITEN, CONTEXT EN ARGUMENTERING:

- De Vlaamse overheid maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan op voor de Durmevallei, het zgn. 'GRUP Durmevallei fase 2'. Eerder werd op 26 maart 2010 het 'GRUP Gebieden van het geactualiseerd Sigmaplan Durmevallei' goedgekeurd, met daarin m.b.t. Hamme het Bulbierbroek en de Bunt.
- Een tweede fase wordt door de Vlaamse regering nodig geacht omdat er verschillende uitdagingen zijn voor de vallei van de Durme:
 - Vlaanderen heeft de Europese natuurdoelen 2020 niet gehaald en de druk op de ecosystemen en de biodiversiteit is groot door:
 - Landgebruiksverandering.
 - Versnippering.
 - Verontreiniging.
 - Vermesting en verzuring (sterke daling van de kritische last, maar toch nog te hoog om natuurdoelen te halen).
 - Verdroging.
 - Invasieve uitheemse soorten.
 - Klimaatverandering (bv. aangroeiende kans op overstromingen).
- Het geïntegreerde planningsproces bestaat uit vijf fasen, waarbij het resultaat telkens geconsolideerd wordt in een van de volgende documenten:
 1. De startnota.
 2. De scopingsnota.
 3. Het voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan.
 4. Het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan.

5. Het definitieve ruimtelijk uitvoeringsplan.

- Het planteam heeft op 15/10/2021 de startnota afgerond. De startnota werd ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Regering. Over deze startnota werd een inspraakronde georganiseerd.
- In zitting van 24/05/2022 keurde het college van burgemeester en schepenen van Hamme de startnota goed met volgende bedenkingen:
 - *De MILADI besprak de startnota in de vergadering van 9 mei. De MILADI is van oordeel dat het belangrijk is om dit dossier zeer goed op te volgen in de fasen van voorontwerp en ontwerp. Aangaande de startnota wordt opgemerkt dat hoofdstuk 10 - In te zetten instrumenten, zeer summier is. Het hoofdstuk moet duidelijk maken welke instrumenten kunnen ingezet worden bij de uiteindelijke realisatie van de herbestemmingen en van de stedenbouwkundige voorschriften (bv. planbaten, planschade, flankerend landbouwbeleid, enz.).*
 - *Het college van burgemeester en schepenen beslist zich achter het advies van de MILADI te scharen, maar ook, aanvullend, dat aan de initiatiefnemers moet meegedeeld worden dat:*
 - *Ze het maximale moeten doen om de landbouwgebieden te vrijwaren voor grondgebonden landbouw.*
 - *Een flankerend landbouwbeleid zeer goed ter harte moet genomen worden.*
 - *Omwille van het belang van dit gebied voor landbouw en omdat de sector al zwaar getroffen is door het uitvoeren van de Sigmaplannen, het stikstofakkoord, enz., wat volgens het gewestplan is bestemd als 'agrarisch gebied met ecologisch belang' agrarisch gebied moet blijven.*
 - *Het agrarisch gebied herbevestigd moet worden waar dit momenteel in landbouwgebruik is.*
 - *Het essentieel wordt geacht dat eveneens een Landbouweffectenrapport wordt opgemaakt.*
 - *Aldus over te maken aan het Departement Omgeving.*
- Op basis van de adviezen en inspraakreacties heeft het planteam de startnota herwerkt tot een ontwerp van scopingsnota en stelde een ontwerp van procesnota 2 op. Het planteam keurde het ontwerp van scopingsnota en procesnota goed op 26 februari 2026.
- In deze geactualiseerde procesnota 2 werd aangegeven op welke wijze de inspraakreacties verwerkt zijn en gemotiveerd waarom wel of niet op de vragen en opmerkingen ingegaan is bij de opmaak van de scopingsnota. De scopingsnota wordt ter advies voorgelegd aan het Vlaams Expertisecentrum m.e.r (VECM). Hieronder is een opsomming van de inspraakreacties van het college van burgemeester en schepenen van Hamme terug te vinden alsook een motivering waarom wel of niet op de vragen en opmerkingen wordt ingegaan bij de opmaak van de scopingsnota:

Reactie	Aanpassen planvoornemen of opnemen als planalternatief?	Aanvullingen onderzoek MER?
Opmerking dat de in te zetten instrumenten zeer beperkt omschreven zijn. Vraag om hoofdstuk 10 duidelijker te omschrijven welke instrumenten ingezet kunnen worden bij de uiteindelijke realisatie van de herbestemmingen en van de	De tekst zal waar nodig of nuttig aangevuld worden.	/

stedenbouwkundige voorschriften.		
Diverse inspraakreacties stellen dat het plan aanleiding geeft tot een verlies aan gronden voor landbouw; dat de balans landbouw/natuur niet in evenwicht zou zijn; dat men principieel de voorkeur geeft aan het behoud van de agrarische bestemmingen zoals voorzien op de gewestplannen; dat men geen bijkomende afbakening van natuurgebied wenst in gebieden die thans als agrarisch gebied bestemd zijn; dat alle bestaande agrarische gebieden binnen het plangebied zonder overdruk natuur(verweving) herbevestigd zouden moeten worden; dat er in de regio reeds eerder landbouwgrond werd ingenomen voor de ontwikkeling van industrie of natuur; dat het landbouwgebruik in de regio reeds erg onder druk zou staan door de ontwikkeling van Sigmaplan, de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en de ontwikkeling van het Nationaal Park Scheldevallei; dat er maximaal moet ingezet worden op het behoud van het bestaande landbouwareaal; dat er in de agrarische gebieden vrijheid van teeltkeuze moet zijn en garanties geboden moeten worden voor het kunnen blijven bemesten en bewerken van percelen die actueel in landbouwgebruik zijn; dat het plan een negatieve impact zou hebben op de mogelijkheden voor zowel de professionele als de niet-professionele (hobby)landbouw in het gebied; dat de herbestemmingen van agrarisch gebied naar natuurgebied strikt beperkt moeten blijven tot het beslist beleid over de Natura 2000-doelen; dat er onvoldoende rekening zou gehouden worden	Geen aanpassing. Het plan zal bestemmingswijzigingen doorvoeren in functie van de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur conform de richtinggevende en bindende bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), de vastgestelde Natura 2000-doelen, de doelstellingen van het integraal waterbeleid (stroomgebiedbeheerplannen en Blue Deal) en in functie van de realisatie van de projecten van het Geactualiseerd Sigmaplan. De voorgestelde bestemmingswijzigingen zullen dus passen binnen de kwantitatieve opties voor landbouw, natuur en bos zoals bepaald in de bindende bepalingen van het RSV en de ruimtelijke principes en kwalitatieve ontwikkelingsperspectieven voor het buitengebied (zoals bv. het structuurbepalend zijn van het fysisch systeem voor ruimtelijke ontwikkelingen) zoals bepaald in de richtinggevende bepalingen van het RSV. Ten aanzien van de landbouwgebruikspcelen die gevat zouden zijn door een herbestemming van agrarisch gebied naar natuur- of bosgebied wordt verwezen naar de diverse overgangs- en uitzonderingsbepalingen die bv. in het mestdecreet voorzien zijn en de decretale regelingen inzake kapitaal- en gebruikersschadevergoedingen voor eigenaars en gebruikers. Voor de uitvoering van de projecten van Geactualiseerd Sigmaplan is aanvullend een specifiek flankerend beleid ten aanzien van landbouw van toepassing met o.a. de inzet van	Geen aanpassing. Binnen de discipline Mens-ruimte van het plan-MER is voorzien dat de effecten van het plan op de functie 'landbouw' geëvalueerd worden. Het alternatief waarbij alle bestaande agrarische gebieden behouden blijven wordt als 'nulalternatief' beschouwd. Het is echter géén redelijk alternatief voor het realiseren van de plandoelstellingen.

met landbouwbedrijfszetels aan de rand van het plan; dat men geen bijkomende natuurgebieden wenst in de buurt van bestaande landbouwbedrijven; dat landbouwgronden binnen het plangebied kwalitatief geschikt zouden zijn voor landbouw; dat de landbouwgronden in dit gebied een grote economische waarde zouden hebben voor de omliggende landbouwbedrijven; dat er nood is aan een flankerend beleid voor landbouw; dat er overgangsbepalingen en fasering voor de invoering van nulbemesting in natuurgebieden moeten voorzien worden.	een grondenbank met ruilgronden, bijkomende vergoedingen en overgangsmaatregelen. Het gegeven dat een herbestemming naar natuurgebied mogelijk een wijziging kan inhouden van de na te leven normen voor agrarische activiteiten in de omgeving is geen relevant ruimtelijk criterium op basis waarvan de afbakening van de gebieden van de natuurlijke structuur zich kan baseren. Het is niet onredelijk om ervan uit te gaan dat (landbouw)bedrijfsactiviteiten geen negatieve impact mogen hebben op de omgeving en geen milieudrukken afwentelen op de omgeving.	
Vraag naar de opmaak van een landbouweffectenrapport (LER).	/	Geen aanpassing. Binnen de discipline Mens-ruimte van het plan-MER is voorzien dat de effecten van het plan op de functie 'landbouw' geëvalueerd worden. Landbouweffectenrapporten zijn enkel zinvol op niveau van de concrete inrichtingsprojecten (i.c. Sigmaplan) i.f.v. het uitwerken van een flankerend beleid bij de projectrealisatie en zijn niet het voorwerp van het milieueffectenonderzoek bij de opmaak van voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan.
Diverse inspraakreacties vragen om de percelen met een landbouwbestemming gelegen langs de Dommelstraat uit het plangebied te laten.	Geen aanpassing. Het onderzoeksgebied voor het op te maken ruimtelijk uitvoeringsplan omvat het landschappelijk aaneengesloten geheel van de open ruimte tussen de bebouwing van de Dommelstraat en de Beneden-Durme.	/
Diverse inspraakreacties vragen om het agrarisch gebied tussen de Hoekstraat en het op- en afritcomplex te.	Geen aanpassing. De ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos gaat uit van het vrijwaren van dit gebied voor landbouw.	/

- Het college van burgemeester en schepenen bespreekt de documenten m.b.t. het voorontwerp GRUP Durmevallei, fase 2.

BESLUIT:

Artikel 1.

Het college van burgemeester en schepenen adviseert met betrekking tot het voorontwerp GRUP Durmevallei, fase 2, het volgende:

- De punten dewelke werden aangehaald bij de inspraakprocedure startnota blijven gelden:
 - De landbouwgebieden moeten maximaal gevrijwaard blijven voor grondgebonden landbouw.
 - Een flankerend landbouwbeleid moet zeer goed ter harte genomen worden.
 - Omwille van het belang van dit gebied voor landbouw en omdat de sector al zwaar getroffen is door het uitvoeren van de Sigmaplannen, het stikstofakkoord, enz., wat volgens het gewestplan is bestemd als 'agrarisch gebied met ecologisch belang' moet agrarisch gebied blijven.
 - Het agrarisch gebied moet herbevestigd worden waar dit momenteel in landbouwgebruik is.
 - Het wordt essentieel geacht dat eveneens een Landbouweffectenrapport wordt opgemaakt.
- De landbouwers in de planzone mogen geen bijkomende beperkingen van welke aard ook opgelegd krijgen n.a.v. het GRUP. Hieronder worden ook verstaan: fruittelers en wijnbouwers.
- Taverne De Watermolen betreft een vastgesteld bouwkundig erfgoed (<https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/85698>) gelegen op het perceel Afdeling 2, sectie D, perceelnummer 1292A. Het is een oude getijdenwatermolen waarin een zonevreemde horecazaak is gevestigd. Volgens het gewestplan is deze gelegen in 'agrarisch gebied met ecologisch belang'. Het voorontwerp GRUP bevestigt dit. Eventueel kan de opmaak van dit GRUP een oplossing bieden voor dit perceel door het toevoegen van een overdrukzone.
- In het voorontwerp staat het volgende op pag. 67: *De Oude Durme (gebied 12) wordt bestemd als 'natuurgebied' (artikel 4) met overdruk 'grote eenheid natuur' (artikel 4.4) in functie van de natuurdoelstellingen van het Geactualiseerd Sigmaplan die voor de Oude Durme voor de ontwikkeling van een natte natuurkern onder de vorm van een wetland voorziet als leefgebied voor moerasvogels en vegetatierijke plas. De herbestemming maakt een herinrichting i.f.v. deze natuurontwikkeling mogelijk. De aansluitende volkstuintjes van het Cleinbroeck liggen binnen het kleinschalig landschap van de Oude Durme en het habitatrichtlijngebied. Omwille van de ligging in habitatrichtlijngebied wordt deze zone opgenomen binnen de bestemming natuurgebied met overdruk grote eenheid natuur. De begrenzing van het voorgestelde natuurgebied volgt de afbakening van het habitatrichtlijngebied, behalve voor het deel dat eerder aansluit bij het aangrenzend landbouwgebied.* Het college gaat hiermee niet akkoord. De percelen afdeling 2, sectie D, perceelnummers 98A en 94A zijn voorzien van volkstuintjes en zijn gelegen binnen het vastgesteld landschapsatlasrelict Oude Durme (<https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/127144>) De volkstuinen worden als sociale erfgoedwaarde omschreven. In het Ministerieel besluit tot vaststelling van het gebied 'Oude Durme' staat *'de sociale waarde: de twee zones met volkstuintjes, die vermoedelijk teruggaan tot de periode van de Tweede Wereldoorlog, dragen niet alleen bij tot het kleinschalige en gevarieerde karakter van het cultuurlandschap, maar hebben ook sociale erfgoedwaarde als een 'in de hedendaagse gemeenschap nog actief, overgeleverd sociaal gebruik'.* De voorgestelde bestemming naar natuurgebied en overdruk grote eenheid natuur voor deze percelen zorgt voor onzekerheid van de volkstuintjes. Een andere bestemming is wenselijk. In overleg met de gebruikers van de percelen kan wel gewerkt worden richting een meer natuurvriendelijker inrichting van het gebied. Bijkomend: Er wordt nergens gemotiveerd waarom *het deel dat eerder aansluit bij het aangrenzend landbouwgebied*, dat ook in

Habitatrichtlijngebied ligt, niet wordt bestemd als natuurgebied. Men zou dan verwachten dat ook daar de instandhoudingsdoestellingen dienen gehaald te worden. Het gelijkheidsbeginsel wordt hier dus aangetast.

Art. 2.

Aldus over te maken aan het Departement Omgeving.

Gedaan te Hamme in zitting als ten hoofde.

De algemeen directeur
(get.) André Reuse

De burgemeester-voorzitter
(get.) Lotte Peeters

Voor eensluidend afschrift:

André Reuse
De algemeen directeur

Lotte Peeters
burgemeester-voorzitter

Postadres

Koning Albert II-laan 15 bus 273
1210 Brussel

Bezoekadres

Simon Bolivarlaan 17
1000 Brussel

T +32 (0)2 209 45 11

www.sport.vlaanderen

Departement Omgeving

Uw bericht van	Uw kenmerk	Ons kenmerk	Datum
07/03/2026	/	2026_1880_R	31/03/2026
Vragen naar		Telefoonnummer	Bijlage(n)
Francis Pepermans omgeving@sport.vlaanderen		02 209 46 01	2

Betreft Advies voorontwerp RUP "Durmevallei fase 2"

Geachte,

We hebben uw adviesvraag aangaande het voorontwerp van het RUP "*Durmevallei fase 2*" en de uitnodiging voor de plenaire vergadering op 1 april 2026, goed ontvangen.

Wij hadden onze opmerkingen graag willen toelichten, maar kunnen onmogelijk aanwezig zijn op de plenaire vergadering. Uiteraard zijn wij bereid, indien nodig, nog nadere toelichting te geven.

Wij stellen vast dat:

- ✓ dit RUP wordt opgemaakt om voor de vallei van de Durme tussen Lokeren en Hamme doelstellingen te realiseren inzake grondgebonden landbouw, natuurbehoud- en ontwikkeling, landschapsbeleving en waterberging;
- ✓ ook het behoud van de bestaande recreatieve verbindingen voor wandelen en fietsen als doelstelling is opgenomen;
- ✓ een herbestemming voorzien is naar 'gebied voor dagrecreatie' voor de site van de visvijvers en de schietstand Sint-Sebastiaan langs de Abdij Van Roosenberglaan;
- ✓ in deelgebied 11 (Putten van Ham) een herbestemming voorzien is naar 'natuurgebied' met een overdruk 'zone voor recreatief medegebruik' op het deel van de vijver waar watersportclub Del Mare actief is.

Advies

Het is belangrijk dat er in Vlaanderen voldoende ruimte is voor zowel de georganiseerde sporter (bv. sportclubs) als voor de anders- of niet georganiseerde sporter of recreant (wandelen, fietsen, joggen,...). Er is dus nood aan voldoende formele sportruimte (ruimte voor sporthallen,



zwembaden, watersportsites, sportterreinen, ...) én voor publieke ruimte die zodanig wordt ingericht dat het bewegen of sporten stimuleert.

Het is positief dat het uitgangspunt in dit RUP was om te streven naar het behoud van de aanwezige recreatieve voorzieningen op hun locatie en dat:

- er voor de visvijvers en de schietstand langs de abdij Van Roosenberglaan een herbestemming is voorzien naar 'gebied voor dagrecreatie';
- de zeil-, sup- en surfclub 'Del Mare' (een deel van) de putten van Ham kan blijven gebruiken.

Wij wensen echter ook de aandacht te vestigen op volgende knelpunten:

1. Zeil-, sup- en surfclub 'Del Mare' – bestemming
Voor de site van de zeil-, sup- en surfclub 'Del Mare' is een herbestemming voorzien naar 'natuurgebied' met een overdruk 'zone voor recreatief medegebruik'.

In Vlaanderen is het aantal watervlakken dat kan gebruikt worden voor watersport beperkt.

Dit is een zeer belangrijke locatie voor watersport in de omgeving. Het behoud is dan ook zeer belangrijk.

Niet alleen voor het watervlak maar ook voor de oeverzone, waar de gebouwen van de watersportclub zich bevinden, is een herbestemming naar 'natuurgebied' met overdruk 'zone voor recreatief medegebruik' voorzien.

De ligging in natuurgebied van deze zone, met inbegrip van de gebouwen, biedt te weinig rechtszekerheid op termijn. De doelstellingen van artikel 3, *'de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de natuur, het natuurlijk milieu en bos'*, zijn niet in overeenstemming met het feitelijke gebruik van deze zone.

Wij pleiten er dan ook voor om voor de oeverzone de oorspronkelijke nabestemming van het gewestplan te behouden ('gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut') of een herbestemming naar 'gebied voor dagrecreatie' te voorzien.

2. Zeil-, sup- en surfclub 'Del Mare' – 'zone voor gebouwen'
Op het grafisch plan is de 'zone voor gebouwen' heel strak afgebakend rond de huidige gebouwen.

In het verleden hebben wij al vastgesteld dat dergelijke 'strakke' afbakening van een zone vaak tot problemen leidt. Voorschriften uit andere wetgeving zorgen er soms voor dat men plannen moet aanpassen en soms zijn het dan beperkte afwijkingen die toch zorgen voor problemen bij de vergunningverlening.

Het is ook een vast gegeven dat andere wetgeving steeds strenger wordt, bv de wetgeving rond integrale toegankelijkheid van gebouwen.

Uiteraard is het geen probleem om de maximale te bebouwen oppervlakte te begrenzen, maar de voorziene 420 m² is wel heel krap voor een watersportclub.



Wij pleiten er daarom voor om op de oeverzone een ruimere zone aan te duiden waar bebouwing toegelaten wordt zodat er wat meer flexibiliteit is naar invulling. Bij voorkeur wordt ook een grotere maximale oppervlakte van 500 m² toegelaten.

3. Zeil-, sup- en surfclub 'Del Mare' – gebruik van motoren
In de stedenbouwkundige voorschriften van artikel 4.8. ('zone voor recreatief medegebruik') lezen we:

'In de zone aangeduid met deze overdruk is recreatief medegebruik van het natuurgebied onder de vorm van laagdynamische en niet -gemotoriseerde vormen van watersport toegelaten'

In de toelichtingsnota is, bij de toelichting van de stedenbouwkundige voorschriften, opgenomen (p.103):

'Niet toegelaten vormen van gemotoriseerde watersporten zijn sporten waarbij gebruik gemaakt wordt van vaartuigen aangedreven door een verbrandingsmotor of elektromotor (motorboot, jetski, waterscooters...) of die een hoogdynamisch karakter hebben vanwege de snelheid, het geluid en/of golfslag.'

Wij begrijpen dat, gezien de nabijheid van natuurgebied, het de bedoeling is om geluidsproducerende watersporten en watersporten met een hoogdynamisch karakter (zoals bv jetski) te vermijden. Dat volgt uit het plan-MER, discipline biodiversiteit, waar effectief ook gewezen is op de risico's voor verstoring van soorten in de natuurgebieden.

Zoals momenteel in de toelichting is opgenomen zouden echter zelfs laagdynamische watersporten die gebruik maken van een elektromotor, en dus geen geluid produceren, geweerd worden. Dit kan uiteraard niet de bedoeling zijn.

Ook het gebruik van gemotoriseerde reddings- of begeleidingsvaartuigen zorgt soms voor discussies.

Wij pleiten ervoor om in het stedenbouwkundig voorschrift een uitzondering te maken voor laagdynamische watersporten die gebruik maken van elektromotoren en voor reddings- of begeleidingsvaartuigen. Ook de hogervermelde beschrijving in de toelichtingsnota dient aangepast te worden.

4. Zeil-, sup- en surfclub 'Del Mare' – toegelaten activiteiten
Bij de toelichting van de stedenbouwkundige voorschriften (artikel 4.8.) in de Toelichtingsnota (p. 103) is in de toelichtende kolom vermeld:

'De organisatie van grote sportevenementen of -wedstrijden met publiek en grote bezoekersaantallen is doorgaans niet verenigbaar met het beoogde laagdynamisch karakter'

Wij wensen op te merken dat deze passage er niet mag toe leiden dat sportkampen niet meer zouden kunnen georganiseerd worden. Zoals hoger aangehaald, gaat het om een belangrijke watersportsite in de omgeving. De organisatie van watersportkampen maakt een essentieel onderdeel uit van de activiteiten.

Wij vragen een verduidelijking van deze passage.



5. Zeil-, sup- en surfclub 'Del Mare' – uitdoofbeleid?
Bij de toelichting van de stedenbouwkundige voorschriften (artikel 4.9.) in de Toelichtingsnota (p. 104) is in de toelichtende kolom vermeld:

'Bij het eventueel stopzetten van de watersportactiviteiten in dit gebied, dienen alle gebouwen en constructies verwijderd te worden.'

Zoals reeds herhaaldelijk aangehaald, gaat het om een belangrijke watersportsite in de omgeving. Gezien de vaststelling dat wetgeving inzake natuurontwikkeling en natuurbescherming steeds strenger wordt, ziet het er niet naar uit dat er in de toekomst veel nieuwe watersportlocaties zullen kunnen ontwikkeld worden.

Wij vragen om deze passage in de toelichtingsnota te schrappen.

6. 'Gebied voor dagrecreatie' (artikel 7): toegelaten functies

Voor de site van de visvijvers en de schietstand langs de abdij Van Roosenberglaan is een herbestemming voorzien naar 'gebied voor dagrecreatie'.

In de stedenbouwkundige voorschriften is opgenomen:

'De toegelaten vormen van dagrecreatie worden beperkt tot hengelen, boogschieten en hondensport of daarmee vergelijkbare laagdynamische vormen van sport.'

Een ruimtelijk uitvoeringsplan bepaalt voor een heel lange periode welke mogelijkheden er zijn in een gebied. We hebben in het verleden ondervonden dat heel concrete beschrijvingen (bv in BPA's, oudere RUP's, ...) na verloop van tijd voor onnodige discussie kunnen zorgen als bepaalde ruimtebehoeften dienen afgewogen te worden.

Wij pleiten ervoor om de beschrijving als volgt aan te passen:

'De toegelaten vormen van dagrecreatie worden beperkt tot laagdynamische vormen van sport en recreatie'.

7. Recreatieve verbindingen en routegebonden recreatie.
Het gebied is zeer belangrijk voor routegebonden recreatie.
Behalve tal van fiets- en wandelroutes is er ook de mountainbikeroute Waasmunster.
Meer info in bijlage 1.

Oorspronkelijk was in de teksten, het behouden van de recreatieve verbindingen opgenomen als één van de uitgangspunten. In de huidige teksten is daar ons inziens te weinig aandacht aan besteed.

Wij vragen meer verduidelijking hierover.



8. Er zijn volgens onze sportinfrastructuurdatabank in verschillende deelgebieden nog visvijvers gelegen (zie bijlage 2). Het zijn er 2 op de Oude Durme (1 in Hamme en 1 in Waasmunster) en ook nog een vijver aan het Hof Ten Rijen. In de meeste gevallen is een herbestemming naar natuurgebied voorzien. In artikel 4.1. is opgenomen:

'Het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur in functie van de sociale, educatieve en recreatieve functies van het natuurgebied is toegelaten voor zover de ruimtelijk-ecologische draagkracht van het natuurgebied niet overschreden wordt.'

Bij de toelichting van de stedenbouwkundige voorschriften (artikel 4.1.) in de Toelichtingsnota (p. 100) is in de toelichtende kolom vermeld:

'Kleinschalige infrastructuur voor de sociale, educatieve of recreatieve functie van het natuurgebied zijn kleinschalige voorzieningen voor het onthaal van bezoekers en het al dan niet toegankelijk maken van het gebied voor bezoekers zoals: informatieborden, wegwijzers, fietsenstallingen, beperkte parkeervoorzieningen, picknick- en schuilplaatsen, zitbanken, vuilnisbakken, spelelementen, toegangspoortjes, afsluitingen, vlonderpaden, knuppelpaden, vogelkijkhutten, voorzieningen voor paalkamperen...'

Wij gaan ervan uit dat het gebruik van de visvijvers mogelijk zal blijven, maar vragen meer verduidelijking hierover.

Conclusie:

Sport Vlaanderen kan slechts een positief advies verlenen op voorwaarde dat bovenstaande knelpunten opgelost worden.

Wij hopen u hiermee van dienst te zijn. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan kan u contact opnemen met Francis Pepermans of Sarah Denys: 02 209 46 01 of omgeving@sport.vlaanderen

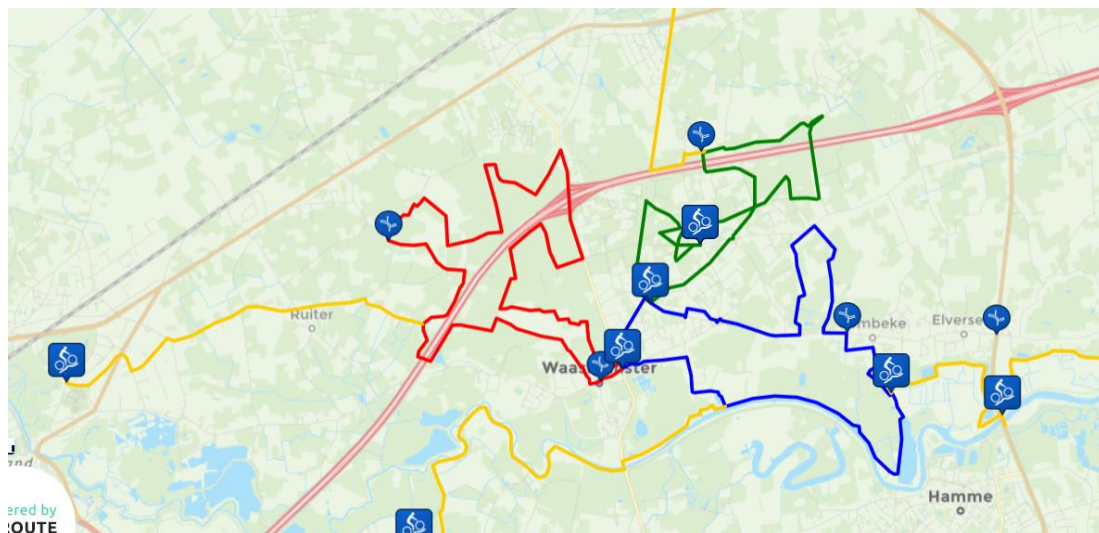
Met vriendelijke groeten,
i.o.

Diederik Van Briel,
Afdelingshoofd, afdeling Sportinfrastructuur



Bijlage 1: Mountainbikeroute Waasmunster

<https://www.sport.vlaanderen/waar-sporten/sporten-in-de-natuur/mountainbikeroutes/mountainbikeroutes/?group=2794&GemeenteGroepID=2794>

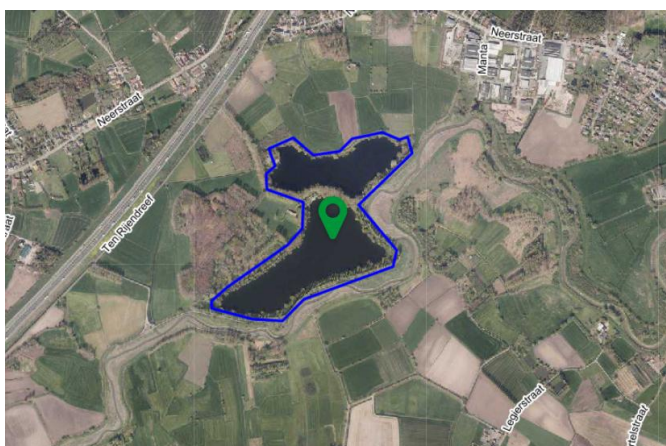


Bijlage 2: Sportinfrastructuurdatabank Sport Vlaanderen (uittreksel)

- Visvijvers op de Oude Durme



- Visvijver Hof Ten Rijen



Vlaamse overheid
Koning Albert II-laan 15 bus 236
1210 Brussel
T 02 553 16 50
www.onroenderfgoed.be

Departement Omgeving
Koning Albert II-laan 19 bus 3
1210 BRUSSEL

uw bericht van 07/03/2026	uw kenmerk RUP_02000_212_00525_ 00001	ons kenmerk 4.002/42023/99.93	bijlagen
vragen naar/e-mail Stefanie De Weser stefanie.deweser@vlaanderen.be		telefoonnummer 03 224 65 99 0492 15 44 02	datum 31/03/2026

Betreft: Advies op voorontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP)
 "Durmevallei fase 2"

Geachte heer
Geachte mevrouw

Voor de plenaire vergadering op 01/04/2026 vraagt u het agentschap Onroerend Erfgoed om advies over het voorontwerp van GRUP "Durmevallei fase 2".

Binnen de begrenzing van het uitvoeringsplan zijn er gronden of erop aanwezige constructies gelegen die

- geheel of ten dele zijn beschermd als monument,
- geheel of ten dele beschermd zijn als cultuurhistorisch landschap;

van hoofdstuk 4 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.

Het agentschap onroerend erfgoed verleent een gunstig advies. Bij de verdere uitwerking van het RUP worden vanuit de discipline landschappen volgende aanbevelingen meegegeven:

1. Plan Mer

p.211: 10.4.5 Gelieve de lay-out te controleren.

p.212: 10.5.1

- Binnen het plangebied is het beschermd landschap "Durmeschorren nabij de Meulendijk" gelegen. Dit wordt terecht ook vermeld maar heeft het plan een impact op het beschermd landschap? Zo niet, gelieve dit dan ook te vermelden.

- In de 2de alinea wordt er aangegeven dat de cultuurhistorische belangrijkheid van het aanwezige agrarische landschapsstructuren eerder beperkt zijn op deze plaats. Toch wordt het vernietigen ervan door de realisatie van de potpolder als negatief beoordeeld (-2). Het lijkt ons beter dat de zin met vermelding “een eerder beperkte waarde” verwijderd wordt. Sombekebroek is geïnventariseerd als een landschappelijk geheel, het planvoornemen wordt hier terecht als negatief beoordeeld.

Gekoppeld hieraan wordt er in de tabel op p229 als milderende maatregel aangegeven dat er in de projectfase “kan” worden onderzocht welke verschillende typen van estuariene natuur er mogelijk zijn, elk met een eigen inrichtingsvariant en een grotere of kleinere impact op de historisch-geografische landschapsstructuren en de historische continuïteit van het landschap(sgebruik). Deze milderende maatregel “moet” uitgevoerd worden i.p.v. “kan”.

p.231 – 235: Tabel plan-mer

- De milderende maatregel opgenomen voor het deelgebied “Wareslage” lijkt een copy te zijn van de milderende maatregel voor het deelgebied Sombeekse meersen. Gelieve dit na te kijken en toe te passen voor het deelgebied Wareslage;
- Oude Durme: “-2, bij aantasting historische dijkrelicten”. Gelieve hiervoor een milderende maatregel op te nemen.
- de min 2 scores voor structuur- en relatiewijzigingen:
 - het is niet duidelijk voor welke deelgebieden de “- 2 (estuariene natuur)” score geldt. De deelgebieden die deze - 2 score hebben dienen opgesomd te worden in de kolom deelgebieden en identiek overgenomen te worden in de rechterkolom “Milderende maatregel/aanbeveling”;
- de min 2 scores voor wijziging perceptieve kenmerken:
 - de “- 2 (planalternatief Polder van Waasmunster)” kent geen gevolg in de rechterkolom zodat er voor deze - 2 score een aanvulling vereist is in de rechterkolom “Milderende maatregel/aanbeveling”.

2. GRUP (grafisch plan – toelichtingsnota)

Geen opmerkingen.

Met vriendelijke groeten

Rudy De Graef
Directeur Beheer regio Noord

AGENTSCHAP LANDBOUW & ZEEVISSERIJ

Vlaamse Overheid
www.vlaanderen.be

Departement Omgeving - Oost-Vlaanderen
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 90
9000 Gent

uw bericht van	uw kenmerk	ons kenmerk	bijlagen
7/03/2026	RUP_02000_212_00525_00001	2026_001715_v1	
vragen naar/e-mail		telefoonnummer	datum
Katrien Janssen		02 214 48 48	31/03/2026
Michel Van Ombergen			
info@lv.vlaanderen.be			

Onderwerp: Advies vanuit landbouwkundig standpunt betreffende het ruimtelijk uitvoeringsplan 'RUP Durmevallei fase 2 - voorontwerp '

Aanvrager: Dept. Omgeving

Locatie: HAMME 2 AFD/HAMME: sectie D, sectie E; WAASMUNSTER 1 AFD/WAASMUNSTER: sectie B; WAASMUNSTER 2 AFD/WAASMUNSTER: sectie C; ZELE 3 AFD/ZELE: sectie B, sectie E: diverse percelen

Geachte,

Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij heeft uw in het onderwerp vermelde adviesaanvraag vanuit landbouwkundig standpunt onderzocht en formuleert er om de volgende redenen een voorwaardelijk gunstig advies bij.

SITUERING

Het ruimtelijk uitvoeringsplan omvat de vallei van de Beneden-Durme van de Hamputten in Waasmunster tot aan het Groot Broek in Waasmunster. Het ligt in de gemeenten Hamme, Waasmunster en Zele in de provincie Oost-Vlaanderen.

De doelstellingen van het plan zijn:

- het vrijwaren van de ruimtelijk-functioneel samenhangende en goed gestructureerde landbouwgebieden langs de Beneden-Durme voor grondgebonden landbouw;
- het behoud en de versterking van het gevarieerde, halfopen valleilandschap van de vallei van de Beneden-Durme met ruimte voor landbouw, natuur en bos en met ruimte voor waterberging;

- het vrijwaren van het bouwvrij karakter en de natuurlijke waterbergingscapaciteit van de van nature overstroombare vallei van de Beneden-Durme;
- het versterken van de natuurlijke structuur en het voorzien van ruimte voor natuurontwikkeling om de Europese natuurdoelen te realiseren voor de Natura 2000-gebieden in de vallei van de Beneden-Durme;
- het vrijwaren van landschappelijk waardevolle gebieden en erfgoedwaarden in de vallei van de Beneden-Durme;
- het behoud en versterken van de mogelijkheden voor natuur- en landschapsbeleving in de vallei van de Durme.

Het plan geeft daarmee uitvoering aan

- De richtinggevende en bindende bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen m.b.t. de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur en de gebiedsgerichte en geïntegreerde ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos die voor de regio Waasland is uitgewerkt;
- de Langtermijnvisie voor de Schelde 2030 en de Ontwikkelingsschets 2010, uitgewerkt door Nederland en Vlaanderen met als drie doelstellingen 'veiligheid' tegen overstromingen, 'natuurlijkheid' van het estuarium en 'toegankelijkheid' voor de scheepvaart, die onderling samenhangen en waarvan de pijler 'natuurlijkheid' zowel de ruimte voor natuurlijke dynamische fysische, chemische en biologische processen als het behoud of versterking van het estuariene ecosysteem met alle typische habitats en levensgemeenschappen langs de volledige zoet-zout-gradiënt omvat;
- de beslissing van de Vlaamse Regering van 17 december 2004 inzake de besluitvorming voor de "Langetermijnvisie Schelde-estuarium - Ontwikkelingsschets 2010" en de algemene visie op en aanpak van het geactualiseerd Sigmaplan;
- de beslissing van de Vlaamse Regering van 22 juli 2005 houdende de goedkeuring van het geactualiseerd Sigmaplan, voor wat betreft de Schelde en de Durme, ter beheersing van de overstromingsrisico's en het behalen van de natuurdoelstellingen in het Zeescheldebekken, instandhoudingsdoelstellingen en flankerende maatregelen voor landbouw en plattelandsrecreatie;
- de beslissing van de Vlaamse Regering over Europese natuurdoelen voor het Natura 2000-gebied BE2300006 'Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent' en het vogelrichtlijngebied 'BE2301235 Durme en Middenloop van de Schelde'.

INSTEELK AGENTSCHAP LANDBOUW EN ZEEVISSERIJ

Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij maakt deel uit van het planteam van voorliggend RUP. In die zin is onze insteek slechts een herhaling van wat we eerder al op overlegmomenten naar voren brachten.

Het plangebied heeft een oppervlakte van 677,36 ha. Hiervan ligt volgens de ruimteboekhouding op heden 528,99 ha in een agrarische bestemming. Na de goedkeuring van voorliggend RUP, zal heel wat landbouwgebied herbestemd zijn naar natuurgebied, bosgebied, en recreatiegebied. In totaal zal zo 239 ha agrarisch gebied herbestemd worden naar een andere planologische bestemming. Van het overblijvende agrarisch gebied krijgt een groot deel een bouwvrij karakter (BAG). Hierbij worden bestaande landbouwbedrijven uitgesneden, zodat ze voldoende uitbreidingsmogelijkheden behouden.

Binnen het plangebied is er 391,13 ha in professioneel landbouwgebruik bij 121 landbouwers (gegevens verzamelaanvraag 2025), waarvan 275,5 ha tijdelijk grasland, 75,5 ha voedergewassen, 19 ha akkerbouw, 15 ha grove groenten en aardappelen, 4 ha gespecialiseerde kapitaalintensieve teelten en 3,5 ha wei- of hooiland. Binnen het plangebied zijn 3 landbouwbedrijfszetels gelegen, waarvan twee actieve landbouwers zijn, binnen de landbouwgebieden Pontrave, Wareslage-west en Wareslage-oost. Ook rondom het plangebied zijn heel wat landbouwbedrijfszetels gelegen.

Daarom heeft elke planingreep potentieel een grote impact op landbouw.

Het plangebied overlapt met 26,4 ha met ecologisch kwetsbaar blijvend grasland (EKBG), waardoor er een scheurverbod heerst. Deze komen in het plan van het voorontwerp allen in natuurgebied te liggen.

De bestaande agrarische structuur wordt beschreven in de toelichtingsnota p. 42. Hierin komt o.a. aan bod dat een deel van de gronden binnen het plangebied lager gelegen en overstromingsgevoelig zijn, en hierdoor minder geschikt zijn voor bepaalde teelten. Dit staat ook éézijdig en verkeerdelijk weggezet als *“voor landbouw minder voor landbouwteelten minder of niet geschikte gebieden”* op p. 92 van de toelichtingsnota. Nochtans zijn de vernoemde gronden op vandaag vaak in landbouwgebruik, meestal als grasland, en hun belang blijkt ook uit de landbouwgebruikskaart van de LIS en de bestaande LER. Ook grasland is van belang in de landbouwbedrijfsvoering, zeker bij bedrijven met herkauwers. Deze zogezegd minder geschikte gronden mogen daarom niet zomaar omgezet worden in natuurgebied. Ook vragen wij een tekstaanpassing op dit vlak.

De impact op landbouw wordt omschreven in de **plan-MER**, en dit op basis van de landbouwimpactstudie (LIS). Wij gaan akkoord met de gebruikte methodiek en de eind-impactscore van -2. Omdat deze impact heel groot is, is het noodzakelijk om milderende maatregelen te nemen. Dit is ook opgenomen in de tekst van de plan-MER, zij het een aantal bladzijden verder, zodat de link met de impactscore op het eerste zicht niet duidelijk is. Zoals vermeld in toelichtingsnota (p. 16): in de beslissingen van de Vlaamse Regering van 22 juli 2005 en 28 april 2006 werd vastgelegd dat flankerende maatregelen inzake het flankerend beleid landbouw integraal van toepassing zijn op de in de beslissingen geformuleerde projecten. Flankerend beleid voor landbouw heeft tot doel de gevolgen van projectmatige planningsprocessen waarbij landbouw betrokken is, te beperken voor de sector en dit zowel binnen het plangebied als de ruimere omgeving en dit als een goede huisvader. Het flankerend beleid bevat mede de flankerende maatregelen, initiatieven ter bevordering van het (lokale) maatschappelijke draagvlak en een budgettaire inschatting om het flankerend beleid te verwezenlijken.

Op een aantal plaatsen is de impact op landbouw al gemilderd door middel van een **fasering** in de aanduiding met overdruk “grote eenheid natuur in ontwikkeling”. Dit is een tijdsgebonden overgangsbepaling in functie van de aanwezige landbouw in het gebied die aangeeft dat de natuurbestemming pas van kracht wordt in 2035 (artikel 4.5, in het noordelijk deel van Potpolder IV, het gebied Ter Rijen – Ten Rieland, en een deel van het landbouwgebied langs de Neerstraat aansluitend op de noordelijke Hamputten) of 2045 (artikel 4.6, in de gebieden Sombeekse Meersen/Potpolder I en Polder van Waasmunster). Deze maatregelen werken inderdaad milderend voor de landbouwsector, die de percelen langer zonder beperkingen kan gebruiken in de bedrijfsvoering.

Echter, wegens de hoge impact is het belangrijk in de eerste plaats impact op landbouw te vermijden. Hiertoe vragen we om meer agrarisch gebied in professioneel landbouwgebruik te herbevestigen en niet te herbestemmen.

1. Het agentschap Landbouw en Zeevisserij vraagt om meer percelen in professioneel landbouwgebruik gelegen in groene bestemmingen van het voorliggend voorontwerp RUP (terug) op te nemen in een agrarische bestemming en niet te herbestemmen.

Onze vraag kadert in de **verschuiving van Sigma-natuurdoelen** naar het Sigma-gebied Varenheuvel-Abroek langs de Kleine Nete, waar men meer Sigma-natuurdoelen voor de kwartelkoning (en bij uitbreiding voor moerasvogels) zal realiseren dan voorzien. Dit gebeurt in een gebied (ca. 75 ha) dat voorheen agrarisch gebied in landbouwgebruik was, en terwijl de VR op 4 april 2014 besliste om die ca. 75 ha te vrijwaren voor professionele landbouwgebruik.

Om de afgesproken Sigma-natuurdoelen voor de kwartelkoning (en bij uitbreiding voor moerasvogels) op Vlaams niveau te respecteren, dienen in andere Sigma-gebieden de gebiedsgerichte Sigma-natuurdoelen in mindering te gebracht te worden. In samenspraak met landbouw- en natuurorganisaties werd een screening van de groene bestemmingen van het voorontwerp RUP Grote Nete, voorontwerp RUP Durmevallei-fase 2 en ontwerp RUP Mondingsgebied Grote Nete uitgevoerd. Het bekomen compromis dat wij ontvingen, is hieronder weergegeven, voor wat betreft het RUP Durmevallei fase 2. Wij vragen om dit compromis te honoreren en de 39,25 ha die

momenteel opgenomen is als natuurgebied in het voorontwerp RUP Durmevallei fase 2, maar die nog in professioneel landbouwgebruik is, terug op te nemen in een agrarische bestemming.

Voorts dient de VR haar beslissing van 4 april 2014 gebiedsgericht bij te stellen om de “doelenruil” juridisch te verankeren.

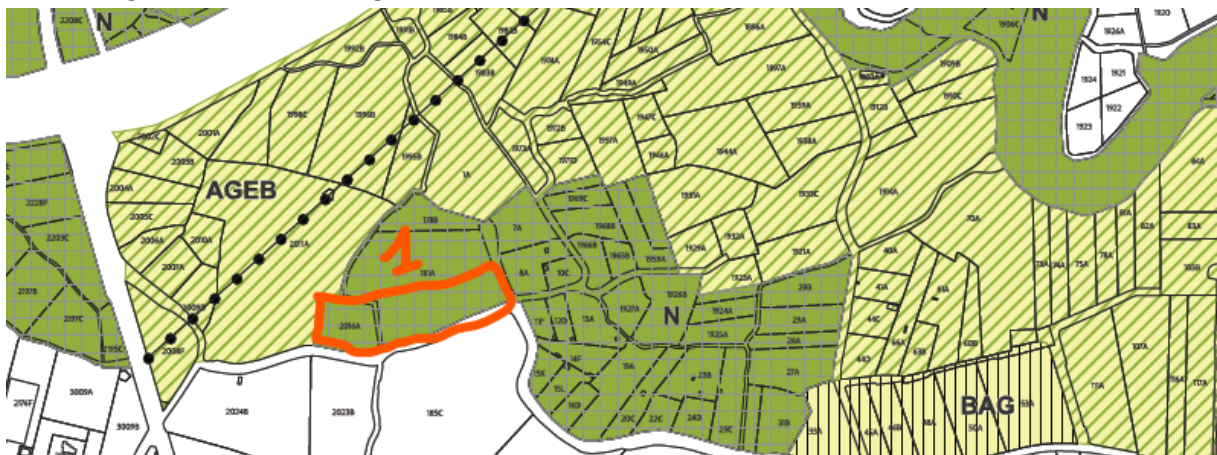
2. De pompboezem (deelgebied Hof Ter Rijen / potpolder IV), zie driehoekig gebied op figuur hieronder, werd verkeerd aangeduid. Deze pompboezem bevindt zich aan de oostelijke kant van deze “driehoek”, waardoor de agrarische bestemming en gebruik hier kan behouden blijven zonder de voorziene werken van De Vlaamse Waterweg in het gedrang te brengen. Wij vragen hier om een aanpassing van het plan. Dit maakt ook deel uit van het compromis (weergegeven in deelgebied 5).

WEERGAVE COMPROMIS - RUP DURMEVALLEI FASE 2

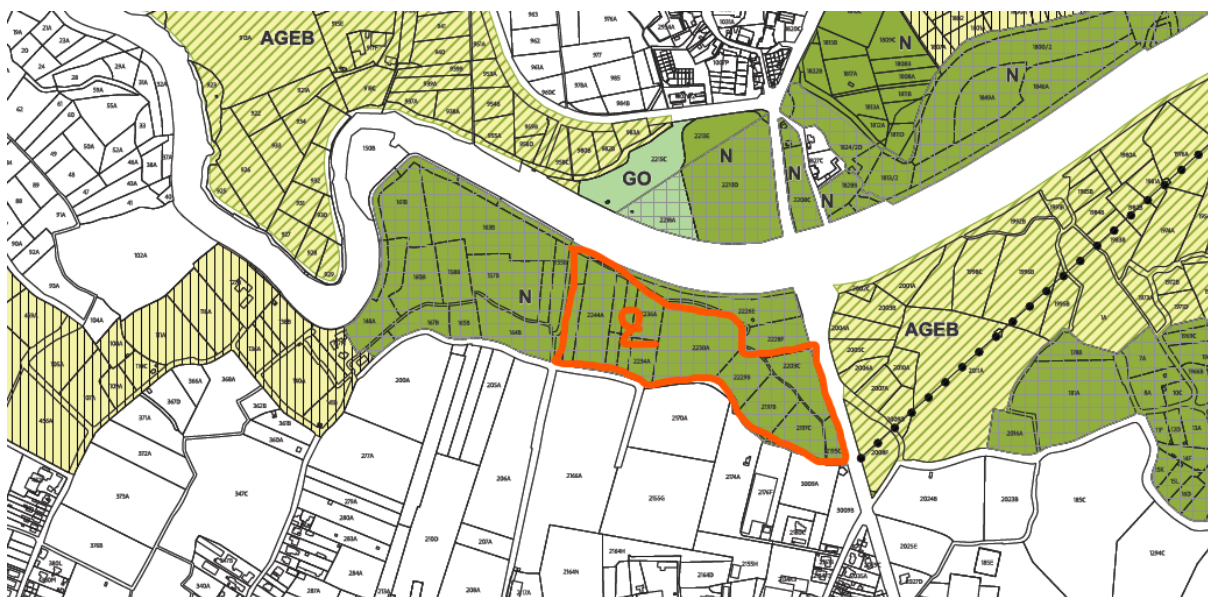
DEEL I. BESPREKING GEBIEDEN

3. DURMEVALLEI FASE 2 = + 1,1 ha BAG + 38,15 AGEB = + 39,25 ha

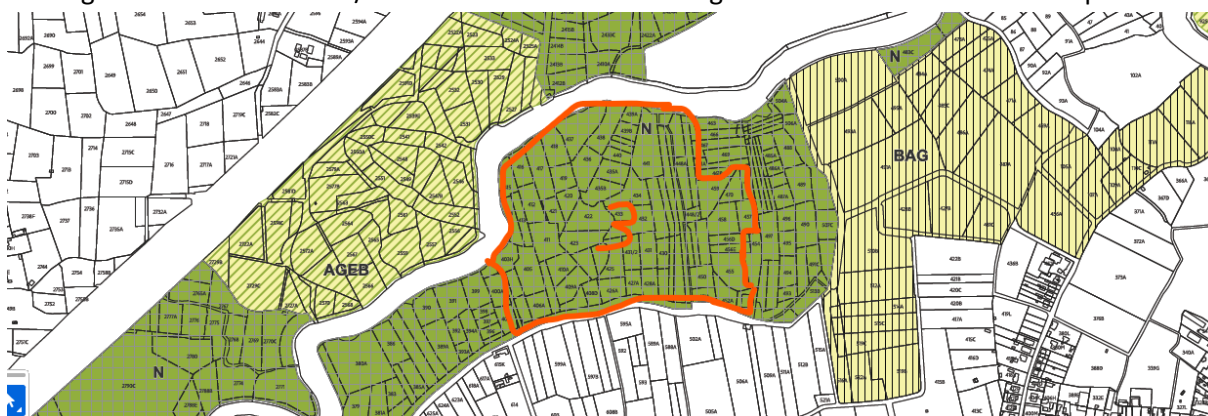
1. Deelgebied 1 Kolkput Hamme – ca 1,84 ha BAG – buiten SIGMA wel GENO. Wel slechts 1,1 nuttig als landbouwgrond dus te overwegen of enkel dat deel te herbestemmen.



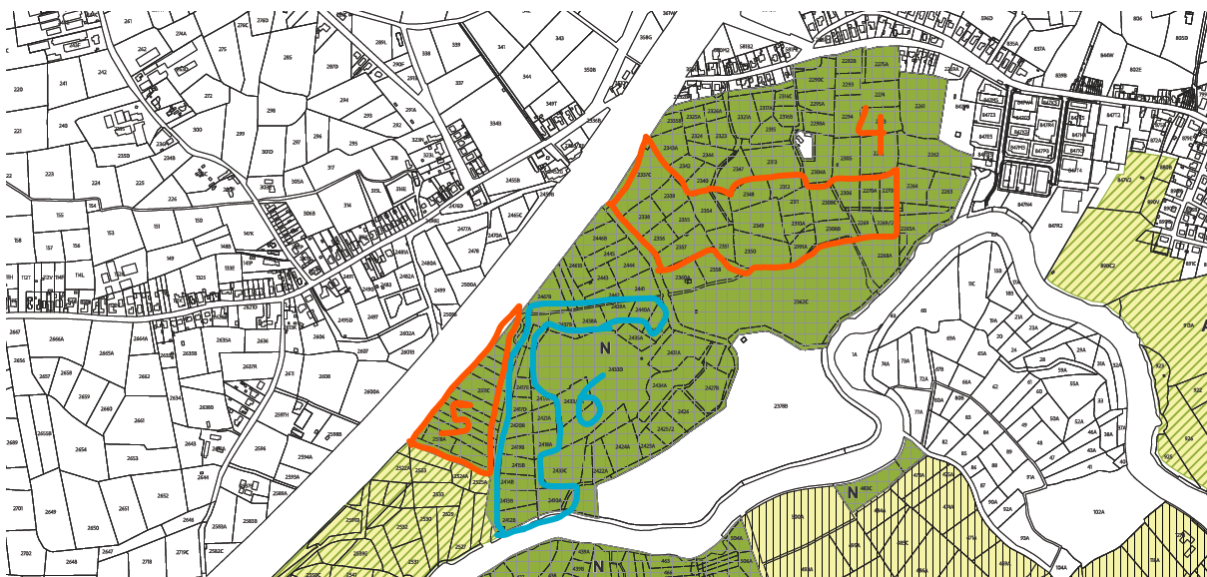
2. Deelgebied 2 Polderbroek Waasmunster – ca 8,35 ha AGEB – deels VEN (bovenzijde) maar niet op perceelsgrens gelegen.



3. Deelgebied 3 Potpolder V – ca 21,37 ha AGEB. Ca 1,5 ha niet nuttig door dijklichaam en zonevreemde woning. Perceel 42028A0403/00H000 in natuurbestemming houden. Doelen SIGMA te verplaatsen.



4. Deelgebied 4 Ten Rieland – ca. 9,1 ha AGEB – Slechts 7,23 ha nuttig omwille van aanleg dijk GOG Potpolder IV. Doelen SIGMA te verplaatsen.
5. Deelgebied 5 Potpolder IV – ca 3,6 ha AGEB – slechts 2,7 ha nuttig omwille van inname GOG potpolder IV (inname pompemaal). Te bespreken wanneer dit aangelegd zal worden ifv vraag gebruik gronden tot 2023. Doelen SIGMA te verplaatsen.
6. Deelgebied 6 Potpolder IV Ten Ryn – ca 5,06 ha AGEB met nabestemming natuur - Uitgaande van een pensioenleeftijd van 67 jaar, zou groene bestemming in gaan na 2036.



7. Deelgebied 7 Sombeekse meersen – ca 11,69 ha AGON (dijklichaam betreft ca. 0,7 ha) – Buiten SIGMA gelegen wel in habitatrichtlijngebied. Belangrijke huiskavel en wordt beheerd als meersengebied. Op gewestplan vandaag grotendeels AG. Oppervlakte werd niet meegenomen in akkoord tussen vzw Durme en BB.



Algemeen het aangrenzende deelgebied vraagt tot gefaseerde invoering natuur omwille van impact op aanwezige landbouw en ifv uitvoering GOG.

<i>locatie</i>	<i>status</i>	<i>BAG</i>	<i>AGON</i>	<i>AGEB</i>	<i>Nabe- stemming</i>	<i>Zonder landbouw- potentieel</i>	<i>totaal</i>
Durme 1	voorstel	1,10				0,74	1,84
Durme 2	voorstel			8,35			8,35
Durme 3	voorstel			19,87		1,50	21,37
Durme 4	voorstel			7,23		1,87	9,10
Durme 5	voorstel			2,70		0,90	3,60
Durme 6	voorstel				5,06		
Durme 7	voorstel		11,00			0,70	
totaal		1,10	11,00	38,15	5,06		44,26



DEEL 2. SAMENVATTING

1. GRUP Mondingsgebied Grote Nete + 7,00 ha
2. GRUP Grote Nete van E313 tot Hellebrug + 39,86 ha
3. GRUP Durmevallei fase 2 + 39,25 ha

<i>GRUP</i>	<i>locatie</i>	<i>oppervlakte (ha)</i>
<i>Mondingsgebied</i>		7,00
<i>Grote Nete BAG</i>		39,86
<i>Durmevallei BAG</i>		1,10
<i>Durmevallei AGEB</i>		38,15
<i>totaal</i>		86,11

Sigmadoelenruil nodig in deelgebieden 3,4 en 5 van GRUP Durmevallei.

Hoogachtend,

Katrien Janssen
Adviseur dossiers ruimte
Agentschap Landbouw en Zeevisserij

Vlaamse overheid

Adviezen en Vergunningen
Oost- en West-Vlaanderen
Koning Albert II-laan 15 bus 177
1210 Brussel
T 02 553 00 85
aves.ovl.anb@vlaanderen.be

Aan het Departement Omgeving

Uw kenmerk

RUP_02000_212_00525_00001

Ons kenmerk

26-203549

Datum advies

zie datum ondertekening

Vragen naar

Sehiene Willems
aves.ovl.anb@vlaanderen.be

Telefoonnummer

02 553 00 85

BETREFT: Advies plenaire vergadering GRUP

Onderwerp

GRUP Durmevallei fase 2 - Voorontwerp

Beschermingsstatus

Gelegen in het vogelrichtlijngebied BE2301336 'Schorren en polders van de Beneden-Schelde'

Rechtsgrond

Dit advies wordt verstrekt door het Agentschap voor Natuur en Bos op basis van de volgende wetgeving:
Artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende het geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen van 17 februari 2017.
Artikel 36ter Natuurdecreet van 21 oktober 1997 (in het kader van passende beoordeling).

Bespreking voorontwerp

Het Agentschap voor Natuur en Bos adviseert over het voorontwerp GRUP "Durmevallei fase 2" in het kader van de plenaire vergadering.

Het plangebied omvat de vallei van de Beneden-Durme van de Hamputten in Waasmunster tot het Groot Broek, gelegen in Hamme, Waasmunster en Zele. Een belangrijk deel ligt binnen het Habitatrichtlijngebied BE2300006 (met belang voor 16 habitattypes en 13 soorten) en het Vogelrichtlijngebied BE2301235. De Beneden-Durme wordt daarbij expliciet als hoeksteen gezien voor een klimaatrobuuster en duurzamer Schelde-ecosysteem.

Natuurdoelstellingen**1) Ecosysteemniveau (werking estuarium en rivier-vallei)**

Het plan draagt bij aan het herstel/optimaliseren van estuariene processen en functies, zoals energiedissipatie, het beperken van turbiditeit, en het ondersteunen van leefgebieden (voedselweb). De Beneden-Durme wordt in de planstukken terecht beschreven als een productieve zone met hoge biomassa aan algen en zoöplankton, belangrijk voor garnalen en (juvenile) vis, met slikken en ondiep water als foerageerhabitat en als refugium bij hoge afvoeren.

2) Habitatniveau (welke natuurtypes worden nagestreefd)

De planstukken koppelen de natuurdoelen aan (i) het creëren/uitbreiden van zoete estuariene habitats (o.a. estuaria – 1130), (ii) wetlands binnendijs als grote riviervallei-habitats, en (iii) specifieke habitatdoelen zoals van nature eutrofe meren (3150), dottergrasland en voedselrijke zoomvormende ruigten (6430). Daarnaast wordt voor Potpolder IV/Hof Ten Rijen expliciet het behoud en de versterking van boshabitats genoemd (o.a. 9120-9190 en 9160).

3) Soortniveau (doelsoorten en leefgebieden)

Een centraal doel is het realiseren van voldoende grote, aaneengesloten leefgebieden voor soorten van estuaria en grote riviervalleien. Hierbij geldt dat een robuuste rivier met voldoende ruimte essentieel is voor typische estuariene soorten zoals fint, rivierprik en kluut. Voor grote riviervalleien worden soorten genoemd die afhankelijk zijn van grootschalige wetlands met moeras, natte graslanden en broekbos, zoals bever, otter, roerdomp, purperreiger, kwak en kwartelkoning.

Gebiedsspecifieke natuurdoelen

Voor de Sigmagebieden binnen het plan worden in het bijzonder volgende natuurdoelen naar voren geschoven:

- Sombeekse Meersen / Potpolder I: estuaria (1130) (met doelstelling estuariene natuur).
- Polder van Waasmunster: estuaria (1130).
- Oude Durme: leefgebied moerasvogels en vegetatierijke plas.
- Potpolder IV / Hof Ten Rijen: leefgebied moerasvogels (o.a. porseleinhoen, kwartelkoning), habitat 3150, dottergrasland, boshabitats (9120-9190, 9160) en habitat 6430.
- Durmemeersen / Potpolder V: leefgebied kwartelkoning, dottergrasland en habitat 6430.
- Putten van Ham: leefgebied roerdomp, wetland en 3150; planstukken leggen ook een duidelijke link met een grotere moeraszone (o.a. Molsbroek/Putten van Ham/Bulbierbroek) als bijdrage aan broedvogel-IHD's (o.a. roerdomp, woudaap, kwak, lepelaar).

VEN en ecologische samenhang

Naast afbakening van VEN-gebieden benadrukt het plan dat ecologische verbindingen/corridors nodig zijn (longitudinaal en transversaal) en dat bij infrastructuurknopen (bruggen/wegen) ontsnippering moet worden meegenomen om de functionele samenhang van de natuurkernen te bewaren.

Opvolging en borging op programmatisch niveau

De planstukken vermelden dat de voortgang en haalbaarheid van de natuurdoelen wordt bewaakt via een IHD-balans en thematische werkgroepen binnen het besliste beleid van het geactualiseerde SIGMAPLAN, zodat bijsturing op niveau van het SIGMAPLAN mogelijk blijft wanneer doelen verschuiven.

Opmerkingen en aandachtspunten vanuit het Agentschap voor Natuur en Bos

Robuuste natuurkernen en samenhang

Het plan is opgebouwd op het principe van het aanleggen van grote, aaneengesloten natuurkernen die noodzakelijk zijn om Europese natuurdoelen en kritische soorten te realiseren. De Beneden-Durme wordt daarbij uitgebouwd als kerngebied voor zowel estuariene natuur ("Durmemonding") als wetlandnatuur ("Groot Molsbroek"). Daarom voorzien de bestemmingen en overdrukken niet alleen oppervlakte, maar ook kwaliteit, samenhang en buffering tegen randeffecten (verdroging, verstoring, versnippering) borgen. Het is aangewezen dat deze kwaliteitsgarantie verder wordt uitgewerkt.

bv. bij Ten Rijen – Ten Rieland (Potpolder IV): het plan zet in op wetlandontwikkeling in kwelzones via natuurgebied met GENO - overgang (inwerkingtreding natuurbestemming vanaf 2035) en behoudt tegelijk een centrale landbouwzone als agrarisch gebied met ecologisch belang. Hier kan worden opgenomen dat best minimale interferentie tussen deze twee functies kan worden voorzien.

Beperking van verstoring (recreatie, toegankelijkheid, licht/geluid)

Het plan erkent dat recreatief gebruik risico's op verstoring kan veroorzaken. Bij Putten van Ham wordt daarom terecht enkel laagdynamische, niet - gemotoriseerde watersport als recreatief medegebruik voorzien, met expliciete randvoorwaarden om licht - en geluidshinder te vermijden. De overdruk "zone voor bebouwing en infrastructuur" beperkt de bebouwing tot één gebouw(complex) (max. 420 m², max. 6,5 m nokhoogte) en legt strikte voorwaarden op voor noodzakelijke verlichting (neerwaarts gericht, beperkt in intensiteit/verstrooiing).

Echter, elders binnen het plangebied bevinden zich nog overige zonevreemde elementen en/of recreatieve/horeca-uitbatingen. Deze kunnen negatieve effecten zoals o.m. verstoring (in)direct inhouden van de aanpalende natuurkernen, specifiek onderzoek hiernaartoe en/of voorschriften welk de effecten hiervan kunnen beperken of eventueel de uitbreidingsmogelijkheden van deze zonevreemde exploitaties omlijnt ontbreken binnen het plan-initiatief.

Bossen en boshabitats: consequent in groene bestemmingen

Het plan voorziet bosgebied als bestemming waar dit nodig is voor behoud/ontwikkeling van (waardevolle) bosstructuren (o.a. bronbossen cuestarand, boszones in de vallei en bosontwikkeling). Dit sluit aan bij de natuurdoelen in het gebied, waaronder het behoud en de versterking van boshabitats. Het Agentschap onderschrijft dat bestaande ecologisch waardevolle bosstructuren planologisch in groene bestemmingen moeten worden geborgd.

Echter niet alle bossen zijn mee opgenomen binnen een 'groene' bestemming, waartoe men een zonevreemd bos bestendigt. Meer bepaald de volgende zones zijn bedekt met bos. Het Agentschap voor Natuur en Bos vraagt om, conform de Vlaamse Ruimtelijke visies, deze zone-eigen op te nemen binnen een 'groene' bestemming en zo bestemming-eigen te maken.

Percelen 2173A en 2176 te Waasmunster



*Deze percelen zijn bedekt met een bron-/broekbos.
Volgens BWK gekarteerd als vc° en va° + alng.*

Percelen 44D, 66A, 61A, 63B te Hamme



Overgangsregimes en flankerend beleid (mildering zonder verlies aan natuurdoelrealisatie)

De toelichtingsnota geeft aan dat het plan via tijdsgebonden GENO-overdrukken inzet op een gefaseerde overgang van landbouw naar natuur, met aandacht voor het bestaande landbouwgebruik en flankerend Sigmabeleid, inclusief aangepaste bemestingsregimes en financiële tegemoetkomingen tijdens de overgangperiode.

Het Agentschap voor Natuur en Bos merkt aandachtshalve op dat door dergelijke overgangsregimes een geleidelijke en gedragen transitie mogelijk wordt gemaakt waardoor enerzijds het landbouwgebruik en de bemestingspraktijken afgestemd blijven op de ecologische draagkracht van het gebied en anderzijds de getroffen landbouwer geen volledig inkomstenverlies lijdt. In het bijzonder in zones met een uitgesproken natuurdoelstelling op middellange tot lange termijn is het aangewezen dat het flankerend beleid bijdraagt aan het behoud van de biologische basiskwaliteit en aan een stapsgewijze vermindering van landbouwdruk, zodat de beoogde natuurdoelstellingen op termijn effectief kunnen worden gerealiseerd zonder verlies aan kwaliteit.

Bespreking passende beoordeling

Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt vast dat de passende beoordeling geïntegreerd is in het plan - MER, samen met o.a. de watertoets en de VEN - toets.

Het Agentschap benadrukt dat de passende beoordeling op het niveau van dit GRUP moet aantonen dat het plan, alleen en in combinatie met andere plannen of projecten, de natuurlijke kenmerken van de betrokken speciale beschermingszones niet aantast, in het licht van de instandhoudingsdoelstellingen. Daarbij hoort een duidelijke en afzonderlijk herkenbare beoordeling van de effecten op de Speciale Beschermingszone (habitats en soorten).

Noodzaak tot robuuste natuurkernen als afweer tegen (in)directe effecten

Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt vast dat het plan voorziet in grote, samenhangende natuurkernen en ecologische verbindingen. Het Agentschap benadrukt dat dergelijke robuuste natuurkernen essentieel zijn. Zij zorgen voor de ecologische draagkracht en weerbaarheid van het gebied en beperken de doorwerking van cumulatieve en indirecte effecten, zoals verstoring, verontreiniging, vermesting via oppervlaktewater en hydrologische wijzigingen.

Het Agentschap merkt op dat hiervoor voldoende oppervlakte, samenhang en buffering aanwezig moet zijn, zodat randeffecten beheerst blijven en externe invloeden niet tot in de kern van de speciale beschermingszone doorwerken.

Het Agentschap benadrukt dat robuuste natuurkernen niet louter relevant zijn in functie van oppervlakte-doelstellingen, maar ook cruciaal zijn om indirecte effecten te dempen die in een passende beoordeling vaak bepalend zijn, zoals:

- verstoring (licht, geluid, visueel, recreatiedruk);
- verontreiniging en vermessing (onder meer via afvloeiing van oppervlaktewater);
- hydrologische beïnvloeding (verdroging of vernatting als gevolg van drainage, grachtenbeheer en peilregimes).

Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt vast dat een meer expliciete uitwerking van deze effectgroepen de leesbaarheid en toetsbaarheid van de passende beoordeling zal versterken. Daarbij is het aangewezen om de effecten duidelijker te relateren aan de planmatige borging die het GRUP voorziet, en te verduidelijken hoe de vastgelegde bestemmingen, overdrukken en voorschriften bijdragen aan de samenhang, buffering en ecologische kwaliteit van de natuurkernen binnen het plan.

Verstoringsbronnen: ook zonevreemde horeca en andere recreatieve functies meenemen

Het Agentschap stelt vast dat het plan voor Putten van Ham wel duidelijke randvoorwaarden uitwerkt voor laagdynamisch recreatief medegebruik en verlichting, met beperkingen voor bebouwing en lichtuitstraling. Het Agentschap merkt tegelijk op dat in en nabij het plangebied andere recreatieve elementen en horecagerelateerde functies aanwezig zijn (o.a. exploitatiecontext rond "Romé/het Palingshuis").

Gelet op het potentieel van licht, geluid, avond -/nachtgebruik, bezoekersdruk en verkeer om effecten tot in de Speciale beschermingszone kunnen veroorzaken, vraagt het Agentschap dat de passende beoordeling deze verstoring concreet inventariseert, de mogelijke invloedzone en cumulatie beoordeelt, en nagaat of planvoorschriften en randvoorwaarden voldoende afdwingbaar zijn om significante effecten uit te sluiten.

Hydrologie en bodem: planmatige randvoorwaarden voor behoud en herstel

Het Agentschap voor Natuur en Bos wijst erop dat het plangebied van nature een laaggelegen en overstromingsgevoelig valleigebied betreft, met een aanzienlijk aandeel (ontwaterde) veen- en organische bodems. Dit natuurlijk systeemkarakter vormt de context voor zowel het toekomstige ruimtegebruik als de beoordeling van effecten op Natura 2000-waarden.

Het Agentschap merkt op dat ook binnen de zones die als agrarisch gebied met ecologisch belang worden bestemd, het agrarisch gebruik blijvend rekening zal moeten houden met het natte en overstromingsgevoelige karakter van het gebied. In dat kader dient het toekomstige agrarisch beheer ook bij te dragen aan de behouds- en hersteldoelstellingen voor organische bodems en veengebieden, in overeenstemming met de doelstellingen inzake klimaatmitigatie en natuurherstel in landbouwecosystemen (bv. LULUCF-verordening en natuurherstelverordening).

Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt inderdaad vast dat de planstukken het belang van een aangepaste waterhuishouding en natuurlijke processen duidelijk erkennen, met aandacht voor ruimte voor overstromingen, kwel, herstel van waterkwaliteit en een meer natuurlijke hydrologische werking van de vallei. In dat kader wijst het Agentschap er aandachtshalve op dat hydrologische ingrepen zoals drainage, ontwatering en wijzigingen in de afwatering een relevante rol kunnen spelen bij de beoordeling van effecten op de speciale beschermingszones, in het bijzonder voor waterafhankelijke habitats en veengebonden systemen.

Beoordeling van ontwikkelingskansen en impact op het hoogste planniveau

Het Agentschap benadrukt dat het GRUP een kader vormt voor toekomstige ontwikkelingen en handelingen. Daarom moeten de ontwikkelingsmogelijkheden binnen de voorschriften en hun mogelijke effecten op de Speciale Beschermingszones reeds op dit hoogste planniveau worden onderzocht, inclusief cumulatieve effecten en de volledige bandbreedte van wat het plan mogelijk maakt.

Conclusie

Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt vast dat de voorliggende passende beoordeling, zoals geïntegreerd in het plan-MER, een coherent en onderbouwd kader biedt voor de beoordeling van de effecten van het GRUP op de betrokken speciale beschermingszones. Het Agentschap heeft geen fundamentele opmerkingen bij de algemene aanpak en opzet van de passende beoordeling.

Tegelijk acht het Agentschap het wenselijk dat de passende beoordeling op planniveau nog wordt aangevuld en verduidelijkt met betrekking tot de (in)directe effecten, in het bijzonder inzake verstoring, verontreiniging en vermessing, evenals de hydrologische beïnvloeding van het gebied. Daarbij is het wenselijk deze effecten expliciet te relateren aan de relevante verstoringbronnen, waaronder zonevreemde horeca, en aan de samenhang tussen hydrologie en bodem.

Conclusie¹

Het Agentschap voor Natuur en Bos vraagt om rekening te houden met bovenstaande opmerkingen

Hoogachtend,

Inez De Coninck
Afdelingshoofd Adviezen, Vergunningen, Erkenningen en Subsidies

¹ Het Agentschap voor Natuur en Bos spreekt zich enkel uit over de uitwerking van de discipline biodiversiteit en dus niet over de wenselijkheid van het plan voor natuur.